2026 제37회 공인중개사 시험 대비 · 합격 요약노트

부동산세법

이혁 강사 강의자료 기반 · 총 11단원

차례

제1장 조세총론

제2장 취득세

제3장 등록면허세(등록분)

제4장 재산세

제5장 종합부동산세

제6장 소득세 총설과 부동산임대 사업소득

제7장 양도소득세 ① 과세대상·양도의 범위·양도시기

제8장 양도소득세 ② 양도차익·필요경비·장기보유특별공제·양도소득기본공제

제9장 양도소득세 ③ 세율·비과세(1세대1주택)·감면

제10장 양도소득세 ④ 신고·납부, 미등기양도자산, 국외부동산 양도

최종점검 — 시험 직전 총정리

제1장 조세총론

부동산세법은 2차 시험 1교시 후반(공시법 24문항 + **세법 16문항**)에 출제된다. 최근 6회 출제 분포는 조세총론 2, 취득세 2~3, 등록면허세 0~2, 재산세 2~3, 종합부동산세 2, 소득세(양도소득세 중심) 5~6, 종합소득세(부동산임대) 1 문항이다. 조세총론은 매년 2문항이 고정 출제되며, 각 세목 문제의 선택지에도 섞여 나오므로(성립시기·제척기간·분납 등) 실제 비중은 더 크다.

부동산세법의 뼈대 — 세목별 한눈 정리 ★★★

세법 흐름도

과세대상(부동산 등) → 납세의무자 → **과세표준 × 세율 = 산출세액** → 부과·징수(신고납부 / 보통징수). 과세요건이란 **과세대상, 납세의무자, 과세표준, 세율** 4가지를 말한다.

세목	구분·과세주체	납세의무자	징수방법
취득세	지방세(**특별시·광역시·도세**). 부과·징수는 시·군·구에 위임	사실상 취득자	신고납부(가산세 부과 시 보통징수)
등록면허세	지방세(**도세 및 구세**)	등기·등록을 하는 자(명의자)	신고납부
재산세	지방세(**시·군·구세**)	과세기준일(6.1) 현재 사실상 소유자	**보통징수만**
종합부동산세	국세	주택 9억(1세대1주택 단독명의 12억)·종합합산토지 5억·별도합산토지 80억 **초과** 자	정부부과(원칙) + 신고납부 선택 가능
양도소득세	국세	양도자	신고납부(예정·확정)

함정 주의

- 등록면허세는 "특별시세·광역시세"가 아니다 → **도세 및 구세**. 특별시세 세목이 아닌 것을 묻는 문제의 답은 등록면허세(종부세·양도세는 아예 국세).
- 지방세로서 **보통징수 방법으로만** 부과·징수하는 세목 = **재산세**(소방분 지역자원시설세도 보통징수).
- 지방세 + 목적세 + 부가세(surtax)인 조세 = **지방교육세**. 농어촌특별세는 부가세이지만 **국세**이다.
- 별도합산대상 토지: 재산세는 **시·군·구별로** 소유자별 합산, 종합부동산세는 **전국의** 토지를 소유자별 합산.

용어 정의(지방세기본법)

용어	뜻
납세의무자	세법에 따라 지방세를 납부할 의무가 있는 자(**특별징수의무자는 제외**)
납세자	**납세의무자 + 특별징수의무자**
신고납부	납세의무자가 과세표준과 세액을 스스로 신고하고 납부하는 것
보통징수	세무공무원이 **납세고지서를 납세자에게 발급**하여 지방세를 징수하는 것
특별징수	지방세를 징수할 때 편의상 **징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고 그 징수한 세금을 납부**하게 하는 것(국세의 원천징수에 해당)
지방자치단체의 징수금	**지방세와 체납처분비**(가산세는 지방세에 포함됨)
체납처분비	재산의 압류·보관·운반과 매각에 드는 비용(매각 대행 수수료 포함)
면세점	과세표준 금액이 일정 금액 **이하**이면 과세하지 않는다고 정할 때의 그 금액(취득세: 취득가액 50만원 이하)
소액징수면제	징수할 세액이 일정액 미만이면 징수하지 않는 것(재산세: 고지서 1장당 2,000원 **미만**)
부과 / 징수	부과 = 지자체장이 납세의무자에게 지방세를 부담하게 하는 것 / 징수 = 납세자로부터 징수금을 거두어들이는 것

충당	납세의무자에게 환급할 조세와 납부할 조세를 서로 상계하는 것

함정 주의

"보통징수란 편의상 징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하는 것"이라는 지문은 **특별징수**의 정의를 바꿔 넣은 것이다 (모의고사에서 반복 출제). "이상·이하"는 기준금액 포함, "미만·초과"는 기준금액 불포함 — 재산세 2,000원이면 징수하고, 취득가액 50만원이면 면세점 적용, 재산세 250만원이면 분납 불가.

세율의 종류와 세목별 세율구조

- **정률세율**(%·천분비, 종가세) ↔ **정액세율**(화폐단위, 종량세: 등록면허세 중 말소등기 등 건당 6,000원)
- **비례세율**: 과세표준 크기와 무관하게 일정 / **누진세율**: 과세표준이 커질수록 세율이 높아짐
- **표준세율(탄력세율)**: 조례로 표준세율의 **100분의 50 범위**에서 가감 조정 가능 — 취득세(중과세율은 조정 불가), 등록면허세(**부동산 등기에 한함**), 재산세(**해당 연도만** 적용)

구분	취득세	등록면허세	재산세	종부세·양도세
비례세율	O	O(+정액세율)	O(분리과세토지·건축물 등)	종부세: 법인 주택 / 양도세: 단기보유·미등기
초과누진세율	X	X	O(**별도합산·종합합산·주택**)	O

계산 공식·예제

초과누진세율 계산: 양도소득 과세표준 3,400만원 → 1,400만원 이하 6%(84만원) + 1,400만원 초과분 2,000만원 × 15%(300만원) = **384만원**. 비례세율 예: 취득가액 1억원 × 4% = 400만원, 5억원 × 4% = 2,000만원.

납세지

- **지방세(물세)**: 물건 소재지 관할 지방자치단체 — 취득세·등록면허세·재산세 모두 **부동산 소재지**(취득자·소유자의 주소지가 아님)
- **국세(인세)**: 사람의 **주소지** 관할 세무서 — 양도소득세·종합부동산세(개인은 소득세법 준용)

물납과 분할납부 ★★★

구분	재산세	종합부동산세	양도소득세
물납	**1,000만원 초과** 시 가능. 관할구역 내 부동산만	X	X
분납 요건·기간	250만원 초과, 납부기한 지난 날부터 **3개월** 이내	250만원 초과, **6개월** 이내	1,000만원 초과, **2개월** 이내(예정·확정신고 모두)
분납 가능 금액	500만원 이하: 250만원 초과금액 / 500만원 초과: 세액의 50% 이하	재산세와 동일	2,000만원 이하: 1,000만원 초과금액 / 2,000만원 초과: 세액의 50% 이하

구분	신청기한	허가 필요 여부
물납	납부기한 **10일 전**까지	O(허가)
분할납부	**납부기한 내**(납부기한까지)	X

계산 공식·예제

최대 분납금액

재산세 400만원 → 150만원 / 700만원 → 350만원

종합부동산세 450만원 → 200만원 / 800만원 → 400만원 / 400만원 → 150만원

양도소득세 1,500만원 → 500만원 / 1,600만원 → 600만원 / 3,600만원 → 1,800만원

"최대"가 없으면 그 이하 금액도 옳다: 재산세 400만원일 때 "100만원을 분납할 수 있다" → O, 재산세 700만원일 때 "200만원을 분납할 수 있다" → O.

핵심 암기

- 물납과 분납이 **모두** 가능한 세목: **재산세**(재산세 **도시지역분도 물납 가능**).
- 재산세에 병기 고지되는 **소방분 지역자원시설세**: **분납만 가능**, 물납 불가. 지방교육세도 물납 불가.
- 취득세·등록면허세는 물납도 분납도 없다.

가산세와 부가세 ★★

가산세

- 가산세는 해당 의무가 규정된 **해당 국세·지방세의 세목**으로 한다. 다만 본세를 **감면하는 경우 가산세는 감면대상에 포함하지 아니한다**(36회 기출).
- 가산세는 납부할 세액에 가산하거나 환급받을 세액에서 공제한다.

구분	일반	부정행위
무신고가산세	무신고 납부세액의 **20%**	40%
과소신고가산세	과소신고 납부세액의 **10%**	부정 과소분 40% + 일반 과소분 10%
납부지연가산세	1일 **10만분의 22**(0.022%). 취득세는 미납세액의 75% 한도	

세목별 특칙	내용
취득세	신고 없이 매각 시 **중가산세 80%**(지목변경 등 간주취득은 제외), 법인 장부 작성·보존의무 불이행 **10%**
등록면허세	신고하지 않았더라도 **등록 전까지 납부**하면 신고·납부한 것으로 보아 **무신고·과소신고가산세를 부과하지 않는다**(50% 감면이 아님). 중가산세 없음
재산세	보통징수이므로 신고 관련 가산세 없음. 납부기한까지 미납 시 납부지연가산세 3%. 소유권 변동신고를 안 해도 **가산세는 없다**
종합부동산세	신고납부를 선택한 경우에도 **무신고가산세는 없고, 과소신고가산세는 부과될 수 있다**
양도소득세	**예정신고를 안 해도 가산세 부과**. 예정신고 관련 가산세가 부과된 부분은 확정신고 관련 가산세를 중복 부과하지 않음. 예정 무신고 후 확정신고하면 50% 감면

취득세 기한 후 신고(과세권자가 결정·통지하기 전까지) 시 무신고가산세 감면: 법정신고기한 후 1개월 이내 50%, 1개월 초과 3개월 이내 30%, 3개월 초과 6개월 이내 20%.

부가세(附加稅)

본세	납부세액에 붙는 부가세	본세 감면 시
취득세	지방교육세: (표준세율 – 1,000분의 20)을 적용한 세액의 20% / 농어촌특별세: 1,000분의 20을 적용한 세액의 10%	감면세액의 농어촌특별세 20%
등록면허세	지방교육세 20%	농어촌특별세 20%
재산세	지방교육세 20%(**재산세 도시지역분은 제외**)	–
종합부동산세	농어촌특별세 20%	–
양도소득세	**납부세액에는 부가세 없음**	감면세액의 농어촌특별세 20%

부동산 활동 단계별 조세 ★★

취득 단계	보유 단계	양도 단계

취득세, 등록면허세, 상속세, 증여세, 인지세, 지방교육세, 농어촌특별세, 부가가치세, 지방소비세	재산세, 종합부동산세, 소득세(임대·종합소득세), 법인세, 지방소득세, 지방교육세, 농어촌특별세, 부가가치세, 지방소비세, 소방분 지역자원시설세	양도소득세(소득세), 법인세, 지방소득세, 인지세, 농어촌특별세, 부가가치세, 지방소비세

두문자·암기법

- 취득·보유에**만**: **지방교육세**
- 보유·양도에**만**: **종합소득세, 지방소득세**
- 취득·양도에**만**: **인지세**
- 취득·보유·양도 **모두**: **농어촌특별세, 부가가치세, 지방소비세**

함정 주의

"양도 단계에서 부담할 수 있는 세목" — 지방교육세·재산세·취득세·소방분 지역자원시설세는 **아니다**. 농어촌특별세·지방소득세·부가가치세·인지세·양도소득세는 **맞다**.

납세의무의 성립·확정·소멸 ★★★

성립(추상적) → [부과권: 제척기간] → 확정(구체적) → [징수권: 소멸시효] → 소멸

성립시기

세목	납세의무 성립시기
취득세	과세물건을 **취득하는 때**("취득 후 60일이 되는 때"가 아님)
등록면허세	등기 또는 등록을 **하는 때**
재산세, 소방분 지역자원시설세, 종합부동산세	**과세기준일(매년 6월 1일)**
주민세(개인분·사업소분)	과세기준일(매년 **7월 1일**)
소득세(확정신고)	**과세기간이 끝나는 때**("소득이 발생하는 때"가 아님)
예정신고납부하는 소득세	과세표준이 되는 금액이 발생한 **달의 말일**
중간예납하는 소득세	중간예납기간이 끝나는 때
원천징수하는 소득세	소득금액을 지급하는 때
지방교육세	과세표준이 되는 세목의 납세의무가 성립하는 때(재산세분 지방교육세 = 6월 1일)
지방소득세	과세표준이 되는 소득에 대하여 소득세·법인세 납세의무가 성립하는 때
농어촌특별세	**본세**의 납세의무가 성립하는 때
상속세 / 증여세	상속이 개시되는 때 / 증여에 의하여 재산을 취득하는 때
인지세	과세문서를 작성하는 때
수시부과 조세	수시부과 사유가 발생하는 때
무신고·과소신고가산세	법정신고기한이 경과하는 때

확정시기

구분	세목	확정
신고납부 조세	취득세, 등록면허세, 소득세(양도소득세)	납세의무자가 과세표준과 세액을 **신고하는 때**. 신고하지 않으면 과세권자가 **결정하는 때**
부과주의 조세	재산세, 종합부동산세	과세권자가 **결정하는 때**. 단, 종부세는 납세의무자가 신고납부를 선택하면 **신고하는 때** 확정(이 경우 세무서장의 결정은 없었던 것으로 봄)

함정 주의

"재산세는 과세기준일에 납세의무가 확정된다" → X(성립). "종합부동산세는 12월 15일까지 신고하여도 과세권자가 결정하여야 확정된다" → X(신고하는 때 확정). 양도소득세는 예정신고만으로도 그 신고한 세액의 납세의무가 확정된다.

소멸사유

소멸사유 O	소멸사유 X
① 납부 ② 충당 ③ **부과취소** ④ 부과권의 **제척기간 만료** ⑤ 징수권의 **소멸시효 완성**	**부과철회**, 납세자의 사망(상속인에게 승계), 법인 합병, 결손처분

부과권의 제척기간

사유	국세	지방세
사기 그 밖의 부정행위로 포탈·환급·공제	10년(역외거래 부정행위 15년)	**10년**
법정신고기한까지 과세표준신고서 무신고	7년	**7년**
그 밖의 경우(과소신고, 재산세·종합부동산세 등)	5년	**5년**
특례	상속세·증여세: 부정행위·무신고·거짓·누락신고 15년, 기타 10년	**상속·증여(부담부증여 포함)**로 취득, **명의신탁** 약정으로 실권리자가 취득, **타인 명의 주식 취득으로 과점주주**가 된 경우로서 **무신고** → **10년**

두문자·암기법

기무사 = 오(5)·칠(7)·십(10): 기타 5년, 무신고 7년, 사기 10년. "타인 명의(명의신탁·과점주주)로, 공짜(상속·증여)로 취득하고 무신고하면 10년".

- **제척기간 기산일**: 신고납부 세목 = **신고기한의 다음 날** / 보통징수(부과) 세목 = **납세의무 성립일**(재산세·종부세는 6월 1일)
- 부담부증여의 채무인수 부분은 양도소득세 과세대상이지만 그 **제척기간은 증여세의 제척기간**을 따른다.
- 소득세를 무신고하여 지방소득세를 부과할 수 없는 경우 지방소득세 제척기간도 7년(5년 아님).
- 제척기간에는 **중단·정지가 없다**.

계산 공식·예제

2026년분 재산세(부정행위 없음): 성립일 2026.6.1.부터 5년 → **2031.5.31.**까지 부과하지 않으면 소멸. 2026년분 종합부동산세: 제척기간 기산일 **2026.6.1.**(7월 1일 아님), 고지받은 세액의 소멸시효 기산일은 납부기한(12.15.)의 다음 날인 **2026.12.16.**

징수권의 소멸시효

구분	5년	10년
국세	5억원 미만	**5억원 이상**
지방세	5천만원 미만	**5천만원 이상**

- 금액은 **가산세를 제외한 금액** 기준.
- **기산일**: 신고로 확정되는 조세 = 법정 **신고납부기한의 다음 날** / 정부가 결정·경정·고지하는 세액 = **고지에 따른 납부기한의 다음 날**
- **중단사유**: 납세고지, 독촉(납부최고), 교부청구, 압류 / **정지사유**: 분할납부기간, 징수유예기간 등 → "분할납부기간"은 중단사유가 아니다.

함정 주의

"5천만원 이상인 국세는 10년" → X(국세는 5억원). "지방세 징수권 소멸시효는 체납금액과 무관하게 5년" → X(5천만원 이상 10년).

조세와 다른 채권의 관계 ★★★

조세채권과 피담보채권

1. **원칙**: 조세의 **법정기일**과 저당권·전세권 등의 **설정일**을 비교하여 빠른 쪽이 우선. 법정기일 전에 설정된 피담보채권은 조세에 우선한다.
2. **예외(그 재산에 대하여 부과된 조세 = 당해세)**: 법정기일과 관계없이 **항상 피담보채권보다 우선**.
   - 국세: **상속세, 증여세, 종합부동산세**
   - 지방세: **재산세, 자동차세, 소방분 지역자원시설세, 지방교육세(재산세·자동차세에 부가되는 것만)**
3. **주택임차보증금 특례**: 경매·공매 시 해당 재산에 부과된 상속세·증여세·종합부동산세·재산세 등의 법정기일이 **주택**의 전세권 설정일·임차인의 확정일자보다 **늦은** 경우, 그 배분 예정액의 범위에서 주택임차보증금(전세권)에 먼저 배분한다.

법정기일	세목
신고일	신고납부 조세(취득세·등록면허세·소득세)로서 신고한 세액
납세고지서 발송일	보통징수·결정·경정하는 세액(재산세·종합부동산세 등)

함정 주의

당해세가 **아닌** 것: 취득세, 등록면허세, 취득세에 부가되는 지방교육세, 양도소득세, 부동산임대에 따른 종합소득세. 예) 법정기일 전에 저당권이 설정된 재산을 매각할 때 저당권보다 우선하는 것 = 종합부동산세·소방분 지역자원시설세·재산세·재산세분 지방교육세.

조세채권 사이의 우선관계 · 징수순위

두문자·암기법

담·압·교: **담**보된 조세 → **압**류한 조세 → **교**부청구한 조세. 납세담보물을 매각할 때 압류에 관계되는 조세는 담보 있는 조세보다 우선하지 못한다.

체·지·가(체지방은 가라): 지방자치단체 징수금 징수순위 = **체납처분비 → 지방세(가산세 제외) → 가산세**. 국세: 강제징수비 → 국세(가산세 제외) → 가산세.

조세 불복절차 · 서류의 송달 ★★

지방세 불복

- 절차: (이의신청 →) **심판청구 → 행정소송**. **이의신청을 거치지 않고 바로 심판청구 가능**하나, **심판청구를 거치지 않으면 행정소송을 제기할 수 없다**(행정심판 전치주의).
- 청구기한: 처분이 있은 것을 안 날(통지받은 날)부터 **90일 이내**. 이의신청을 거친 후 심판청구는 이의신청 결정 통지를 받은 날부터 90일 이내. 결정기간 내 결정통지를 못 받은 경우 결정기간이 지난 날부터 90일 이내 심판청구 가능.
- 천재지변 등으로 기간 내 신청할 수 없을 때: 그 사유가 **소멸한 날부터 14일 이내**.
- 이의신청·심판청구는 처분의 집행에 효력을 미치지 않는다(집행부정지). 다만 압류한 재산은 결정처분이 있는 날부터 **30일**까지 공매처분을 보류할 수 있다.
- **통고처분, 과태료 부과처분**은 이의신청·심판청구 대상이 아니다.

서류의 송달

- 방법: 교부송달, 우편송달, 전자송달, **공시송달**(공고한 날부터 **14일**이 지나면 송달된 것으로 봄)
- 공시송달 사유: 주소·영업소가 국외에 있어 송달 곤란, 주소·영업소 불분명, 우편송달했으나 받을 사람이 없어 반송, 세무공무원이 **2회 이상 방문**했으나 받을 사람이 없는 경우
- 교부송달 시 받을 자를 만나지 못하면 사용인·종업원·동거인으로서 사리를 분별할 수 있는 사람에게 송달할 수 있다.
- 납세관리인이 있으면 고지·독촉 서류는 납세관리인의 주소·영업소로 송달.
- 연대납세의무자: 납세의 **고지와 독촉**에 관한 서류는 **모두에게 각각** 송달.
- 납세고지서가 도달한 날부터 **7일 이내**에 납부기한이 되는 경우(또는 이미 지난 경우) 납부기한은 도달한 날부터 **14일이 지난 날**로 한다.

기출·모의 지문 OX

1. 등록면허세는 특별시세·광역시세에 해당한다. → X (도세 및 구세)
2. 재산세 납부세액이 400만원인 경우 최대 150만원을 납부기한이 지난 날부터 3개월 이내에 분납할 수 있다. → O
3. 양도소득세는 예정신고의 경우에는 분할납부할 수 없고 확정신고의 경우에만 가능하다. → X (예정·확정 모두 1,000만원 초과 시 2개월 이내 분납 가능)
4. 재산세를 분할납부하려면 납부기한 10일 전까지 신청하여야 한다. → X (분납은 납부기한까지, 10일 전은 물납)
5. 재산세 물납의 경우 재산세 도시지역분은 물납이 가능하지만 지방교육세와 소방분 지역자원시설세는 물납할 수 없다. → O
6. 납부, 충당, 부과철회, 제척기간의 만료, 소멸시효의 완성은 납세의무 소멸사유이다. → X (부과취소가 소멸사유, 부과철회는 아님. 납세의무자의 사망도 소멸사유가 아님)
7. 소득세의 납세의무는 소득이 발생하는 때 성립한다. → X (과세기간이 끝나는 때)
8. 재산세에 부가되는 지방교육세의 납세의무 성립시기는 매년 7월 1일이다. → X (6월 1일. 7월 1일은 주민세)
9. 취득세에 부가되는 지방교육세는 과세물건을 취득하는 때 성립하고 신고할 때 확정된다. → O
10. 재산세는 원칙적으로 납세의무자가 신고하는 때 확정된다. → X (과세권자가 결정하는 때)
11. 상속으로 취득하고 취득세를 신고하지 아니한 경우 제척기간은 7년이다. → X (상속·증여·부담부증여 무신고는 10년)
12. 납세자에게 부정행위가 없고 특례제척기간에 해당하지 않는 경우 납세의무 성립일부터 7년이 지나면 종합부동산세를 부과할 수 없다. → X (5년)
13. 5천만원 이상인 국세의 징수권은 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다. → X (국세 5억원 이상, 지방세 5천만원 이상)
14. 「지방세법」에 따른 분할납부기간은 지방세 징수권 소멸시효의 중단사유이다. → X (정지사유. 중단사유는 납세고지·독촉·교부청구·압류)
15. 취득세 신고서를 제출한 날 전에 저당권 설정등기 사실이 증명되는 재산을 매각하여 취득세를 징수하는 경우 저당권에 따라 담보된 채권은 취득세에 우선한다. → O (취득세는 당해세가 아니므로 법정기일·설정일 비교)
16. 법정기일 전에 전세권이 설정된 재산의 매각에서 그 전세권에 의해 담보된 채권은 그 재산에 부과된 종합부동산세보다 우선한다. → X (당해세인 종부세가 우선. 단 '주택' 전세권·임차보증금은 배분 특례 있음)
17. 이의신청·심판청구가 있으면 압류한 재산에 대하여 결정처분이 있는 날부터 60일까지 공매처분을 보류할 수 있다. → X (30일)
18. 이의신청을 하지 않고 심판청구를 할 수 있지만 심판청구를 거치지 않고 행정소송을 제기할 수는 없다. → O
19. 종합부동산세는 무신고가산세는 부과될 수 있지만 과소신고가산세는 부과할 수 없다. → X (반대. 무신고가산세 X, 과소신고가산세 O)
20. 지방세를 감면하는 경우 가산세는 그 감면대상에 포함하지 아니한다. → O

제2장 취득세

취득세는 매년 2~3문항. **납세의무자(과점주주·배우자 간 취득), 취득시기, 과세표준, 세율(표준·중과·특례), 비과세, 신고납부기한**이 돌아가며 출제된다. 취득세는 과세물건 소재지 관할 **특별시·광역시·도**의 세금(도세)이지만 부과·징수는 시·군·구에 위임되어 있다.

핵심 암기

취득세의 제도: **신고납부, 면세점, 기한 후 신고, 중가산세**는 있다 / **소액징수면제, 누진세율, 물납, 분납**은 없다. 납세의무 성립 = 취득하는 때, 확정 = 신고하는 때(무신고 시 과세권자가 결정하는 때).

취득의 개념과 과세대상 ★★★

취득의 정의

취득이란 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 **원시취득, 승계취득 또는 유상·무상의 모든 취득**을 말한다. 등기·등록을 하지 않았더라도 **사실상 취득**하면 취득한 것으로 본다.

구분	유형	내용
승계취득	유상	매매, 교환, 현물출자, 대물변제 등
	무상	상속, 증여, 기부
원시취득	–	공유수면 매립·간척(토지), 건축(신축·재축 등), 선박 건조, 차량·기계장비·항공기 제조·조립, 광업권·어업권·양식업권 출원, 민법상 시효취득. 수용재결로 취득하는 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우는 원시취득에서 제외
간주취득 (취득의제)	토지	**지목변경 + 가액 증가**
	건축물	**개수 + 가액 증가**
	차량·기계장비·선박	**종류변경 + 가액 증가**
	과점주주	비상장법인 주식·지분 50% 초과 취득

과세대상(열거주의)

- **부동산**: 토지, 건축물(건축법상 건축물 + 시설물) — 무허가 건축물도 과세
- **부동산에 준하는 것**: 차량, 기계장비, 항공기, 선박
- **권리**: 광업권, 어업권, 양식업권
- **입목**
- **회원권**: 골프회원권, 콘도미니엄 회원권, 승마회원권, 종합체육시설 이용회원권, 요트회원권

두문자·암기법

회원권 5종 = **골·콘·승·종·요**

함정 주의

- **차량·기계장비·항공기 및 주문에 의하여 건조하는 선박**은 **승계취득의 경우에만** 과세한다(원시취득은 과세 X). "원시취득에 한하여 과세"는 틀린 지문.
- 토지의 지목변경은 **가액이 증가한 경우에만** 취득으로 본다.
- 개인 간 부동산 **교환**도 유상승계취득으로 과세한다.
- 취득 당시 사실상 현황이 분명하지 않으면 **공부상 등재 현황**에 따라 부과한다.

과점주주의 간주취득

- 과점주주: **비상장법인**의 주주 1명과 특수관계인의 소유주식 합계가 발행주식총수의 **100분의 50을 초과**하면서 권리를 실질적으로 행사하는 자
- 과점주주가 되면 해당 법인의 부동산 등(취득세 과세대상)을 취득한 것으로 본다. 세율은 **중과기준세율(2%)**.

유형	취득으로 보는 지분
법인 **설립 시** 과점주주	**과세하지 않는다**
최초로 과점주주가 된 경우	과점주주가 된 날 현재 소유한 **전체 지분**
이미 과점주주인 자의 지분 증가	**증가분**만(이전 최고 지분비율보다 증가한 부분)
과점주주였다가 일반주주가 된 후 **재차** 과점주주	이전 과점주주 당시 지분보다 **증가한 분**
과점주주 집단 내부 이전 등 **총지분비율 변동 없음**	취득 아님
다른 주주의 **감자**로 지분비율만 증가	취득 아님(주식을 취득한 것이 아님)

계산 공식·예제

- 일반주주 30% → 다른 주주로부터 25% 취득(55%) → 다시 10% 취득(65%): 55%가 된 시점에 **55% 전체**, 그 후 **10%**에 대해 납세의무.
- 설립 시 40% 주주 → 증자로 20% 추가 취득: 최초 과점주주이므로 **60% 전체**(20%가 아님).
- 설립 시 60% 주주 → 10% 추가 취득: 증가된 **10%**만(70%가 아님).
- 과점주주가 된 후 법인이 새로 취득하는 부동산: 법인만 납세의무, 과점주주는 지분이 늘지 않는 한 납세의무 없음.

납세의무자 ★★★

상황	납세의무자
원칙	**사실상 취득자**(등기·등록을 하지 않아도 소유자 또는 양수인)
건축물의 조작설비 등 부대설비를 주체구조부 취득자 외의 자가 가설	**주체구조부 취득자**
토지 지목변경, 차량 등 종류변경	변경 **시점의 소유자**
도시개발사업(환지방식)으로 지목이 사실상 변경	환지: **조합원** / 체비지·보류지: **사업시행자**
상속	**상속인 각자**(상속받는 과세물건을 취득한 것으로 봄, 공동상속인은 연대납세의무)
주택조합·재건축조합 등이 취득하는 조합원용 부동산	**조합원**(조합원에게 귀속되지 않는 부동산은 **조합**)
외국에서 차량·기계장비 등을 직접 사용·대여 목적으로 수입	수입하는 자
상속등기 후 재분할로 당초 상속분을 초과 취득	초과분은 **증여**로 취득한 것으로 봄
택지공사가 준공된 토지에 정원·부속시설물 조성·설치	**토지의 소유자**
건축물을 건축하면서 정원·부속시설물 조성·설치	**건축물을 취득하는 자**
신탁재산의 위탁자 지위 이전	**새로운 위탁자**
乙이 채권 확보를 위해 甲 소유 미등기 건물을 甲 명의로 보존등기	**甲**

정비사업·도시개발사업에서 소유자가 환지계획·관리처분계획에 따라 공급받는 건축물은 **원시취득**, 토지는 당초 소유 면적을 초과하는 면적만 **승계취득**한 것으로 본다. 채권자대위권에 의한 등기신청을 하려는 채권자는 납세의무자를 대위하여 취득세를 신고납부할 수 있고, 이 경우 지자체장은 납세의무자에게 그 사실을 **즉시 통보**하여야 한다.

배우자·직계존비속 간 취득, 부담부증여

구분	채무액 부분	채무 외 부분
일반적인 부담부증여(형제자매·사촌 등 포함)	**유상**취득	**증여**(무상)취득
배우자·직계존비속 간 부담부증여	원칙 **증여**. 다만 아래 '유상 인정 사유'가 입증되면 유상	증여

- 배우자 또는 직계존비속의 부동산 등을 취득하는 경우 **증여로 취득한 것으로 본다**. 다만 다음은 **유상취득**으로 본다.

두문자·암기법

파·경·대·교 = **파**산선고로 처분되는 부동산 취득, 공매(**경**매 포함)로 취득, **대**가를 지급한 사실을 증명(소득·재산 처분·담보 대출·상속·수증 재산 등), 등기·등록이 필요한 부동산을 서로 **교**환

대가 지급이 입증되면 전체를 유상취득으로 보되, 그 대가가 시가인정액보다 낮고 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 30% 이상인 경우는 제외한다(모의고사 지문).

취득시기 ★★★

취득 유형	취득시기
유상승계취득	① **사실상 잔금지급일** ② 확인 불가 시 **계약상 잔금지급일** ③ 계약상 잔금지급일도 명시되지 않으면 **계약일부터 60일이 경과한 날** ④ 그 전에 등기·등록하면 **등기·등록일**
연부취득	**사실상 연부금 지급일**(매회). 그 전에 등기하면 등기일 (취득가액 총액이 면세점 50만원 이하인 것은 제외)
증여 등 무상취득	**계약일**. 그 전에 등기·등록하면 등기·등록일
상속·유증	**상속(유증) 개시일**
건축·개수	**사용승인서를 내주는 날**(임시사용승인일 포함)과 **사실상 사용일 중 빠른 날**. 무허가는 사실상 사용일
도시개발법 환지처분 / 정비사업	준공검사증명서 / 준공인가증을 내주는 날과 사실상 사용일 중 빠른 날
토지 지목변경	**사실상 변경된 날과 공부상 변경된 날 중 빠른 날**. 다만 지목변경일 이전에 사용하는 부분은 **사실상 사용일**
매립·간척	**공사준공인가일**. 그 전에 사용승낙·허가를 받거나 사실상 사용하면 사용승낙일·허가일·사실상 사용일 중 빠른 날
조합원에게 귀속되지 않는 토지	주택조합: **사용검사를 받은 날** / 재건축조합: 소유권이전 고시일의 **다음 날**
이혼 재산분할, 민법상 점유 **시효취득**	**등기·등록일** (양도소득세의 시효취득은 점유개시일 — 비교)

함정 주의

- "유상승계취득은 계약상 잔금지급일에 취득한 것으로 본다" → X. 원칙은 **사실상** 잔금지급일.
- **계약 해제**: 등기·등록을 하지 않고 화해조서·인낙조서·공정증서 등으로 **유상은 취득일부터 60일 이내, 무상은 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내**에 해제 사실이 입증되면 취득으로 보지 않는다. **이미 등기·등록한 경우**에는 해제되어도 취득으로 본다.
- 연부취득은 "등기일에 관계없이" 연부금 지급일이 아니다 — 먼저 등기하면 등기일.

과세표준 — 취득당시가액 ★★★

취득세 과세표준은 **취득 당시의 가액**으로 한다. 다만 **연부취득은 연부금액**(매회 사실상 지급되는 금액, 계약보증금 포함).

취득 원인	과세표준
유상승계(매매·교환 등)	**사실상 취득가격**. 특수관계인 간 부당행위계산 시 **시가인정액**으로 결정할 수 있음
무상 — 증여	**시가인정액**. 다만 시가표준액 **1억원 이하**인 부동산은 시가인정액과 시가표준액 중 **납세자가 선택**

무상 — 상속	**시가표준액**
부담부증여	채무부담액: 유상취득 과세표준 / 시가인정액에서 채무부담액을 뺀 잔액: 무상취득 과세표준
원시취득·개수	**사실상 취득가격**. 다만 **법인이 아닌 자**가 건축하여 사실상 취득가격을 확인할 수 없으면 **시가표준액**(시가인정액 X)
토지 지목변경	증가한 가액에 해당하는 사실상 취득가격. 확인 불가 시 **지목변경 후 시가표준액 – 지목변경 전 시가표준액**
대물변제	대물변제액(추가 지급액 **포함**). 시가인정액보다 적으면 시가인정액
양도담보	양도담보에 따른 채무액. 시가인정액보다 적으면 시가인정액
교환	이전받는 부동산과 이전하는 부동산의 **시가인정액 중 높은 금액**

- **시가인정액**: 취득일 **전 6개월부터 취득일 후 3개월** 이내의 기간에 있는 매매사례가액, 감정가액, 공매(경매)가액 등
- 한꺼번에 취득하여 가격이 구분되지 않으면 한꺼번에 취득한 가격을 **시가표준액 비율**로 나눈 금액을 각각의 취득가격으로 한다.

사실상 취득가격의 범위

포함 O	포함 X
• 건설자금에 충당한 차입금의 이자(**법인만**) • 할부·연불조건부 계약에 따른 이자상당액 및 연체료(**법인만**) • 공인중개사에게 지급한 중개보수(**법인만**) • 취득대금 외 당사자 약정에 의한 취득자 조건 부담액과 채무인수액 • 국민주택채권 등의 매각차손	• **부가가치세** • 광고선전비 등 판매비용 • 전기·가스·열 등을 이용하는 자가 분담하는 비용 • **할인액**(일시급 등으로 할인받으면 할인된 금액이 취득가격)

함정 주의

건설자금이자·할부이자·연체료·중개보수는 **개인은 제외, 법인만 포함**. "개인의 건설자금이자는 취득가액에 포함한다" → X, "법인이 아닌 자가 지급한 중개보수를 포함한다" → X.

세율 ★★★

부동산 취득의 표준세율

두문자·암기법

"삼(3)팔(8) 삼(3)팔(8) 두(2) 번 잡고 일(1)등 하고 팔(8)·일오(1.5) 광복절" — 강사의 세율 암기 문장. 앞부분은 표 순서대로 상속 농지 2.**3** · 상속 기타 2.**8** · 증여 **3**.5 · 비영리 2.**8**을 가리킨다.

취득 원인	구분	세율
상속	농지(전·답·과수원·목장용지)	**1,000분의 23**
	농지 외	1,000분의 28
증여 등 무상	일반	**1,000분의 35**
	비영리사업자	1,000분의 28
	조정대상지역 내 시가표준액 3억원 이상 주택	1,000분의 120(12%)
원시취득	일반(신축, 증축·개수로 **면적 증가** 포함)	**1,000분의 28**
	매립·간척으로 취득하는 농지	1,000분의 8 (자료 표기)
공유물·합유물·총유물의 분할	–	1,000분의 23
그 밖의 원인(매매 등 유상, 법인합병 포함)	농지	1,000분의 30
	농지 외(나대지·상가 등)	**1,000분의 40**

주택 유상거래	6억원 이하	1,000분의 10
	6억원 초과 9억원 이하	(취득당시가액 × 2/3억원 – 3) × 1/100 → 1%~3%
	9억원 초과	1,000분의 30

- 조례로 **표준세율의 100분의 50 범위**에서 가감 조정할 수 있다(**중과세율은 가감 조정 불가**).
- 같은 취득물건에 **둘 이상의 세율**이 해당하면 그중 **높은 세율**.
- 공유물을 취득하면 **취득지분의 가액**을 과세표준으로 각각의 세율 적용.
- 건축(신축·재축 제외) 또는 개수로 **면적이 증가**하면 그 증가된 부분은 **원시취득**으로 보아 1,000분의 28.
- 주택을 신축·증축한 이후 그 건축물의 소유자(배우자·직계존비속 포함)가 해당 주택의 **부속토지를 유상취득**하면 **주택 유상거래 세율(1~3%)을 적용하지 않는다**(4%).
- **중과기준세율** = 표준세율에 가감하거나 세율 특례의 기준이 되는 세율로서 **1,000분의 20**.

주택 유상거래 중과(다주택·법인)

취득 후 주택 수	조정대상지역	조정대상지역 외
1주택	1,000분의 10 ~ 1,000분의 30	
2주택	4% + 중과기준세율의 100분의 200 (= 8%)	1% ~ 3%
3주택	4% + 중과기준세율의 100분의 400 (= 12%)	4% + 중과기준세율의 100분의 200 (= 8%)
4주택 이상	4% + 중과기준세율의 100분의 400 (= 12%)	
법인	4% + 중과기준세율의 **100분의 400** (= 12%)	

주택 수 계산 시 조합원입주권·분양권, 주택으로 재산세가 과세되는 오피스텔도 소유자의 주택 수에 가산한다.

중과세율

대상	세율
사치성 재산: 회원제 골프장, 고급오락장, 고급선박, 고급주택	표준세율 + 중과기준세율의 **100분의 400** (표준 + 8%)
과밀억제권역 내 공장 신설·증설, 법인의 본점·주사무소용 부동산	표준세율 + 중과기준세율의 **100분의 200** (표준 + 4%)
대도시 내 법인 설립·지점 설치·전입에 따른 부동산, 공장 신설·증설	표준세율의 **100분의 300** – 중과기준세율의 100분의 200 (표준×3 – 4%)

- 고급주택·고급오락장을 취득한 날부터 **60일 이내**(상속은 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월, 외국 주소 9개월)에 주거용·고급오락장이 아닌 용도로 사용하거나 **용도변경 공사를 착공**하면 중과세 제외.
- 고급오락장·고급주택의 부속토지 경계가 명확하지 않으면 건축물 바닥면적의 **10배**를 부속토지로 본다.
- 고급주택·골프장·고급오락장용 건축물을 증축·개수하거나 일반건축물을 증축·개수하여 고급주택 등이 된 경우 **증가되는 건축물 가액**에 중과세율 적용.

세율의 특례

표준세율 – 중과기준세율(2%)	중과기준세율(2%)만 적용
• **환매등기**를 병행하는 부동산 매매로 환매기간 내 매도자가 환매한 경우 • **상속**으로 인한 **1가구 1주택**, 감면대상 농지(자경농민) • **법인합병** • **공유물·합유물 분할**(지분 초과분 제외) • **건축물의 이전**(종전 가액 초과분 제외) • 민법에 따른 **이혼 재산분할**	• **개수**로 가액 증가(면적 증가분은 원시취득 2.8%) • 토지 **지목변경**, 차량 등 **종류변경**으로 가액 증가 • **과점주주**의 간주취득 • 존속기간 **1년 초과 임시건축물** • 무덤과 접속 부속시설물 부지인 **묘지** • 택지공사 준공 토지에 **정원 등 조성·설치** • 차량·기계장비 등을 수입하는 경우 등

두문자·암기법

표준세율–중과기준세율: "**공법은 건축법이 환상적이다**" — **공**유물분할, **법**인합병, **건축**물 이전, **환**매등기, **상**속(1가구1주택·농지) + 이혼재산분할

함정 주의

상속으로 인한 1가구 1주택 취득은 **비과세가 아니다**(특례세율 2.8% – 2% = 0.8%). 개수로 인한 가액 증가는 "표준세율 – 중과기준세율"이 아니라 **중과기준세율**. 개수로 **면적**이 증가하면 중과기준세율이 아니라 **2.8%**.

비과세 ★★★

구분	비과세	과세(예외)
국가 등의 취득	국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부, 주한국제기구의 취득	대한민국 정부기관의 취득에 과세하는 **외국정부**(상호주의)
국가 등에 귀속·기부채납 조건 취득	귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산	타인에게 매각·증여하거나, 반대급부로 **무상사용권을 제공받는 경우** 등
신탁법에 따른 신탁 (**신탁등기 병행**)	위탁자→수탁자, 신탁 종료로 수탁자→위탁자, 수탁자 변경으로 신수탁자에게 이전	**주택조합 등과 조합원 간**의 부동산 취득, 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득
법률상 환매권 행사	「징발재산정리에 관한 특별조치법」 등에 따른 환매권 행사로 매수	–
임시건축물	임시흥행장·공사현장사무소 등 존속기간 **1년을 초과하지 않는** 것	**사치성 재산**, 존속기간 1년 초과(중과기준세율)
공동주택의 개수	시가표준액 **9억원 이하** 공동주택의 개수	**대수선**, 9억원 초과
차량 등 상속	천재지변 등으로 사용할 수 없는 차량 등의 상속	–

두문자·암기법

신탁 비과세 = **탁-탁-탁**: 위**탁**자→수**탁**자, 수**탁**자→위**탁**자, 수**탁**자→신수**탁**자

부과·징수 ★★★

신고납부기한

구분	기한
일반적인 취득	취득한 날부터 **60일** 이내
증여 등 무상취득(**부담부증여 포함**)	취득일이 **속하는 달의 말일부터 3개월** 이내
상속	상속개시일이 **속하는 달의 말일부터 6개월**(외국에 주소: 9개월) 이내
토지거래허가 전에 대금 완납	허가일, 허가구역 지정 해제일 또는 축소일부터 60일 이내
취득 후 중과세 대상이 된 경우	중과세 대상이 된 날부터 60일 이내(이미 납부한 세액 공제, **가산세는 제외**)
비과세·감면 후 추징대상이 된 경우	사유발생일부터 60일 이내(가산세 제외한 기납부세액 공제)
위 기한 내에 등기·등록하려는 경우	등기·등록신청서를 등기·등록관서에 **접수하는 날까지**

두문자·암기법

취득세 날짜: **10일** = 등기·등록관서의 장이 미납·부족세액 발견 시 **다음 달 10일까지** 시장·군수·구청장에게 통보 / **30일** = 국가 등이 과세물건을 매각하면 **매각일부터 30일 이내** 지자체장에게 통보·신고 / 나머지는 모두 **60일**

가산세·면세점·납세지

- 신고·납부의무를 다하지 않으면 산출세액(부족세액)에 가산세를 합하여 **보통징수**한다. 무신고 20%, 과소신고 10%, 부정 40%, 납부지연 1일 10만분의 22.
- **중가산세**: 취득 후 신고하지 않고 **매각**하면 산출세액의 **100분의 80**. 단, 등기·등록이 필요 없는 과세물건, **지목변경·종류변경·과점주주 등 간주취득**은 제외.
- 법인의 **장부 작성·보존의무** 불이행: 산출세액·부족세액의 **100분의 10**.
- 시가인정액(또는 시가표준액)으로 신고한 후 지자체장이 경정하기 전에 **수정신고**한 경우: 과소신고가산세를 부과하지 않는다.
- **기한 후 신고**: 법정신고기한까지 신고하지 않은 자는 과세권자가 결정·통지하기 전까지 가능.
- **면세점**: **취득가액이 50만원 이하**이면 부과하지 않는다(세액·산출세액 기준 아님). 연부취득은 **연부금 총액**으로 판단. 취득일부터 **1년 이내**에 인접한 토지·건축물을 취득하면 전후 취득을 1건(1구)으로 보아 판단.
- **납세지**: 부동산 **소재지**. 납세지가 불분명하면 해당 **취득물건의 소재지**(취득자 주소지 X).

기출·모의 지문 OX

1. 차량, 기계장비, 항공기 및 주문에 의하여 건조하는 선박은 원시취득의 경우에 한하여 과세한다. → X (승계취득의 경우에만 과세)
2. 법인 설립 시 발행하는 주식을 취득함으로써 과점주주가 된 경우 해당 법인의 부동산을 취득한 것으로 본다. → X (설립 시 과점주주는 과세하지 않음)
3. 다른 주주의 주식이 감자됨으로써 대주주의 지분비율이 60%에서 70%로 증가한 경우 취득세 납세의무가 있다. → X (주식을 취득한 것이 아니므로 납세의무 없음)
4. 재건축조합이 해당 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 조합이 취득한 것으로 본다. → X (조합원이 취득한 것으로 봄)
5. 상속으로 취득하는 경우 주된 상속자를 취득세 납세의무자로 본다. → X (상속인 각자. 주된 상속자는 재산세 개념)
6. 권리의 이전에 등기가 필요한 부동산을 직계존속과 직계비속이 서로 교환한 경우 무상으로 취득한 것으로 본다. → X (유상취득)
7. 사촌형이 동생의 채무를 부담하는 부담부증여로 취득한 경우 전체를 무상으로 취득한 것으로 본다. → X (배우자·직계존비속이 아니므로 채무액은 유상)
8. 증여로 취득한 물건을 등기하지 않고 취득일부터 60일 이내에 공정증서로 계약 해제 사실이 입증되면 취득한 것으로 보지 아니한다. → X (무상취득은 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내)
9. 매립·간척으로 토지를 원시취득하는 경우 공사준공인가일 전에 사실상 사용하더라도 공사준공인가일을 취득일로 본다. → X (사용승낙일·허가일·사실상 사용일 중 빠른 날)
10. 민법상 점유로 인한 취득의 경우 점유개시일을 취득일로 본다. → X (취득세는 등기·등록일)
11. 부동산을 증여로 취득한 경우 시가표준액을 과세표준으로 한다. → X (시가인정액. 상속이 시가표준액)
12. 교환으로 취득한 경우 이전받는 부동산과 이전하는 부동산의 시가표준액 중 높은 금액을 취득당시가액으로 한다. → X (시가인정액 중 높은 금액)
13. 시가인정액이란 취득일 전 3개월부터 취득일 후 3개월 이내의 매매사례가액 등을 말한다. → X (취득일 전 6개월 ~ 후 3개월)
14. 개수로 인하여 건축물 면적이 증가한 경우 중과기준세율을 적용한다. → X (원시취득으로 보아 1,000분의 28)
15. 고급오락장을 취득하는 경우 표준세율에 중과기준세율의 100분의 200을 합한 세율을 적용한다. → X (100분의 400)
16. 매매로 취득가격 6억원인 1주택을 취득한 경우 세율은 1,000분의 20이다. → X (6억원 이하 1,000분의 10)
17. 취득세의 표준세율과 중과세율은 조례로 100분의 50 범위에서 가감 조정할 수 있다. → X (중과세율은 조정 불가)
18. 임시흥행장, 공사현장사무소 등(사치성 재산 포함) 존속기간 1년 이하 임시건축물의 취득은 비과세한다. → X (사치성 재산은 제외)
19. 중과세 대상이 된 경우 중과세율로 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제하여 60일 이내 신고납부한다. → X (가산세는 제외)
20. 재산권을 공부에 등기하려는 경우에는 취득일부터 60일 이내에 취득세를 신고납부하여야 한다. → X (등기·등록신청서를 접수하는 날까지)
21. 토지의 지목변경으로 가액이 증가한 경우 신고하지 않고 매각하면 산출세액의 100분의 80을 가산한다. → X (간주취득은 중가산세 제외)
22. 취득세액이 50만원 이하일 때에는 취득세를 부과하지 않는다. → X (취득가액 50만원 이하)
23. 등기·등록관서의 장은 취득세 미납을 발견하면 30일 이내에 시장·군수에게 통보하여야 한다. → X (다음 달 10일까지. 30일은 국가 등의 매각 통보)

제3장 등록면허세(등록분)

등록면허세는 0~2문항. 출제 포인트가 좁다 — **납세의무자, 과세표준·세율표, 납세지, 가산세 특례, 비과세**만 정확히 외우면 1문항을 확실히 잡는다.

특징과 과세대상 ★★

- 지방세 중 **도세 및 구세**. 등기·등록하는 때 납세의무가 **성립**하고, 신고하는 때 **확정**된다(무신고 시 과세권자가 결정하는 때).
- **과세대상**: 재산권과 그 밖의 권리의 설정·변경·소멸에 관한 사항을 공부에 등기·등록하는 행위. 취득을 원인으로 하는 등기·등록은 취득세를 내므로 제외하되, 다음은 등록면허세를 과세한다.
  1. 광업권·어업권·양식업권의 취득에 따른 등록
  2. 외국인 소유 취득세 과세대상 물건의 연부취득에 따른 등기·등록
  3. **취득세 부과 제척기간이 경과**한 물건의 등기·등록
  4. **취득세 면세점**에 해당하는 물건의 등기·등록
- **형식주의**: 등기·등록이 된 이후 법원 판결 등으로 그 등기·등록이 **무효·취소되어 말소**되더라도 이미 납부한 등록면허세는 **과오납으로 환급할 수 없다**.

취득세와 등록면허세 비교

구분	취득세	등록면허세
성립시기	취득하는 때	등기·등록하는 때
세율	비례세율(표준·중과·특례)	차등비례세율(종가세) + 정액세율(종량세: 건당 6,000원). **누진세율 없음**
면세점	O(취득가액 50만원 이하)	X. 대신 **최저세액 6,000원**
중가산세(80%)	O	X
기한 후 신고	O	O
물납·분납·소액징수면제	X	X
부가세	지방교육세, 농어촌특별세	지방교육세 20%(감면 시 농어촌특별세 20%)

등록면허세와 관계있는 용어: 신고납부, 표준세율, 중과세율, 도세 및 구세, 종가세, 종량세, 차등비례세율 / 관계없는 용어: 중가산세, 초과누진세율, 면세점, 소액징수면제, 물납, 분할납부.

납세의무자 ★★★

등기·등록을 **하는 자**(= 등기·등록을 받는 자, 등기부상의 권리자·명의자). 예: 매수자, 지상권자, 지역권자, 전세권자, 임차권자, 저당권자.

등기 종류	납세의무자	예
설정등기	**~권자**	전세권 설정등기 → **전세권자**(임차인), 저당권 설정 → 저당권자(채권자)
말소등기	**~설정자**	전세권 말소등기 → **전세권설정자**(소유자)
채권자 대위등기	**채무자**(등기 명의자)	채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 신고납부할 수 있고, 납부확인서를 발급받을 수 있다

과세표준과 세율 ★★★

등기 구분	과세표준	세율
소유권 **보존**등기	부동산가액	**1,000분의 8**
소유권 이전 — **상속**	부동산가액	**1,000분의 8**

소유권 이전 — 증여 등 **무상**	부동산가액	1,000분의 15
소유권 이전 — **유상**	부동산가액	1,000분의 20 (주택 유상거래는 해당 주택 취득세율의 100분의 50)
지상권 설정·이전	**부동산가액**	1,000분의 2
지역권 설정·이전	**요역지가액**	1,000분의 2
전세권 설정·이전	전세금액	1,000분의 2
임차권 설정·이전	**월 임대차금액**(보증금 X)	1,000분의 2
저당권, 가압류, 가처분, 경매신청	**채권금액**	1,000분의 2
가등기	부동산가액 또는 채권금액	1,000분의 2
말소등기, 지목변경, 합필등기, 건물구조변경 등 그 밖의 등기	**건수**	매 1건당 **6,000원**

핵심 암기

소유권 관련만 0.8% / 0.8% / 1.5% / 2%이고, 나머지 권리는 전부 **1,000분의 2**. 헷갈리는 것은 과세표준이다 — 지**상**권은 부동산가액, 지**역**권은 **요역지**가액, 임차권은 **월 임대차금액**, 가압류·가처분·저당권은 **채권금액**(부동산가액 X).

과세표준 적용 원칙

1. 등기·등록 당시의 가액으로서 **신고가액**. 신고가 없거나 신고가액이 **시가표준액보다 적으면 시가표준액**.
2. 등기·등록 당시 **자산재평가 또는 감가상각** 등으로 가액이 달라진 경우에는 **변경된 가액**(등기일·등록일 현재 법인장부·결산서 등으로 증명되는 가액).
3. 취득세 **부과 제척기간이 경과**한 물건의 등기·등록: 등록 당시 가액과 취득 당시 가액 중 **높은 금액**.
4. 채권금액으로 과세액을 정하는 경우 일정한 **채권금액이 없을 때**: 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 채권금액으로 본다.
5. 신고서상 금액과 공부상 금액이 다르면 **공부상 금액**.
6. 산출세액이 **6,000원 미만**이면 **6,000원을 세액으로 한다**(징수하지 않는 것이 아님).

세율의 조정과 중과세

- 지자체장은 조례로 **부동산 등기**에 대한 표준세율의 **100분의 50 범위**에서 가감할 수 있다(모든 등록면허세가 아니라 부동산 등기에 한함).
- **중과세**: 대도시에서 법인 설립, 지점·분사무소 설치, 대도시 밖에서 대도시로 본점·주사무소 전입에 따른 **법인등기** → 표준세율의 **100분의 300**.
- 중과세 제외 업종: **은행업, 할부금융업, 의료업** 등 대도시 중과 제외 업종.

계산 공식·예제

임대인 甲, 임차인 乙, 보증금 1억원, 월 임대차금액 100만원, 임대기간 24개월인 임차권 설정등기 → 납세의무자는 **乙(임차권자)**, 세액 = 월 임대차금액 100만원 × 2/1,000 = 2,000원이지만 6,000원 미만이므로 **6,000원**.

납세지 · 신고납부 · 비과세 ★★★

납세지

상황	납세지
부동산 등기	**부동산 소재지**(권리자·소유자 주소지 X)

같은 등록에 관계되는 재산이 **둘 이상의 지자체에 걸쳐** 있어 지자체별로 부과할 수 없을 때	**등록관청 소재지**(시가표준액 비율로 안분 X)
같은 채권의 담보를 위한 **둘 이상의 저당권** 등록	하나의 등록으로 보아 **처음 등록하는** 등록관청 소재지(맨 나중 X)
납세지가 분명하지 아니한 경우	**등록관청 소재지**

신고납부

- 신고기한: **등기·등록을 하기 전까지**(등기·등록관서에 신청서를 접수하는 날까지).
- 등록 후 중과세 대상이 된 경우: 중과세 대상이 된 날부터 **60일 이내** 신고납부.
- **신고 의제**: 신고의무를 다하지 않았더라도 산출세액을 **등록을 하기 전까지 납부**하였을 때에는 신고하고 납부한 것으로 본다 → **무신고·과소신고가산세를 부과하지 않는다**.
- 등기·등록관서의 장은 등기·등록 후 미납·부족액을 발견하면 **다음 달 10일까지** 시장·군수·구청장에게 통보.
- 부가세: 납부세액의 **지방교육세 20%**.

비과세

1. 국가·지방자치단체·지방자치단체조합·외국정부·주한국제기구가 자기를 위하여 받는 등기·등록. 다만 대한민국 정부기관의 등기·등록에 과세하는 **외국정부는 과세**.
2. 회사의 정리 또는 특별청산에 관한 법원의 촉탁 등기, 체납으로 인한 압류해제의 등기 등
3. 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지적 소관청의 지번 변경, **공무원의 착오**로 인한 지번 오기의 경정 등 단순 표시변경
4. 무덤과 이에 접속된 부속시설물의 부지로서 지적공부상 지목이 **묘지**인 토지에 관한 등기

기출·모의 지문 OX

1. 부동산등기에 대한 등록면허세 세액이 6천원 미만인 경우 해당 등록면허세를 징수하지 아니한다. → X (6,000원을 그 세액으로 한다)
2. 가압류 등기의 세율은 부동산가액의 1천분의 2이다. → X (채권금액의 1천분의 2)
3. 임차권 설정 및 이전등기는 임차보증금의 1천분의 2이다. → X (월 임대차금액의 1천분의 2)
4. 상속으로 인한 소유권 이전등기의 세율은 부동산가액의 1천분의 15이다. → X (1천분의 8. 1천분의 15는 증여 등 무상)
5. 지역권 말소등기 시 등록면허세는 요역지가액의 1천분의 2이다. → X (말소등기는 건당 6,000원)
6. 임차권 설정등기와 저당권 설정등기의 세율은 동일하다. → O (모두 1천분의 2, 과세표준만 다름)
7. 등록 당시 자산재평가의 사유로 가액이 달라진 경우에도 자산재평가 전의 가액을 과세표준으로 한다. → X (변경된 가액)
8. 취득세 제척기간이 경과한 물건의 등기는 등록당시가액과 취득당시가액 중 낮은 금액을 과세표준으로 한다. → X (높은 금액)
9. 대도시에서 할부금융업을 영위하기 위한 법인 설립등기의 세율은 표준세율의 100분의 300이다. → X (할부금융업·은행업 등은 중과 제외 업종)
10. 대도시 밖의 법인 본점을 대도시로 전입함에 따른 등기는 법인등기 세율의 100분의 200을 적용한다. → X (100분의 300)
11. 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지자체에 걸쳐 있어 지자체별로 부과할 수 없을 때에는 물건 소재지별 시가표준액 비율로 나눈다. → X (등록관청 소재지가 납세지)
12. 신고하지 않았더라도 등록 전까지 납부한 경우 무신고가산세의 100분의 50을 감면한다. → X (신고·납부한 것으로 보아 가산세를 부과하지 않음)
13. 등기가 법원 판결로 무효가 되어 말소되더라도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급할 수 없다. → O
14. 지방자치단체의 장은 모든 등록면허세의 표준세율을 조례로 100분의 50 범위에서 가감할 수 있다. → X (부동산 등기에 대한 표준세율만)
15. 대한민국 정부기관의 등기에 과세하는 외국정부의 등기에는 등록면허세를 부과하지 아니한다. → X (상호주의에 따라 과세)
16. 취득세와 등록면허세의 세율은 비례세율과 누진세율 구조로 되어 있다. → X (둘 다 누진세율 없음)

제4장 재산세

재산세는 매년 2~3문항이 나오고, 종합부동산세와 비교하는 문제까지 합치면 보유세에서만 4~5문항이다. **토지 과세대상 구분, 납세의무자, 과세표준·세율, 납기, 물납·분납, 비과세**가 빈출이다.

핵심 암기

재산세의 성격: ① 물건 소재지 관할 시장·군수·구청장이 과세하는 **시·군·구세** ② **보통징수**(신고납부 아님) ③ 과세기준일 **매년 6월 1일**에 성립, 과세권자가 **결정하는 때** 확정 ④ 차등비례세율 + 초과누진세율(**별도합산·종합합산·주택**) ⑤ 물납(1,000만원 초과)·분납(250만원 초과, 3개월) 가능 ⑥ 소액징수면제 2,000원 **미만** ⑦ 제척기간 5년.

과세대상 ★★★

- 과세대상 5가지: **토지, 건축물, 주택, 선박, 항공기**. 원칙은 **물건별 과세**이고, 종합합산·별도합산 토지만 **시·군·구 내에서 소유자별 합산**과세한다.
- **토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외**한다(건축물의 범위에 주택을 포함하지 않는다).
- 토지: 지적공부의 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상의 토지.
- **공부상 현황 ≠ 사실상 현황** → **사실상 현황**에 따라 부과. 다만 허가 등을 받지 않고 다르게 이용함으로써 사실상 현황으로 과세하면 **재산세 부담이 낮아지는 경우** 등에는 **공부상 등재 현황**.

주택의 판정

상황	처리
1동의 건물이 주거와 주거 외 용도로 사용	**주거용으로 사용되는 부분만** 주택
1구의 건물이 주거와 주거 외 용도로 사용	주거용 면적이 전체의 **100분의 50 이상**이면 (전체를) 주택
무허가·사용승인 없이 주거용으로 사용하는 면적이 전체 건축물 면적의 100분의 50 이상	그 건축물 전체를 **주택으로 보지 않고**, 부속토지는 **종합합산과세대상**
주택 부속토지의 경계가 명백하지 않은 경우	주택 바닥면적의 **10배**(도시지역 안팎 구분 없음)
다가구주택	1가구가 독립하여 구분 사용할 수 있도록 **분리된 부분을 1구의 주택**으로 봄. 부속토지는 건물면적 비율로 나눔

세목	다가구주택의 주택 수
재산세	구분된 부분 **각각**을 1구의 주택
종합부동산세(세율 적용 주택 수)	**1주택**
소득세(주택임대)	**1개**의 주택. 구분 등기된 경우 각각 1개
양도소득세	구획된 부분 각각 1주택. 다만 **하나의 매매단위**로 양도하면 전체를 하나의 주택

주택에 대한 과세방법

- 주택분 재산세는 주택의 **토지와 건물을 합산**하여 과세한다(토지분·건물분으로 나누어 과세하지 않음).
- 2인 이상 **공동소유**이거나 **토지와 건물의 소유자가 다른 경우**에도 토지와 건물 가액을 **합산한 과세표준**에 세율을 적용한 후, 산출세액을 지분별 또는 **시가표준액 비율**로 안분한다(면적 비율 X).
- 같은 시·군에 **2 이상의 주택**을 소유해도 합산하지 않고 **주택별로** 각각 세율을 적용한다.
- **고급주택**도 중과하지 않고 일반 주택과 같은 누진세율(1,000분의 1 ~ 1,000분의 4)을 적용한다.

토지의 과세대상 구분 ★★★

구분	과세방법·세율	대표 토지
분리과세	토지별 개별 과세, 비례세율 0.07% / 0.2% / 4%. **종합부동산세 과세 X**	**0.07%**: 자경농지(재촌·자경이 아니어도 영농에 직접 사용되는 개인 농지), 기준면적 이내 목장용지(도시지역 밖 등), 1990.5.31. 이전부터 **종중**이 소유한 농지·임야 등 특정 임야 **0.2%**: 읍·면지역·산업단지·공업지역의 기준면적 이내 **공장용지**, 국방상 목적으로 사용·처분이 제한되는 공장 구내 토지, **염전**, **여객자동차터미널·물류터미널**용 토지 등 산업·공급용 토지 **4%**: **회원제 골프장**용 토지, **고급오락장**용 토지
별도합산	시·군·구별 소유자별 합산, 0.2~0.4% 3단계 누진	일반 영업용 건축물의 부속토지(기준면적 이내), **시 지역 이상 주거지역 등**의 공장용 건축물 부속토지, **차고용 토지**, **자동차운전학원용 토지**, 회원제가 아닌 골프장·스키장 토지 중 **원형이 보전되는 임야**
종합합산	시·군·구별 소유자별 합산, 0.2~0.5% 3단계 누진	**나대지, 잡종지**, 기준면적 **초과** 토지, 건축물 시가표준액이 부속토지 시가표준액의 **100분의 2**에 미달하는 건축물의 부속토지(바닥면적 제외), **무허가 건축물**의 부속토지, 영농에 직접 사용하지 않는 농지, 도시지역(주거·상업·공업지역) 안의 목장용지·기준면적 초과 목장용지

함정 주의

- **염전, 터미널용 토지, 종중 소유 농지·임야** → 분리과세("종합합산"으로 바꿔 출제).
- 공장용지: **읍·면(군) 지역** = 분리과세 / **시 지역 주거·상업·녹지지역** = 별도합산 / 기준면적 초과 = 종합합산.
- 골프장: **회원제** 골프장 토지 = 분리과세(4%) / 회원제가 아닌 골프장의 **원형 보전 임야** = 별도합산.
- 무허가 건축물 부속토지는 기준면적 이내라도 **종합합산**.

납세의무자 ★★★

원칙: **과세기준일(6월 1일) 현재 사실상 소유자**. 과세기준일에 양도·양수된 경우 **양수인**. (잔금지급일이 6월 2일이면 6월 1일 현재 소유자인 **매도인**이 납세의무자)

상황	납세의무자
공유재산	지분권자(지분 표시가 없으면 **균등**한 것으로 봄)
주택의 건물과 부속토지 소유자가 다름	산출세액을 **시가표준액 비율**로 안분하여 각 소유자
소유권 변동 등을 신고하지 않아 사실상 소유자를 알 수 없음	**공부상 소유자**
공부상 개인 명의의 사실상 종중재산을 종중 소유로 신고하지 않음	**공부상 소유자**
상속등기 X + 사실상 소유자 신고 X	**주된 상속자**(민법상 상속지분이 가장 높은 사람 → 같으면 연장자). "공동상속인 각자" 아님
국가·지자체 등과 **연부**로 매매계약 + 사용권 무상 취득	**매수계약자**
국가 등이 **선수금**을 받아 조성하는 매매용 토지의 사용권 무상 취득	사용권을 무상으로 받은 자
신탁법에 따라 수탁자 명의로 등기된 **신탁재산**	**위탁자**(위탁자가 소유한 것으로 봄)
환지방식 도시개발사업·재개발의 **체비지·보류지**	**사업시행자**
파산선고 이후 파산종결 결정까지 파산재단에 속하는 재산	**공부상 소유자**
소유권 귀속이 불분명하여 사실상 소유자 확인 불가	**사용자**

- **신고의무**: 과세기준일부터 **15일 이내** 신고 — 소유권 변동·과세대상 변동이 있었으나 등기되지 않은 재산의 **공부상 소유자**, 상속등기 미이행 재산의 **주된 상속자**, 종중재산의 **공부상 소유자**, 신탁재산의 **수탁자** 등. (공유재산의 지분권자는 신고의무자가 아님) **신고하지 않아도 가산세는 없다.**

- 신탁재산의 위탁자가 재산세 등을 체납하고 위탁자의 다른 재산으로 징수하기에 부족하면, **수탁자는 그 신탁재산으로써** 위탁자의 재산세 등을 납부할 의무가 있다(물적납세의무).

과세표준과 세율 ★★★

과세표준

대상	과세표준(개인·법인 구분 없이 시가표준액 기준)
토지, 건축물	과세기준일 현재 시가표준액 × 공정시장가액비율 **70%**(법정 범위 50~90%)
주택	시가표준액 × 공정시장가액비율 **60%**(법정 범위 40~80%, 1세대 1주택은 100분의 30부터 100분의 70까지). 다만 이 금액이 **과세표준상한액**보다 크면 과세표준상한액
선박, 항공기	시가표준액(공정시장가액비율 없음)

- 시가표준액: 토지 = **개별공시지가**, 단독주택 = 개별주택가격, 공동주택 = 공동주택가격. "토지분 재산세 과세표준은 개별공시지가이다" → X(70%를 곱한 금액).
- 과세표준상한액 = 직전 연도 해당 주택의 과세표준 상당액 + (과세기준일 당시 시가표준액으로 산정한 과세표준 × 과세표준상한율)

세율

과세대상	구분	세율
토지	종합합산과세대상	1,000분의 2 ~ 1,000분의 5, 3단계 초과누진
	별도합산과세대상	1,000분의 2 ~ 1,000분의 4, 3단계 초과누진
	분리과세 — 농지(전·답·과수원), 목장용지, 임야	**1,000분의 0.7**
	분리과세 — 골프장·고급오락장용 토지	**1,000분의 40**
	분리과세 — 그 밖의 토지(공장용지 등)	1,000분의 2
건축물	골프장·고급오락장용 건축물	1,000분의 40
	시 지역 주거지역 등의 공장용 건축물	1,000분의 5
	그 밖의 건축물	**1,000분의 2.5**
주택	주택(고급주택 포함)	1,000분의 1 ~ 1,000분의 4, **4단계** 초과누진
	1세대 1주택 특례(시가표준액 9억원 이하)	1,000분의 0.5 ~ 1,000분의 3.5
선박	고급선박	1,000분의 50
	그 밖의 선박	1,000분의 3
항공기	–	1,000분의 3

- **과밀억제권역 내 공장 신설·증설** 건축물: 최초 과세기준일부터 **5년간** 1,000분의 2.5의 **100분의 500**.
- **탄력세율**: 조례로 표준세율의 100분의 50 범위에서 가감할 수 있으나, 가감한 세율은 **해당 연도에만** 적용한다(3년간·5년간 X).
- 가감한 세율을 적용한 세액이 1세대 1주택 특례세율을 적용한 세액보다 적은 경우에는 특례세율을 적용하지 않는다.
- **세부담 상한**: 토지·건축물은 직전 연도 세액 상당액의 **100분의 150**. **주택은 세부담 상한을 적용하지 않는다**(폐지, 과세표준상한제로 대체).

함정 주의

"주택 공시가격 3억원이면 세부담 상한 100분의 105", "공시가격 6억원 주택의 세부담 상한 100분의 150" → 모두 X(주택은 세부담 상한 없음). "고급주택은 1,000분의 40" → X(고급주택도 누진세율). 초과누진세율 대상을 물으면 **주택, 별도합산토지, 종합합산토지**(분리과세 토지·건축물은 비례세율).

비과세 ★★

1. 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부, 주한국제기구의 **소유** 재산. 다만 대한민국 재산에 과세하는 외국정부 재산은 과세(상호주의).
2. 국가 등이 **1년 이상** 공용·공공용으로 **무상** 사용하는 재산. → **유료**로 사용하는 경우, 소유권의 유상이전을 약정하고 취득 전에 미리 사용하는 경우에는 **과세**.
3. 「도로법」에 따른 도로와 일반인의 자유로운 통행을 위한 사설도로(건축법 시행령상 **대지 안의 공지는 과세**), 하천, 제방, 구거, 유지, 묘지
4. 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 **통제보호구역** 안의 토지. 다만 **전·답·과수원 및 대지는 과세**.
5. 산림보호구역, **채종림·시험림**, 공원자연보존지구의 임야, 백두대간보호지역의 임야
6. 임시로 사용하기 위해 건축된 건축물로서 과세기준일 현재 **1년 미만**인 것(사치성 재산 제외)
7. 비상재해구조용·무료도선용 등으로 사용하는 선박
8. 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 과세기준일 현재 **철거명령**을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물 또는 주택 — **건축물 부분만** 비과세(부속토지는 과세)

취득세 임시건축물 비과세는 존속기간 "1년을 초과하지 않는 것", 재산세는 과세기준일 현재 "1년 미만"인 것.

부과·징수 ★★★

납기

두문자·암기법

건·칠·구·토: **건**축물(선박·항공기 포함)은 **7**월, **토**지는 **9**월. 주택은 반반.

과세대상	납기
건축물, 선박, 항공기	매년 **7월 16일 ~ 7월 31일**
토지	매년 **9월 16일 ~ 9월 30일**
주택	세액의 1/2은 7월 16일~7월 31일, 나머지 1/2은 9월 16일~9월 30일. 다만 해당 연도 부과세액이 **20만원 이하**이면 조례로 7월 16일~7월 31일에 한꺼번에 부과·징수 가능

함정 주의

20만원 이하 일괄징수는 **주택만** 해당한다(토지·건축물 X). 주택 재산세는 "건물분 7월, 토지분 9월"이 아니라 **산출세액의 1/2씩**이다.

징수방법

- **보통징수**: 시장·군수·구청장이 세액을 산정하여 납기개시 **5일 전까지** 납세고지서 발부.
- 고지서: **토지**는 납세의무자별로 **한 장**, 토지 외 재산은 건축물·주택·선박·항공기로 구분하여 **물건마다 한 장** 또는 물건 **종류별로 한 장**.
- 과세대상 누락, 위법·착오 등으로 이미 부과한 세액을 변경하거나 수시부과 사유가 생기면 **수시로 부과·징수**할 수 있다.
- **소액징수면제**: 고지서 1장당 징수할 세액이 **2,000원 미만**이면 징수하지 않는다(2,000원이면 징수).
- 납세지: 토지·건축물·주택 = 소재지, 선박 = 선적항 소재지, 항공기 = 정치장 소재지.
- 부가세: 재산세액(**도시지역분 제외**)의 20% 지방교육세. 병기세목: **소방분 지역자원시설세**(납기가 같으면 재산세 고지서에 나란히 적어 고지, 분납 가능·물납 불가).

물납

1. 요건: 납부세액 **1,000만원 초과**, 해당 지자체 **관할구역 안의 부동산**에 한함.
2. 신청: 납부기한 **10일 전까지** → 시장·군수·구청장은 신청받은 날부터 **5일 이내** 허가 여부를 서면 통지.
3. 불허가 통지를 받은 날부터 **10일 이내**에 관할구역 안의 관리·처분이 가능한 **다른 부동산으로 변경 신청** 가능.
4. 물납 부동산의 평가: **과세기준일 현재의 시가**(물납 허가일·납부개시일 현재 X). 시가로 보는 가액이 둘 이상이면 과세기준일부터 가장 가까운 날의 가액.
5. 물납허가를 받은 부동산을 물납하면 **납부기한 내에 납부한 것**으로 본다.

분할납부 · 납부유예

- 분납: 납부세액 **250만원 초과** 시 납부기한이 지난 날부터 **3개월 이내**. **납부기한까지** 신청(허가 불필요). 신청을 받은 시장·군수는 이미 고지한 고지서를 납부기한 내 납부분과 분납기한 내 납부분으로 구분하여 **수정 고지**한다.
- 분납금액: 500만원 이하 → 250만원 초과금액 / 500만원 초과 → 세액의 100분의 50 이하.
- **납부유예**: 요건을 모두 충족하는 **1세대 1주택** 납세의무자가 납부기한 만료 **3일 전까지** 신청하면 허가할 수 있다. 이 경우 유예할 세액에 상당하는 **담보를 제공**하여야 한다.

두문자·암기법

재산세 날짜: **3일**(납부유예 신청: 납부기한 만료 3일 전) · **5일**(고지서 발부: 납기개시 5일 전 / 물납허가 통지 5일) · **10일**(물납 신청: 납부기한 10일 전 / 불허가 후 변경신청 10일) · **15일**(소유권 변동 등 신고: 과세기준일부터 15일)

기출·모의 지문 OX

1. 재산세 과세대상인 건축물의 범위에는 주택을 포함한다. → X (토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외)
2. 재산세 과세대상 물건이 공부상 현황과 사실상 현황이 다른 경우 공부상 등재 현황에 따라 부과한다. → X (사실상 현황. 세 부담이 낮아지는 경우 등만 공부상 현황)
3. 주택의 부속토지 경계가 명백하지 아니한 경우 주택 바닥면적의 20배(또는 도시지역 5배)를 부속토지로 한다. → X (지역 구분 없이 10배)
4. 관할구역에 2개 이상의 주택을 소유한 경우 주택의 가액을 모두 합한 금액을 과세표준으로 세율을 적용한다. → X (주택별로 각각 적용)
5. 토지와 주택에 대한 재산세 과세대상은 종합합산·별도합산·분리과세대상으로 구분한다. → X (토지만 3구분)
6. 과세기준일 현재 계속 염전으로 사용하는 토지는 종합합산과세대상이다. → X (분리과세)
7. 읍·면지역 공장용 건축물의 부속토지로서 기준면적 범위 안의 토지는 별도합산과세대상이다. → X (분리과세)
8. 시 지역의 상업지역에 소재하는 목장용지로서 기준면적을 초과하는 토지는 분리과세대상이다. → X (종합합산)
9. 신탁법에 따라 수탁자 명의로 등기된 신탁재산의 납세의무자는 수탁자이다. → X (위탁자)
10. 국가와 연부로 매매계약을 체결하고 사용권을 무상으로 받은 경우 매도계약자가 납세의무자이다. → X (매수계약자)
11. 상속등기가 이행되지 않고 사실상 소유자를 신고하지 않은 경우 공동상속인 각자가 받을 재산에 따라 납세의무를 진다. → X (주된 상속자)
12. 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우 산출세액을 면적 비율로 안분한다. → X (시가표준액 비율)
13. 소유권 변동을 과세기준일부터 15일 이내 신고하지 않으면 무신고가산세가 부과된다. → X (가산세 없음, 공부상 소유자에게 과세)
14. 재산의 소유권 변동사유가 발생하였으나 등기되지 않은 재산의 공부상 소유자는 사유발생일부터 15일 이내 신고하여야 한다. → X (과세기준일부터 15일 이내)
15. 토지분 재산세의 시가표준액은 개별공시지가에 공정시장가액비율을 곱한 금액이다. → X (시가표준액 = 개별공시지가, 곱한 금액은 과세표준)
16. 골프장, 고급오락장용 건축물의 세율은 1,000분의 50이다. → X (1,000분의 40. 1,000분의 50은 고급선박)
17. 조례로 가감한 세율은 해당 연도부터 3년간(5년간) 적용한다. → X (해당 연도에만)
18. 토지의 정기분 납부세액이 20만원 이하이면 7월 16일부터 7월 31일까지 한꺼번에 부과·징수할 수 있다. → X (주택만 해당, 토지는 9월)
19. 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원인 경우 해당 재산세를 징수한다. → O
20. 재산세 물납을 허가하는 부동산의 가액은 물납 허가일 현재의 시가로 한다. → X (과세기준일 현재의 시가)
21. 물납 불허가 통지를 받은 경우 다른 부동산으로의 변경신청은 허용되지 않는다. → X (10일 이내 변경신청 가능)
22. 지방자치단체가 1년 이상 유료로 공공용에 사용하는 개인 소유 토지에는 재산세를 부과하지 아니한다. → X (무상 사용만 비과세)
23. 철거명령을 받은 주택과 그 부속토지인 대지는 재산세를 비과세한다. → X (건축물 부분만 비과세, 부속토지는 과세)
24. 군사시설보호구역 중 통제보호구역 내의 전·답·과수원 및 대지는 과세하지 아니한다. → X (전·답·과수원·대지는 과세)
25. 재산세의 납기는 과세대상과 관계없이 동일하다. → X (건축물 7월, 토지 9월, 주택 1/2씩. 종합부동산세가 12.1.~12.15.로 동일)

제5장 종합부동산세

종합부동산세는 매년 2문항. **납세의무자 기준금액(9억·12억·5억·80억), 과세표준 산식, 1세대 1주택자 세액공제, 부과징수(12.1.~12.15., 분납 6개월, 가산세)**에 집중하고, 재산세와의 비교 문제에 대비한다.

> **핵심 암기**
> 종합부동산세 = **국세**, 과세기준일 **6월 1일**에 성립(재산세와 동일), 정부부과(원칙)이나 **신고납부 선택 가능**, 납기 **12월 1일 ~ 12월 15일**, 물납 X, 분납 O(250만원 초과, 6개월), 부가세 = 농어촌특별세 20%, 당해세, 제척기간 5년(기산일 6월 1일).

과세대상과 납세의무자 ★★★

과세대상	납세의무자(과세기준일 현재 재산세 납세의무자로서)
재산세 과세대상인 **주택**	국내 소재 주택의 공시가격 합계액이 **9억원을 초과**하는 자(**1세대 1주택자**는 **12억원 초과**)
재산세 **종합합산**과세대상 토지	공시가격 합계액이 **5억원을 초과**하는 자
재산세 **별도합산**과세대상 토지	공시가격 합계액이 **80억원을 초과**하는 자

- **건축물**(상가 등)과 **분리과세대상 토지**는 종합부동산세 과세대상이 **아니다**.
- "80억원인 자" → 납세의무 **없음**(초과해야 함).
- 신탁재산: 재산세와 같이 **위탁자**가 납세의무자(위탁자가 소유한 것으로 봄).
- 재산세의 **비과세·감면 규정은 종합부동산세에 준용**한다.

합산배제 주택(해당 연도 9월 16일 ~ 9월 30일 신고)

임대주택, 종업원 기숙사 및 국민주택규모 이하 사원용 주택, 주택건설사업자의 미분양주택, 어린이집용 주택, 등록문화유산 주택 등은 과세표준 합산에서 제외한다.

1세대와 1세대 1주택자

- **1세대**: 거주자 및 배우자와 동일한 주소에서 생계를 같이하는 가족.
- **동거봉양**(직계존속 합가): 합친 날부터 **10년** 동안 각각 별도세대 / **혼인**: 혼인한 날부터 **10년** 동안 각각 별도세대 — 합산배제 **신청과 관계없이** 적용.
- **1세대 1주택자**: 세대원 중 1명만이 1주택을 단독 소유한 경우. 1주택과 **다른 주택의 부속토지**(건물과 토지의 소유자가 다른 경우의 부속토지)를 함께 소유해도 1세대 1주택자로 본다.
- 1세대 1주택자 판정 시 **주택 수에서 제외**(신청): ① 일시적 2주택(신규주택 취득 후 **3년 이내** 종전주택 양도) ② 대통령령으로 정하는 **상속주택** ③ 대통령령으로 정하는 **지방 저가주택**
- 일반주택 + 합산배제 신고한 임대주택 각 1채 소유: 일반주택에 **주민등록이 되어 있고 실제 거주**하는 경우에 한하여 1세대 1주택자.
- **공동명의 1주택자 특례**: 부부 공동명의 1주택도 9월 16일~9월 30일에 신청하면 **1세대 1주택자(단독명의)로** 과세 가능(12억 공제 + 세액공제).

과세표준 ★★★

구분	과세표준
주택 — 개인(일반)	(주택 공시가격 합계액 – **9억원**) × 공정시장가액비율 **100분의 60**
주택 — 1세대 1주택자(단독소유)	(주택 공시가격 합계액 – **12억원**) × 100분의 60
주택 — 법인(법인으로 보는 단체 포함, 공익법인 등 제외)	공시가격 합계액 × 100분의 60 (**공제액 0원**)
종합합산과세대상 토지	(공시가격 합계액 – **5억원**) × 공정시장가액비율 100분의 100
별도합산과세대상 토지	(공시가격 합계액 – **80억원**) × 100분의 100

함정 주의

"9억원을 공제한 금액으로 한다"에서 끝나면 X — 반드시 **공정시장가액비율을 곱한 금액**이다. 법인은 9억 공제 없음. 1세대 1주택자가 아닌 일반 개인은 6억이 아니라 **9억** 공제.

세율과 세액 계산 ★★★

구분	2주택 이하	3주택 이상
개인 — 주택	1,000분의 5 ~ 1,000분의 27 (초과누진)	1,000분의 5 ~ 1,000분의 50 (초과누진)
법인 — 주택(공익법인 등 제외)	**1,000분의 27**(단일 비례세율)	**1,000분의 50**(단일 비례세율)
토지 — 별도합산	1,000분의 5 ~ 1,000분의 7	
토지 — 종합합산	1,000분의 10 ~ 1,000분의 30	

세율 적용 시 주택 수 계산

- 공동소유 주택: **공동소유자 각자**가 그 주택을 소유한 것으로 본다("지분이 가장 큰 자" X).
- 다가구주택: **1주택**.
- 합산배제 임대주택 등은 주택 수에 포함하지 않는다.

세액공제 — 1세대 1주택자(단독소유)만 · 주택분만

연령별 공제(만 60세 이상)	보유기간별 공제(5년 이상)
60세 이상 65세 미만: **20%** 65세 이상 70세 미만: **30%** 70세 이상: **40%**	5년 이상 10년 미만: **20%** 10년 이상 15년 미만: **40%** 15년 이상: **50%**

- 두 공제가 중복되면 공제율 합계 **100분의 80의 범위**에서 중복 적용.
- **토지**분 종합부동산세에는 연령·보유기간 세액공제가 **없다**. 2주택 이상 보유자도 세액공제 없음.

계산 공식·예제

甲(만 60세, 1세대 1주택 단독소유)이 2020.5.25. 취득한 공시가격 15억원 주택을 2026년 과세기준일 현재 보유:
과세표준 = (15억 – **12억**) × 60% / 연령 공제 **20%**(60세) / 보유 6년 → **20%** / 합계 40% 공제. 제척기간 기산일 2026.6.1., 고지세액 소멸시효 기산일 2026.12.16.
주택분 세액 계산 순서: 과세표준 × 세율 = 산출세액 → (–) 주택분 **재산세로 부과된 세액** 공제(가감조정 세율이 적용된 경우 그 세액, 세부담 상한을 적용받은 경우 그 상한을 적용받은 세액) → (–) 1세대 1주택자 세액공제 → 세부담 상한 적용

세부담 상한

- 해당 연도 (재산세 + 종합부동산세) 총세액 상당액이 직전 연도 총세액 상당액의 **100분의 150**을 초과하면 초과분은 없는 것으로 본다. 직전 연도 과세기준일 현재 소유한 것으로 보아 계산.
- **법인**(공익법인 등 제외) 소유 주택은 세부담 상한을 적용하지 않는다.

부과·징수 ★★★

- **과세기준일**: 매년 6월 1일 / **납기**: 매년 **12월 1일 ~ 12월 15일**(신고납부를 선택해도 동일).
- 관할세무서장이 결정하여 납부기간 개시 **5일 전까지** 주택·토지로 구분한 과세표준과 세액을 기재한 납부고지서 발부(정부부과 원칙).
- **신고납부 선택**: 12월 1일~12월 15일까지 관할세무서장에게 신고. 이 경우 세무서장의 결정은 **없었던 것으로 본다**(신고 시 확정).
- 가산세: **무신고가산세 X, 과소신고가산세 O**(신고납부 선택 후 과소신고 시).
- **분납**: 납부세액 250만원 초과 시 납부기한이 지난 날부터 **6개월 이내**. 250만원 초과~500만원 이하는 250만원 초과분, 500만원 초과는 50% 이하. 납부기한 내 분납신청서 제출. **물납은 금액과 관계없이 불가**.
- **납부유예**: 1세대 1주택자의 주택분 세액. 유예 중 그 주택을 **양도·증여**하면 허가를 **취소**. 1세대 1주택자가 **아닌** 경우에는 허가할 수 없다.

- **납세지**: 개인은 소득세법 준용(거주자 주소지 → 거소지 / 비거주자는 국내사업장 소재지 → 국내원천소득 발생 장소), 법인은 법인세법 준용. 비거주자로서 국내사업장이 없고 국내원천소득도 없으면 **주택·토지의 소재지**.

재산세와 종합부동산세 비교 ★★★

구분	재산세	종합부동산세
과세주체	시·군·구(지방세)	국가(국세)
과세대상	토지·건축물·주택·선박·항공기	주택, 종합합산·별도합산 토지(**건축물·분리과세토지 X**)
과세기준일·성립	매년 6월 1일 (동일)	
합산 방법	주택: 주택별 각각 과세 / 별도·종합합산토지: **시·군·구별** 소유자별 합산	주택·토지 모두 **전국** 소유자별 합산
확정	과세권자 결정	과세권자 결정(신고납부 선택 시 신고)
납기	7.16~7.31(건축물·선박·항공기), 9.16~9.30(토지), 주택 1/2씩	12.1~12.15(대상 구분 없이 동일)
물납 / 분납	1,000만원 초과 / 250만원 초과·3개월	X / 250만원 초과·**6개월**
세부담 상한	토지·건축물 150%, 주택 X	150%(법인 주택 X)
부가세	지방교육세 20%	농어촌특별세 20%
가산세	납부지연가산세만	과소신고가산세 O, 무신고가산세 X

기출·모의 지문 OX

1. 별도합산·종합합산·분리과세대상 토지는 모두 종합부동산세 과세대상이다. → X (분리과세대상 토지는 제외)
2. 별도합산대상 토지의 공시가격 합계액이 80억원인 자는 종합부동산세 납세의무가 있다. → X (80억원을 초과해야 함)
3. 1세대 1주택 단독명의자는 공시가격 합계액이 9억원을 초과하면 납세의무가 있다. → X (12억원 초과)
4. 주택분 과세표준(1세대 1주택 아님)은 주택 공시가격 합산액에서 6억원을 공제한 금액으로 한다. → X (9억원 공제 후 공정시장가액비율 60%를 곱한 금액)
5. 2주택을 소유하여 1천분의 27의 세율이 적용되는 법인의 과세표준은 공시가격 합산액에서 9억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액이다. → X (법인은 0원 공제)
6. 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 지분이 가장 높은 자가 소유한 것으로 본다. → X (공동소유자 각자)
7. 혼인으로 1세대 2주택이 된 경우 9월 16일~9월 30일에 합산배제를 신청하면 1세대 1주택자로 본다. → X (신청과 관계없이 혼인한 날부터 10년간 각각 별도세대)
8. 1세대가 일반주택과 합산배제 신고한 임대주택을 각 1채 소유한 경우 일반주택에 실제 거주하지 않더라도 1세대 1주택자에 해당한다. → X (주민등록 + 실제 거주해야 함)
9. 연령별 공제와 보유기간별 공제가 중복되면 공제율 합계 100분의 70 범위에서 중복 공제한다. → X (100분의 80)
10. 과세기준일 현재 만 60세인 자가 보유한 종합부동산세 과세대상 토지에 대하여는 연령별 세액공제를 받을 수 있다. → X (세액공제는 1세대 1주택자의 주택분만)
11. 1세대 1주택자는 보유기간이 3년 이상이면 보유기간별 세액공제를 받을 수 있다. → X (5년 이상)
12. 관할세무서장은 종합부동산세를 결정하여 해당 연도 12월 16일부터 12월 31일까지 부과·징수한다. → X (12월 1일 ~ 12월 15일)
13. 신고납부방식을 선택한 납세의무자는 과세표준과 세액을 11월 16일부터 11월 30일까지(또는 9월 16일~9월 30일) 신고하여야 한다. → X (12월 1일 ~ 12월 15일)
14. 납세고지서는 납부기간 개시 10일 전까지 발부하여야 한다. → X (5일 전)
15. 납부세액이 250만원을 초과하면 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내 분납할 수 있다. → O
16. 종합부동산세 납부세액이 1,000만원을 초과하면 국내 소재 부동산으로 물납 신청할 수 있다. → X (종부세는 물납 불가)
17. 신고납부를 선택하여 과소신고한 경우라도 과소신고가산세는 적용되지 않는다. → X (과소신고가산세는 적용됨)
18. 관할세무서장은 1세대 1주택자가 아닌 경우에도 주택분 종합부동산세액의 납부유예를 허가할 수 있다. → X (1세대 1주택자만)
19. 비거주자인 개인으로서 국내사업장이 없고 국내원천소득이 없는 자가 종합합산과세대상 토지를 소유한 경우 그 토지 소재지를 납세지로 한다. → O
20. 법인(공익법인 아님) 소유 주택에 대해서는 세부담 상한을 적용하지 아니한다. → O
21. 재산세의 경우 과세대상과 관계없이 납부기간이 동일하지만 종합부동산세는 과세대상별로 납부기간이 다르다. → X (반대)
22. 상업용 건축물에 대한 종합부동산세의 과세기준일은 6월 1일이며 12월 1일부터 12월 15일까지 납부한다. → X (건축물은 종부세 과세대상이 아님)

제6장 소득세 총설과 부동산임대 사업소득

소득세 총설(거주자·과세기간·납세지)은 양도소득세 문제의 선택지로 매년 등장하고, 주택임대소득은 1문항이 거의 고정 출제된다. 분량이 적으니 확실히 챙긴다.

소득세 총설 ★★

과세방법

소득	과세방법
이자·배당·사업(부동산임대업 포함)·근로·연금·기타소득	**종합과세**: 종류에 관계없이 과세기간(1.1.~12.31.) 단위로 합산하여 종합소득세
퇴직소득, **양도소득**	**분류과세**: 다른 소득과 합산하지 않고 각각 별도로 과세. 양도소득 과세표준은 종합소득·퇴직소득 과세표준과 **구분하여 계산**(합산 X)

거주자와 비거주자

구분	개념	납세의무 범위	납세지
거주자	국내에 **주소**를 두거나 **183일 이상** 거소를 둔 개인	국내소득 + 국외소득	**주소지**(주소지가 없으면 **거소지**) 관할 세무서. 부동산 소재지 X
비거주자	거주자가 아닌 개인	국내원천소득만	**국내사업장 소재지**(사업장이 없으면 국내원천소득이 발생하는 장소)

- **국외자산 양도**: 양도일까지 계속하여 **5년 이상** 국내에 주소 또는 거소를 둔 거주자만 납세의무가 있다(3년 X). 비거주자는 국외자산 양도에 대해 납세의무 없음.
- 종합부동산세 납세지는 소득세법 규정을 준용한다.

과세기간

구분	과세기간
원칙	매년 1월 1일 ~ 12월 31일(사업 개시·폐업과 무관)
거주자가 **사망**	1월 1일 ~ **사망일**
거주자가 **출국**하여 비거주자가 되는 경우	1월 1일 ~ **출국일**

부동산임대업 사업소득의 범위 ★★

항목	과세 여부
부동산 또는 부동산상의 권리(전세권 등)의 대여	사업소득(부동산임대업)
지역권·지상권의 설정·대여	원칙 부동산임대업 소득. **공익사업과 관련**하여 설정·대여 → **기타소득**
미등기 부동산의 임대	과세
사업자등록 여부	등록 여부와 **관계없이** 과세("사업자등록을 한 경우에 한하여" X)
임차인이 부담한 공공요금이 실제 납부액을 초과하는 경우 그 초과금액	총수입금액에 산입(과세)
간주임대료 계산 시 차감하는 금융수익	보증금 등의 운용에서 발생한 **수입이자·할인료·배당금**
논·밭을 **작물 생산**에 이용하게 하고 받는 임대소득	**비과세**
주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금	종합소득 과세표준 계산 시 **공제**

비주거용 건물(상가 등) 임대업에서 발생한 결손금	종합소득 과세표준 계산 시 공제 **X**(부동산임대업 소득에서만 이월공제)

부동산임대업 소득의 납세지는 부동산 소재지가 아니라 거주자의 주소지이다.

주택임대소득 ★★★

보유 주택 수	월세(임대료)	보증금(간주임대료)
1주택	원칙 **비과세**. 다만 **고가주택**(과세기간 종료일 또는 양도일 현재 **기준시가 12억원 초과**)과 **국외 주택**은 **과세**	과세 안 함
2주택	과세	과세 안 함(다만 2주택 모두 기준시가 12억원 초과 고가주택인 경우 과세 — 강의자료)
3주택 이상	과세	보증금 등 합계액이 **3억원을 초과**하는 경우 간주임대료 과세. 주택 수·보증금 계산 시 **전용면적 40㎡ 이하 + 기준시가 2억원 이하** 소형주택은 제외

- 주택 수 판정: **본인과 배우자**의 주택을 **합산**한다(각각 판단 X). 공동소유 주택은 원칙적으로 **지분이 가장 큰 자**의 소유로 계산. 다가구주택은 1개의 주택(구분 등기되면 각각).
- 국외 소재 주택의 임대소득은 **주택 수에 관계없이 과세**(기준시가 5억원 국외 1주택도 과세).
- 1주택자가 기준시가 13억원(15억원) 주택을 **전세**로 임대: 간주임대료는 1주택이므로 과세 안 함(고가주택이라도 보증금은 3주택 이상부터).
- 주거용 건물 임대업 수입금액 합계 **2천만원 이하**: 종합과세와 **분리과세 중 선택** 가능.
- 과세되는 주택임대소득은 **사업소득**으로서 종합소득금액에 합산된다.

함정 주의

양도소득세의 고가주택은 "양도 당시 **실지거래가액** 12억원 초과", 임대소득의 고가주택은 "**기준시가** 12억원 초과". 간주임대료 과세 기준은 "3주택 이상 + 보증금 합계 **3억원 초과**"이지 2억원·4억원이 아니다(4억원이면 과세).

기출·모의 지문 OX

1. 비거주자는 국외에 있는 건물의 양도로 발생하는 소득에 대하여 양도소득세 납세의무가 있다. → X (국외자산은 5년 이상 국내 주소·거소를 둔 거주자만)
2. 거주자가 국내에 3년 이상 주소를 둔 경우 국외자산 양도 시 양도소득세 납세의무가 있다. → X (5년 이상)
3. 거주자의 소득세 납세지는 부동산 소재지로 한다. → X (주소지, 없으면 거소지)
4. 거주자가 국내 상가건물을 양도한 경우 주소지와 소재지가 다르면 납세지는 거주자의 주소지이다. → O
5. 양도소득에 대한 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득 과세표준과 합산하여 계산한다. → X (구분하여 계산)
6. 비주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다. → X (주거용 건물 임대업 결손금만 공제)
7. 공익사업과 관련하여 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득이다. → X (기타소득)
8. 국내에 소재하는 논·밭을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생하는 소득은 소득세를 과세하지 아니한다. → O
9. 주택을 임대하여 얻은 소득은 사업자등록을 한 경우에 한하여 납세의무가 있다. → X (등록 여부와 무관)
10. 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세하지 아니한다. → X (주택 수에 관계없이 과세)
11. 본인과 배우자가 각각 국내 주택을 소유한 경우 합산하지 않고 각 거주자별로 1주택 여부를 판단한다. → X (합산하여 판단)
12. 1주택 소유 거주자가 과세기간 종료일 현재 기준시가 13억원인 주택을 전세금을 받고 임대한 소득은 과세되지 아니한다. → O (보증금은 3주택 이상부터 과세)
13. 3주택(소형주택 아님) 소유자가 받은 보증금 합계액이 2억원인 경우 간주임대료를 총수입금액에 산입한다. → X (3억원 초과인 경우)
14. 甲과 乙이 고가주택이 아닌 공동소유 1주택(甲 40%, 乙 60%)을 임대하는 경우 비과세 여부 판정 시 甲과 乙이 각각 1주택을 소유한 것으로 본다. → X (원칙적으로 지분이 큰 乙의 소유)
15. 주거용 건물 임대업 수입금액 합계액이 2천만원 이하이면 종합과세와 분리과세 중 선택할 수 있다. → O

제7장 양도소득세 ① 과세대상·양도의 범위·양도시기

양도소득세는 부동산세법 **16문항** 중 비중이 가장 큰 파트로, 보통 **4~6문항**이 출제된다. 그중에서도 이 단원(과세대상·양도의 범위·양도시기)은 **계산 없이 암기만으로 점수가 나오는 구간**이므로, 합격선 **40점**을 확보하려면 반드시 먼저 끝내 두어야 한다. 이 단원은 "무엇에 과세하는가(과세대상) → 어떤 거래를 양도로 보는가(양도의 범위) → 언제 양도한 것으로 보는가(양도·취득시기)"의 세 덩어리로 이루어져 있고, 출제는 대부분 O/X 바꿔치기 형태로 나온다.

핵심 암기

- **과세대상**: 토지·건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산, 주식 등, 파생상품, 신탁수익권의 **6**가지 묶음으로 외운다.
- **양도의 정의**: 자산에 대한 등기·등록과 관계없이 그 자산을 **유상**으로 이전하는 것. 따라서 "무상이전(상속·증여)"은 양도가 아니다.
- **양도시기 원칙**: **사실상의 대금청산일**. 계약서상 잔금지급일이 아니라 실제로 잔금을 치른 날이다.
- **가장 잦은 함정 3개**: ① 미완성 자산은 "대금청산일"이 아니라 **완성·확정된 날**, ② 배우자·직계존비속 간 부담부증여는 "항상" 양도가 아닌 것이 아니라 채무부담이 입증되면 그 채무액 부분은 양도, ③ 양도담보는 원칙적으로 양도가 아니지만 채무불이행으로 변제에 충당되면 양도.

1. 양도소득세 과세대상 ★★★

양도소득세는 모든 자산의 처분에 과세하는 것이 아니라, 소득세법이 열거한 자산을 양도할 때에만 과세한다. 즉 **열거주의**이므로 목록에 없는 자산을 처분한 이익에는 양도소득세가 과세되지 않는다.

대분류	세부 과세대상	유의사항
(1) 토지 및 건물	토지, 건물(부속시설물·구축물 포함)	가장 기본이 되는 과세대상이다.
(2) 부동산에 관한 권리	① 지상권, 전세권, **등기된** 부동산임차권 ② 부동산을 취득할 수 있는 권리(분양권 등)	임차권은 등기된 것만 과세대상이다. "부동산임차권"이라고만 써 있고 등기 여부를 빼면 틀린 지문이 된다.
(3) 기타자산	① 사업에 사용하는 토지·건물 및 부동산에 관한 권리와 함께 양도하는 영업권 ② 특정시설물 이용권·회원권(골프회원권 등) ③ 토지·건물과 함께 양도하는 이축권	영업권과 이축권은 **부동산과 함께 양도될 때에만** 양도소득세 과세대상이 된다. 다만 이축권 가액을 **별도로 신고**하는 경우에는 양도소득이 아니라 **기타소득**으로 분류된다.
(4) 주식 등	주식·출자지분 등	부동산세법 시험에서는 깊게 묻지 않으나, 과세대상 목록에 포함된다는 점은 알아야 한다.
(5) 파생상품	파생상품의 거래·행위로 발생하는 소득	목록 자체를 묻는 문제가 나온다.
(6) 신탁수익권	신탁의 이익을 받을 권리	목록에 포함된다.

두문자·암기법

"토·부·기 + 주·파·신" — 토지와 건물, 부동산에 관한 권리, 기타자산이 앞의 세 덩어리(부동산 등)이고, 주식 등, 파생상품, 신탁수익권이 뒤의 세 덩어리다.

기타자산 세 가지는 **"영·회·이"** — 영업권, 회원권(특정시설물 이용권), 이축권. 이 중 **영업권과 이축권은 "함께 양도"**라는 꼬리표가 붙는다는 점만 따로 외운다.

함정 주의

- "부동산임차권은 등기 여부와 관계없이 양도소득세 과세대상이다" → **틀린 지문**이다. **등기된** 부동산임차권만 과세대상이다.
- "토지·건물과 함께 양도하는 이축권은 그 가액을 별도로 신고하더라도 양도소득세가 과세된다" → **틀린 지문**이다. 별도로 신고하면 **기타소득**이다.
- 영업권은 사업에 사용하는 토지·건물 및 부동산에 관한 권리와 함께 양도되는 경우를 전제로 기타자산에 들어간다는 점을 정확히 읽어야 한다.

1-1. 분양권과 입주권(조합원입주권)의 비교

둘 다 "주택 그 자체"는 아니지만 세법상 취급이 갈리기 때문에 표로 대조해 외워야 한다. 특히 **장기보유특별공제**에서 결론이 달라지는 것이 핵심 출제 포인트다.

구분	주택인가	주택 수에 포함	취득세 과세대상	양도세 과세대상
입주권	X(주택 아님)	O	X	O
분양권	X(주택 아님)	O	X	O

구분	장기보유특별공제	양도소득기본공제
입주권	**적용 O** — 다만 관리처분계획인가일 전 종전 부동산의 보유기간분에 대해서만 적용한다.	적용 O
분양권	**적용 X**	적용 O

핵심 암기

입주권과 분양권은 **"주택 아님 · 주택 수는 포함 · 취득세는 아님 · 양도세는 과세 · 기본공제는 적용"**까지 전부 같고, **장기보유특별공제 하나만 다르다**. 입주권은 **O**(관리처분계획인가일 전 종전 부동산 보유기간분만), 분양권은 **X**. 입주권은 "원래 내 부동산이 권리로 바뀐 것"이라 과거 보유기간을 인정해 주고, 분양권은 "처음부터 권리"라 인정할 보유기간이 없다고 이해하면 헷갈리지 않는다.

2. 양도의 형태 — 양도로 보는 경우와 보지 않는 경우 ★★★

"양도"란 자산에 대한 등기·등록과 관계없이 그 자산을 유상으로 이전하는 것을 말한다. 따라서 판단 기준은 언제나 두 가지다. ① 대가가 오갔는가(유상성), ② 자산이 실질적으로 남에게 넘어갔는가(이전성). 아래 표에서 O는 양도에 해당하는 경우, X는 양도로 보지 않는 경우다.

유형	구체적 사례	양도 여부	이유·설명
매매	매매 등 유상으로 자산을 이전하는 경우	O	양도의 가장 전형적인 형태다.
무상이전	상속, 증여	X	대가가 없으므로 양도가 아니다. 상속세·증여세의 영역이다.
경매·공매	일반적인 경매·공매로 타인에게 넘어간 경우	O	강제로 이루어져도 대가를 받고 소유권이 넘어가므로 양도다.
경매·공매(자기 재취득)	경매·공매로 자기가 자기 자산을 재취득한 경우	X	소유자가 그대로이므로 자산의 이전이 없다.
교환	일반적인 자산의 교환	O	서로 대가(자산)를 주고받았으므로 쌍방 모두 양도에 해당한다.
경계선 변경	지적경계선 변경을 위한 토지의 분할	X	경계를 바로잡기 위한 정리일 뿐 실질적인 유상이전이 아니다.
현물출자	법인에 대한 현물출자	O	자산을 넘기고 주식·지분이라는 대가를 받으므로 유상이전이다.
대물변제	대물변제(조세의 물납 포함)	O	자산을 넘겨 채무(세금)를 소멸시키므로 그만큼 대가를 받은 것이다.
환지(표시변경)	환지처분으로 지목 또는 지번만 변경된 경우	X	토지의 표시만 바뀌었을 뿐 소유권이 이전된 것이 아니다.
환지(감환지)	환지로 면적이 감소된 경우	O	감소된 부분을 유상으로 양도한 것으로 본다.

환지(제3자 처분)	환지받은 토지나 체비지 등을 제3자에게 처분하는 경우	O	제3자에게 대가를 받고 넘기는 통상의 양도다.
이혼(위자료)	위자료로 소유권을 이전하는 경우	O	위자료 지급채무를 부동산으로 갚는 대물변제와 같으므로 양도다.
이혼(재산분할)	재산분할청구권(민법 제839조의2)에 의한 이전	X	본래 자기 몫의 재산을 되찾아 가는 것(지분의 환원)이므로 양도가 아니다.
수용	공익사업 등으로 자산이 수용되는 경우	O	본인 의사와 관계없이 이루어져도 보상금이라는 대가를 받으므로 양도다.
부담부증여 (채무액분)	증여가액 중 채무액에 해당하는 부분	O	수증자가 채무를 떠안은 만큼 증여자가 대가를 받은 셈이므로 그 부분은 양도다.
부담부증여 (가족간)	배우자·직계존비속 간의 부담부증여	원칙 X 입증시 O	원칙적으로 채무인수를 인정하지 않아 전부 증여로 보지만, 채무부담 사실이 객관적으로 입증되면 그 채무액 부분은 양도로 본다.
양도담보(정상)	요건을 갖추어 신고한 양도담보	X	형식은 소유권 이전이지만 실질은 담보 제공이므로 양도가 아니다.
양도담보 (채무불이행)	채무불이행으로 그 자산이 변제에 충당된 경우	O	담보가 실제로 채권자의 것이 되어 채무를 소멸시켰으므로 이때 양도가 있었던 것으로 본다.
가족간 양도 (원칙)	배우자·직계존비속에 대한 양도(원칙)	X	양도가 아니라 증여로 추정하여 증여세를 과세하는 것이 원칙이다.
가족간 양도 (입증시)	대가를 지급받은 사실(양도 사실)이 입증되는 경우	O	실질이 유상이전임이 확인되므로 양도로 인정한다.
신탁해지	법원의 확정판결에 의한 신탁해지로 인한 소유권 이전	X	본래 위탁자의 재산이 되돌아오는 것이므로 양도가 아니다.
공유물분할(단순)	공유자의 지분 변경 없이 단순 분할한 경우	X	가지고 있던 지분만큼 현물로 나눈 것이어서 이전이 없다.
공유물분할 (지분변경)	분할로 공동지분이 변경되는 경우(지분 감소분)	O	줄어든 지분만큼 다른 공유자에게 유상으로 넘긴 것으로 본다.
계약 무효	매매원인 무효의 소로 소유권이 환원된 경우	X	계약이 처음부터 무효였으므로 애초에 양도가 없었던 것이 된다.
계약 해제	적법하게 성립된 계약이 당사자 합의로 해제되어 원소유자에게 환원된 경우	O	유효했던 소유권이 되돌아가는 것이므로 **또 다른 양도**로 본다.
사업적 양도	건설업자의 신축주택 양도, 부동산매매업자의 토지 등 양도	**과세대상 아님**	사업·영업으로서의 양도이므로 양도소득세가 아니라 **사업소득(종합소득세)**으로 과세된다.

두문자·암기법

양도로 보지 않는 것(X) 묶음: 상속·증여, 자기 재취득 경매·공매, 지적경계선 변경을 위한 분할, 지목·지번만 바뀐 환지, 재산분할청구권, (요건 갖춘) 양도담보, 확정판결에 의한 신탁해지, 지분 변경 없는 공유물 단순분할, 매매원인 무효.

한 줄로: **"무상 · 자기 것 그대로 · 원래 내 몫 환원"**이면 양도가 아니다. 반대로 **대가가 오갔거나 내 몫이 줄었으면** 양도다.

함정 주의

- **매매원인 무효(X)** vs **합의해제로 인한 환원(O)** — 이 둘을 붙여 놓고 바꿔치기하는 문제가 자주 나온다. "무효"는 처음부터 없던 일이라 양도가 아니고, "적법한 계약의 합의해제"는 유효한 소유권이 되돌아가는 것이라 또 다른 양도다.
- **위자료(O)** vs **재산분할청구권(X)** — 이혼 관련은 이 대비가 그대로 출제된다.
- **양도담보**는 "원칙 X"만 외우면 틀린다. 채무불이행으로 변제에 충당되면 O다.
- **환지**는 세 갈래다. 지목·지번 변경(X) / 면적 감소분(O) / 체비지 등 제3자 처분(O).
- **부동산매매업자·건설업자의 양도**는 "양도소득세 과세대상"이라고 하면 틀린 지문이다. **사업소득**으로 과세된다.
- **경매·공매**도 "자기가 재취득"이라는 단서가 붙으면 결론이 X로 뒤집힌다.

3. 부담부증여 ★★

부담부증여란 증여를 하면서 수증자에게 증여자의 채무(예: 전세보증금, 은행 대출)를 함께 떠넘기는 것을 말한다. 수증자가 갚기로 한 채무액만큼은 증여자가 대가를 받은 것과 같으므로, 그 부분은 **유상이전(양도)**으로 보아 증여자에게 양도소득세가 과세되고, 나머지 부분만 **증여**로 보아 수증자에게 증여세가 과세된다.

구분	채무액에 해당하는 부분	채무액 외의 부분
일반적인 경우 (배우자·직계존비속이 아닌 자 간)	**유상이전 = 양도** (증여자에게 양도소득세)	**증여** (수증자에게 증여세)
배우자 또는 직계존비속 간 — **원칙**	**전체를 증여로 본다**(채무액 부분도 양도로 보지 않음)	
배우자 또는 직계존비속 간 — **채무부담 사실이 입증되는 경우**	**유상이전 = 양도**	**증여**

배우자·직계존비속 간에는 실제로 채무를 인수하지 않으면서 세금만 줄이려는 시도가 많기 때문에, 원칙적으로 채무인수를 인정하지 않고 전부 증여로 본다. 다만 아래와 같이 **채무부담 사실이 객관적으로 입증되는 경우**에는 일반적인 경우와 똑같이 처리한다.

- 공매 또는 경매로 처분된 경우
- 파산선고로 처분된 경우
- 등기·등록을 요하는 자산의 교환인 경우
- 소득 증명이 있는 자가 자기 재산을 처분한 금액으로 채무를 변제한 경우 등(자기 소득이나 재산 처분·담보 등으로 실제 채무를 부담한 사실이 증명되는 경우)

두문자·암기법

배우자·직계존비속 간에도 **채무액 부분을 양도로 보는 예외** = **"파·경·대·교"**
파산선고로 처분 · 경매(공매)로 처분 · 대가지급(소득이나 재산 처분·담보로 실제 변제) · 교환(등기·등록을 요하는 자산의 교환)

함정 주의

"배우자 간 부담부증여의 경우 수증자가 인수한 채무액은 **항상** 양도로 보지 아니한다"는 지문은 **틀렸다**. "항상"이 함정이다. 원칙은 전부 증여이지만, 채무부담 사실이 객관적으로 입증되면 그 채무액 부분은 양도로 본다. 시험에서는 "항상", "예외 없이", "관계없이" 같은 단정어가 붙으면 일단 의심해야 한다.

4. 양도 또는 취득시기 ★★★

양도시기·취득시기는 보유기간 계산(세율·장기보유특별공제), 신고기한, 적용 법령의 기준이 되므로 매년 출제된다. **원칙은 사실상의 대금청산일**이고, 나머지는 모두 "대금청산일로 잡기 곤란한 상황"에 대한 예외라고 이해하면 정리가 쉽다.

구분	양도 또는 취득시기	보충 설명
① 원칙	사실상의 대금청산일	계약서상 잔금지급일과 관계없이 실제로 잔금을 치른 날이다.

② 대금청산일이 불분명한 경우	**등기·등록접수일** 또는 명의개서일	실제 청산일을 알 수 없으니 공부상 기록일을 기준으로 삼는다.
③ 대금청산 전에 등기한 경우	**등기접수일**	잔금을 치르기 전에 이미 등기를 넘겼다면 그 등기접수일이 기준이 된다.
④ 장기할부조건	소유권이전등기 접수일 · 인도일 · 사용수익일 중 **빠른 날**	대금이 오래 나뉘어 들어오므로 셋 중 가장 빠른 날로 앞당겨 잡는다.
⑤ 수용	대금을 청산한 날 · 수용의 개시일 · 소유권이전등기접수일 중 **빠른 날**	보상금 지급이 지연될 수 있으므로 셋 중 빠른 날로 본다.
⑥ 자기가 건설한 건축물(원시취득)	허가를 받은 경우: **사용승인서 교부일**(임시사용승인 포함) 무허가건축물: **사실상의 사용일**	허가 여부에 따라 기준이 갈린다. 허가받은 건물은 사용승인서 교부일, 허가 없이 지은 건물은 실제로 쓰기 시작한 날이다.
⑦ 상속	**상속이 개시된 날**(피상속인 사망일)	등기일이 아니라 사망일이다.
⑧ 증여	**증여를 받은 날**	증여받은 날을 취득시기로 본다.
⑨ 점유(민법상 시효취득)	**점유를 개시한 날**	취득세에서는 시효취득의 취득시기를 등기일로 보므로 서로 다르다. 세목을 바꿔 묻는 함정이 자주 나온다.
⑩ 환지처분	원칙: **환지 전 토지의 취득일** 면적이 증감된 부분: **환지처분 공고가 있은 날의 다음날**	땅의 모양만 바뀐 것이므로 원래 취득일을 그대로 이어받되, 권리면적보다 늘거나 줄어든 면적만 새 기준일을 적용한다.
⑪ 완성·확정되지 않은 자산을 양도한 경우로서 대금청산일까지 완성·확정되지 않은 경우	그 목적물이 **완성 또는 확정된 날**	**"대금청산일"이 아니다.** 실제 기출에서 이 자리를 "대금을 청산한 날"로 바꿔치기한 오답 지문이 출제되었다.
⑫ 매매원인 무효 판결에 의해 환원된 토지	그 자산의 **당초 취득일**	계약이 무효였으므로 처음 취득한 날이 그대로 취득시기가 된다.

핵심 암기

- **"빠른 날" 두 개**: 장기할부(등기접수일·인도일·사용수익일)와 수용(대금청산일·수용개시일·등기접수일). 둘 다 셋 중 **빠른 날**이다.
- **무상취득 두 개**: 상속은 상속개시일(사망일), 증여는 증여받은 날.
- **자가 건축**: 허가 O → 사용승인서 교부일(임시사용승인 포함), 허가 X → 사실상의 사용일.
- **세목 대비**: 시효취득의 취득시기는 양도소득세는 점유개시일, 취득세는 등기일로 서로 다르다.

함정 주의

- "대금청산일" 계열 세 줄은 순서대로 읽어야 한다. 원칙은 사실상의 대금청산일 → 불분명하면 등기·등록접수일 → 청산 전에 등기했으면 등기접수일. 이 셋을 서로 바꿔 놓는 것이 전형적인 출제 방식이다.
- 미완성·미확정 자산의 양도시기를 "대금을 청산한 날"이라고 하면 **틀린 지문**이다. 정답은 **완성 또는 확정된 날**이다.
- 환지처분은 원칙(환지 전 토지의 취득일)과 증감된 면적(공고일의 다음날)을 구분해야 한다. "공고가 있은 날"이라고만 하면 틀린다.
- 상속의 취득시기를 "상속등기 접수일"로 바꿔 놓는 지문에 주의한다. **상속개시일(사망일)**이다.

양도시기·취득시기는 "언제 샀고 언제 팔았는가"를 확정하는 규정이므로, 뒤에 나오는 보유기간 판정(세율 적용, 장기보유특별공제, 비과세 요건 판단)과 신고·납부기한 계산의 출발점이 된다. 이 단원에서 시기 규정을 확실히 잡아 두면 이후 단원의 계산 문제에서 실수가 크게 줄어든다.

기출·모의 지문 OX

1. 소득세법 시행령 제151조 제1항에 따른 양도담보계약을 체결한 후 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당하는 경우는 양도에 해당한다. → O (양도담보는 원칙적으로 양도로 보지 않지만, 채무불이행으로 변제에 충당되는 때에는 양도로 본다.)
2. 배우자 간 부담부증여의 경우 수증자가 인수한 증여자의 채무액은 증여재산가액에서 공제하지 아니하고 증여세가 과세되므로 항상 양도로 보지 아니한다. → X ("항상"이 함정이다. 원칙은 전부 증여로 보지만, 채무부담 사실이 객관적으로 입증되는 경우에는 그 채무액에 해당하는 부분을 양도로 본다.)
3. 완성되지 아니한 자산을 양도한 경우로서 해당 자산의 대금을 청산한 날까지 그 목적물이 완성되지 아니한 경우에는 해당 자산의 대금을 청산한 날을 양도시기로 본다. → X (대금청산일이 아니라 그 목적물이 **완성 또는 확정된 날**이 양도시기다.)
4. 자기가 건설한 건축물로서 건축허가를 받지 아니하고 건축하는 건축물의 양도·취득시기는 그 사실상의 사용일이다. → O (무허가건축물은 사실상의 사용일, 허가를 받은 경우는 사용승인서 교부일(임시사용승인 포함)이다.)
5. 상속이나 증여에 의하여 자산이 무상으로 이전되는 경우에도 양도에 해당한다. → X (양도는 자산을 **유상**으로 이전하는 것이므로 무상이전은 양도가 아니다.)
6. 지적경계선 변경을 위한 토지의 분할은 양도로 보지 아니한다. → O (교환의 형식을 띠더라도 경계 정리에 불과하므로 양도로 보지 않는다.)
7. 법인에 대한 현물출자는 양도에 해당한다. → O (자산을 넘기고 주식·지분을 대가로 받으므로 유상이전이다.)
8. 조세의 물납을 포함한 대물변제는 양도에 해당한다. → O (자산으로 채무를 소멸시키므로 그만큼 대가를 받은 것이다.)
9. 이혼으로 인하여 민법 제839조의2에 따른 재산분할청구권을 행사하여 소유권이 이전되는 경우는 양도에 해당한다. → X (본래 자기 몫의 환원이므로 양도가 아니다. 반면 **위자료**로 소유권을 이전하면 양도에 해당한다.)
10. 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되는 경우는 양도에 해당한다. → X (토지의 표시만 바뀐 것이므로 양도가 아니다. 다만 환지로 **면적이 감소**된 경우 그 감소된 부분은 유상양도로 본다.)
11. 공유물을 공유자의 지분 변경 없이 단순히 분할하는 경우는 양도로 보지 아니한다. → O (지분에 변동이 없으므로 이전이 없다. 반대로 공동지분이 변경되어 지분이 감소하면 그 부분은 양도다.)
12. 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우는 양도로 보지 아니한다. → O (처음부터 무효인 계약이므로 양도가 없었던 것이 된다.)
13. 적법하게 성립된 매매계약이 당사자의 합의에 따라 해제되어 원소유자에게 소유권이 환원되는 경우는 양도로 보지 아니한다. → X (유효한 계약의 합의해제에 따른 환원은 **또 다른 양도**로 본다. 위 12번의 원인무효와 반드시 구분해야 한다.)
14. 부동산매매업자가 판매를 목적으로 취득한 토지를 양도하는 경우 양도소득세 과세대상이다. → X (건설업자의 신축주택 양도와 마찬가지로 사업적 양도이므로 **사업소득**으로 과세된다.)
15. 수용되는 경우의 양도시기는 대금을 청산한 날, 수용의 개시일, 소유권이전등기접수일 중 빠른 날이다. → O (장기할부조건과 함께 "셋 중 빠른 날"로 묶어 외운다.)
16. 상속으로 취득한 자산의 취득시기는 상속등기 접수일이다. → X (**상속이 개시된 날**, 즉 피상속인의 사망일이다.)
17. 민법상 시효취득에 의한 부동산의 양도소득세상 취득시기는 점유를 개시한 날이다. → O (취득세에서는 시효취득의 취득시기를 **등기일**로 보므로 세목별로 다르다.)
18. 매매원인 무효의 판결에 의하여 소유권이 환원된 토지의 취득시기는 그 판결이 확정된 날이다. → X (그 자산의 **당초 취득일**이 취득시기다.)
19. 조합원입주권과 분양권은 모두 주택 수에 포함되고 양도소득세 과세대상이지만, 장기보유특별공제는 입주권만 적용받을 수 있다. → O (입주권은 관리처분계획인가일 전 종전 부동산의 보유기간분에 한하여 적용되며, 분양권은 적용되지 않는다. 양도소득기본공제는 둘 다 적용된다.)
20. 토지·건물과 함께 양도하는 이축권은 그 가액을 별도로 신고하는 경우에도 양도소득세 과세대상인 기타자산에 해당한다. → X (이축권 가액을 별도로 신고하는 경우에는 **기타소득**으로 분류된다.)

제8장 양도소득세 ② 양도차익·필요경비·장기보유특별공제·양도소득기본공제

이 단원은 양도소득세 **계산문제**가 직접 출제되는 핵심 단원이다. 양도가액에서 출발해 산출세액에 이르는 한 줄짜리 흐름을 외운 뒤, 각 단계(필요경비 → 장기보유특별공제 → 양도소득기본공제)에서 무엇을 빼고 무엇을 빼지 않는가를 구분하는 것이 전부라고 해도 과언이 아니다. 특히 배우자 이월과세와 우회양도 부인은 계산 사례형으로 매년 변형되어 나오므로 **비교표를 통째로** 암기해야 한다.

1. 양도소득세 계산구조 ★★★

1-1. 전체 흐름

양도소득세는 아래 6단계를 거쳐 산출세액을 구한다. 계산문제는 이 사다리의 어느 한 칸을 묻는 방식으로 출제되므로, 칸의 순서와 각 칸에서 차감하는 항목의 이름을 정확히 외워야 한다.

단계	계산	비고
①	양도가액	실지거래가액이 원칙
②	(–) 필요경비	취득가액 + 자본적지출액 + 양도비용
③	= **양도차익**	①–②
④	(–) 장기보유특별공제	양도차익 × 공제율(3년 이상 보유)
⑤	= **양도소득금액**	결손금은 같은 소득별로 통산
⑥	(–) 양도소득기본공제	소득별로 각각 연 **250만원**
⑦	= **양도소득 과세표준**	⑤–⑥
⑧	(×) 세율	초과누진세율 또는 비례세율
⑨	= **산출세액**	⑦×⑧

필요경비는 경우에 따라 **필요경비개산공제**로 대체되기도 한다(취득가액을 추계결정하는 경우). 세율의 구체적 수치는 제9장에서 확인한다.

핵심 암기

양도가액 → 양도차익 → 양도소득금액 → 과세표준 → 산출세액의 4개 관문. 관문마다 빼는 것이 각각 **필요경비 / 장기보유특별공제 / 양도소득기본공제 / (세율 곱하기)**이다. 순서를 바꿔 적으면 전부 오답이 된다. 특히 장기보유특별공제는 양도차익에서, 양도소득기본공제는 양도소득금액에서 뺀다는 점이 자주 뒤바뀌어 출제된다.

함정 주의

"양도차익 = 양도가액 – 취득가액"이라는 산식은 **틀린 산식**이다. 올바른 산식은 **양도차익 = 양도가액 – 필요경비**이고, 필요경비에는 취득가액 외에 **자본적지출액**과 **양도비용**이 함께 들어간다. 실제 모의고사에서 이 지문의 정답률이 18%에 불과했다. "취득가액만 뺀다"는 문장을 보면 반사적으로 X를 찍을 수 있어야 한다.

두문자·암기법

필요경비 3인방 = **"취·자·양"** (**취**득가액 + **자**본적지출액 + **양**도비용).
공제 2인방의 순서 = **"장 먼저, 기본 나중"** (장기보유특별공제 → 양도소득기본공제).

1-2. 결손금 통산

양도소득금액을 계산할 때 발생한 결손금은 **같은 소득별로** 통산한다. 즉 토지·건물 등에서 생긴 결손금은 같은 그룹(토지·건물·부동산에 관한 권리·기타자산) 안에서만 상계되며, 주식 그룹이나 파생상품 그룹의 소득과 뒤섞어 통산하지 않는다. 이는 뒤에서 볼 양도소득기본공제가 "소득별로 각각 연 250만원"인 것과 같은 구분 기준을 쓴다.

2. 양도가액과 취득가액의 산정 ★★★

2-1. 원칙과 예외

구분	원칙	예외
토지·건물, 부동산에 관한 권리	실지거래가액	추계결정(실지거래가액을 확인할 수 없거나 인정되지 않는 경우)
주식·출자지분, 기타자산	실지거래가액	추계결정가액

핵심 암기

양도가액과 취득가액은 반드시 같은 기준으로 짝을 맞춘다.

· 양도가액을 실지거래가액에 따르면 → 취득가액도 실지거래가액

· 양도가액을 기준시가에 따르면 → 취득가액도 기준시가

한쪽은 실거래가, 다른 쪽은 기준시가로 섞어 쓰는 지문은 **무조건 오답**이다.

2-2. 추계결정가액의 적용순서 ★★★

실지거래가액을 확인할 수 없어 추계로 결정·경정하는 경우, 아래 순서를 **반드시 지켜야** 하며 순서를 바꿔 적용할 수 없다. 취득가액과 양도가액의 순서가 서로 다르다는 점이 출제 포인트다.

구분	1순위	2순위	3순위	4순위
취득가액	매매사례가액	감정가액	환산취득가액	기준시가
양도가액	매매사례가액	감정가액	기준시가	(없음)

- **환산취득가액은 취득가액에만 적용**되고, 양도가액에는 적용하지 아니한다. 양도가액은 매매사례가액 → 감정가액 → 기준시가의 3단계뿐이다.
- 추계조사에 의한 결정·경정 시 취득가액이든 양도가액이든 **적용순서가 바뀌면 안 된다**.
- 매매사례가액과 감정가액은 **양도일 전후 3개월 이내**의 것을 말한다.

두문자·암기법

취득가액 순서 = **"매 → 감 → 환 → 기"** (**매**매사례 · **감**정 · **환**산 · **기**준시가).

양도가액 순서 = **"매 → 감 → 기"** (환산이 빠진다).

한 문장으로: **"환산은 사올 때만, 팔 때는 없다."**

함정 주의

가장 흔한 함정은 **감정가액과 환산취득가액의 순서를 뒤바꾼** 지문이다. "매매사례가액 → 환산취득가액 → 감정가액 → 기준시가"라고 적혀 있으면 오답이다. 정답은 **매매사례가액 → 감정가액 → 환산취득가액 → 기준시가**. 이 지문의 정답률은 **64%**로, 조금만 신경 쓰면 확실히 얻어갈 수 있는 점수다.

2-3. 환산취득가액

계산 공식·예제

[공식]

환산취득가액 = 양도당시의 실지거래가액(또는 매매사례가액·감정가액) × **[취득당시의 기준시가 ÷ 양도당시의 기준시가]**

[풀이 순서]

1. 양도당시의 가액(실지거래가액 → 없으면 매매사례가액 → 감정가액)을 확정한다.
2. 취득당시 기준시가와 양도당시 기준시가를 각각 찾는다.
3. 양도당시 가액에 **(취득당시 기준시가 / 양도당시 기준시가)** 비율을 곱한다.
4. 취득가액을 추계했으므로, 자본적지출액·양도비 대신 **필요경비개산공제**를 적용한다.

[가정 예제 — 공식 연습용 숫자]

양도당시 실지거래가액 **10억원**, 취득당시 기준시가 **2억원**, 양도당시 기준시가 **5억원**이라면

→ 환산취득가액 = 10억원 × (2억원 ÷ 5억원) = **4억원**

→ 필요경비개산공제 = 취득당시 기준시가 2억원 × 30/1,000 = **600만원** (등기자산)

→ 양도차익 = 10억원 − (4억원 + 600만원) = **5억 9,400만원**

2-4. 필요경비개산공제

취득가액을 추계결정(특히 환산취득가액·기준시가)하는 경우에는 실제 지출한 자본적지출액과 양도비를 증명하기 어렵기 때문에, 그 대신 아래의 정액 공제를 적용한다.

구분	필요경비개산공제액
토지 또는 건물(등기)	취득당시 기준시가 × **1,000분의 30**
토지 또는 건물(**미등기**)	취득당시 기준시가 × **1,000분의 3**

토지·건물 외 자산(부동산에 관한 권리, 기타자산 등)의 개산공제율은 자료에 제시되어 있지 않아 표에서 제외했다.

2-5. 기준시가

자산	기준시가
토지	개별공시지가
주택 - 단독주택	개별주택가격
주택 - 공동주택	공동주택가격
부동산을 취득할 수 있는 권리	납입한 금액 + 프리미엄을 합한 금액

핵심 암기

부동산을 취득할 수 있는 권리(분양권 등)의 기준시가는 **"납입한 금액 + 프리미엄"**이다. 공시가격류가 아니라 실제로 넣은 돈과 웃돈의 합이라는 점에서 다른 자산과 결이 다르므로 단독으로 물어보기 좋다.

3. 필요경비 ★★★

3-1. 필요경비의 구성

실지거래가액에 의하는 경우 필요경비는 **취득가액 + 자본적지출액 + 양도비용**이다. 여기서 자본적지출액은 자산의 가치를 높이거나 내용연수를 늘리는 지출이고, 수익적 지출액(원상회복·능률유지를 위한 수선비 성격)은 필요경비에 들어가지 않는다.

핵심 암기

자본적 지출액의 증명 요건 - 그 지출에 관한 증명서류를 수취·보관하거나, 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우 필요경비에 포함한다. 즉 **둘 중 하나만 충족해도** 된다. "세금계산서 등 적격증빙이 없으면 무조건 불인정"이라는 지문은 오답이다.

3-2. 필요경비에 포함하지 않는 항목 8가지 ★★★

번호	항목	키워드
1	취득 관련 조세의 **가산세**	본세는 되지만 가산세는 안 됨
2	**보유 관련 조세**(재산세, 종합부동산세)	보유세는 제외
3	당초 약정에 의한 거래가액의 **지급기일 지연**으로 추가 발생한 **이자상당액**	지연이자 = 제외
4	**부당행위계산**에 의한 시가초과액	부풀린 금액 제외
5	**수익적 지출액**	자본적지출만 인정
6	양도 **간접**비용	직접비용만 인정
7	취득 쟁송자산의 소유권 확보를 위해 직접 소요된 소송비용·화해비용 등으로서 **그 지출연도의 각 소득금액 계산에서 이미 필요경비로 산입된 금액**	이중공제 방지
8	**지적재조사** 사업으로 지적공부상 면적이 증가하여 납부한 **조정금**	취득가액에서 제외

두문자·암기법

제외 8개 = **"가·보·지·부·수·간·소·조"**

가산세 · **보**유세 · **지**연이자 · **부**당행위 시가초과액 · **수**익적지출 · **간**접비용 · 이미 산입된 **소**송비용 · 지적재조사 **조**정금

함정 주의

이자상당액 두 얼굴 구분 (최고난도 함정, 정답률 9%)

- **제외되는 경우**: 당초 약정에 의한 거래가액의 지급기일이 지연되어 추가로 발생하는 이자상당액 → **필요경비에 포함하지 아니한다.** (= 내가 늦게 낸 벌로 붙은 지연이자)
- **포함되는 경우**: 당사자 약정에 의해 대금지급방법에 따라 취득원가에 이자상당액을 가산하여 거래가액 자체를 확정하는 경우, 그 이자상당액은 **취득가액에 포함한다.** (= 애초에 가격표에 녹아 있던 이자)

둘 다 "이자상당액"이라는 같은 단어를 쓰기 때문에 대부분의 수험생이 틀린다. 판단 기준은 **"약정을 어겨서 나중에 붙은 돈이냐(제외), 약정 자체가 그렇게 가격을 정한 것이냐(포함)"**이다.

3-3. 채권매각차손

부동산 취득 과정에서 의무적으로 매입한 국민주택채권 등을 만기 전에 팔면서 생긴 손실(채권매각차손)은 필요경비로 인정될 수 있다. 다만 **금융기관 외의 자**에게 양도한 경우에는, 같은 날 금융기관에 양도하였다면 발생하였을 매각차손을 **한도**로 하여 인정한다.

함정 주의

"금융기관 외의 자에게 양도한 경우 그 매각차손을 **전액** 필요경비로 인정한다"는 지문은 **오답**이다. 헐값에 팔아 손실을 부풀리는 것을 막기 위해 **동일한 날 금융기관에 양도했을 경우의 매각차손을 한도**로 제한한다.

4. 장기보유특별공제 ★★★

4-1. 요건과 대상

항목	내용
보유기간	**3년 이상** 보유

대상자산	토지·건물, **조합원입주권**
조합원입주권의 제한	조합원으로부터 **승계취득한 입주권은 제외**(원조합원만 적용). 이 경우에도 **관리처분계획인가일 전** 종전 토지·건물의 보유기간분에 대해서만 공제
적용배제	**미등기자산**(법령이 정하는 예외자산은 제외), **국외자산**
공제액	**양도차익 × 공제율**
공제방법	**자산별로 각각** 공제(양도할 때마다 자산마다)

핵심 암기

배우자 이월과세가 적용되는 자산의 보유기간은 수증자가 증여받은 날이 아니라, **증여한 배우자 또는 직계존비속이 해당 자산을 취득한 날**부터 기산한다. 따라서 증여받은 지 1~2년밖에 안 되었어도 증여자의 취득일부터 계산해 3년을 넘으면 **장기보유특별공제를 받을 수 있다**. 계산 사례형 문제의 단골 포인트다.

함정 주의

등기된 비사업용 토지는 장기보유특별공제가 **적용된다**. 적용배제 대상은 미등기자산과 국외자산뿐이며, 비사업용토지는 배제 항목이 아니다. "등기된 비사업용 토지는 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 양도소득기본공제는 적용한다"는 지문은 **오답**이며, 실제 정답률이 18%였던 고난도 함정이다. **비사업용토지 = 장특공 O, 기본공제 O**로 외워라.

4-2. 공제율 ① 일반적인 경우(최대 30%)

3년 이상 4년 미만 6%에서 시작해 1년이 늘어날 때마다 **2%씩** 증가하고, 15년 이상에서 30%로 멈춘다.

보유기간	공제율	보유기간	공제율
3년 이상 ~ 4년 미만	6%	10년 이상 ~ 11년 미만	20%
4년 이상 ~ 5년 미만	8%	11년 이상 ~ 12년 미만	22%
5년 이상 ~ 6년 미만	10%	12년 이상 ~ 13년 미만	24%
6년 이상 ~ 7년 미만	12%	13년 이상 ~ 14년 미만	26%
7년 이상 ~ 8년 미만	14%	14년 이상 ~ 15년 미만	28%
8년 이상 ~ 9년 미만	16%	**15년 이상**	**30%**
9년 이상 ~ 10년 미만	18%		

두문자·암기법

표를 통째로 외울 필요가 없다. **3년 = 6%에서 시작해 1년마다 +2%**로 세는 방식이 가장 확실하다. 즉 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 열세 칸을 순서대로 세면 된다(15년 이상 30%에서 고정).

4-3. 공제율 ② 1세대 1주택(고가주택)인 경우(최대 80%)

1세대 1주택인 고가주택은 **보유기간표에서 찾은 율**과 **거주기간표에서 찾은 율**을 각각 찾아 서로 더한다. 보유 최대 40% + 거주 최대 40% = **최대 80%**이다.

(1) 보유기간별 공제율

보유기간	공제율	보유기간	공제율
3년 이상 ~ 4년 미만	12%	7년 이상 ~ 8년 미만	28%
4년 이상 ~ 5년 미만	16%	8년 이상 ~ 9년 미만	32%
5년 이상 ~ 6년 미만	20%	9년 이상 ~ 10년 미만	36%
6년 이상 ~ 7년 미만	24%	**10년 이상**	**40%**

(2) 거주기간별 공제율

거주기간	공제율	거주기간	공제율
2년 이상 ~ 3년 미만 (단, 보유기간 3년 이상인 경우에 한정)	8%	7년 이상 ~ 8년 미만	28%
3년 이상 ~ 4년 미만	12%	8년 이상 ~ 9년 미만	32%
4년 이상 ~ 5년 미만	16%	9년 이상 ~ 10년 미만	36%
5년 이상 ~ 6년 미만	20%	**10년 이상**	**40%**
6년 이상 ~ 7년 미만	24%		

계산 공식·예제

[공식] 1세대 1주택 장기보유특별공제율 = **보유기간표의 율 + 거주기간표의 율** (최대 80%)

[예제] 보유 **3년 6개월**, 거주 **2년**인 1세대 1주택
① 보유 3년 6개월 → "3년 이상 4년 미만" 구간 → **12%**
② 거주 2년 → "2년 이상 3년 미만" 구간, 보유기간이 3년 이상이므로 요건 충족 → **8%**
③ 합계 공제율 = 12% + 8% = **20%**

[예제] 보유 **12년**, 거주 **11년**인 1세대 1주택
① 보유 10년 이상 → **40%** ② 거주 10년 이상 → **40%** ③ 합계 = **80%**(최대)

함정 주의

① 거주기간 **2년 이상 3년 미만(8%)** 칸은 보유기간이 3년 이상일 때만 쓸 수 있다. 보유 2년 6개월 · 거주 2년이면 애초에 장기보유특별공제 자체가 없다(보유 3년 미만).
② 보유율과 거주율을 **곱하거나** 둘 중 **큰 것 하나만** 쓰는 것이 아니라 **더한다**.
③ 1세대 1주택 표를 일반 표(최대 30%)와 섞어 쓰지 않는다. 일반자산은 **30% 한도**, 1세대 1주택 고가주택은 **80% 한도**다.

5. 고가주택의 양도차익 안분계산 ★★

1세대 1주택은 원칙적으로 비과세되지만, **양도가액이 12억원을 초과**하는 고가주택은 12억원을 넘는 부분에 대응하는 몫만 과세한다. 그래서 전체 양도차익과 전체 장기보유특별공제액에 **같은 비율**을 곱해 과세대상 부분을 뽑아낸다.

계산 공식·예제

[공식]

과세대상 비율 = **(양도가액 – 12억원) ÷ 양도가액**

① 고가주택 양도차익 = 전체 양도차익 × (양도가액 – 12억원) ÷ 양도가액

② 고가주택 장기보유특별공제액 = 전체 장기보유특별공제액 × (양도가액 – 12억원) ÷ 양도가액

[풀이 순서]

1. 먼저 **전체** 양도차익을 구한다(양도가액 – 필요경비).
2. 보유·거주기간으로 공제율을 찾아 **전체** 장기보유특별공제액을 구한다.
3. ①과 ②에 각각 **(양도가액–12억)/양도가액** 비율을 곱해 과세분만 남긴다.
4. 과세 양도차익 – 과세 장기보유특별공제 = 양도소득금액 → 기본공제 250만원 차감.

[가정 예제 — 공식 연습용 숫자]

양도가액 **20억원**, 전체 양도차익 **10억원**, 보유 10년·거주 10년(공제율 40%+40%=80%)인 1세대 1주택

· 과세대상 비율 = (20억 – 12억) ÷ 20억 = **0.4(40%)**

· 과세 양도차익 = 10억원 × 0.4 = **4억원**

· 전체 장특공 = 10억원 × 80% = 8억원 → 과세 장특공 = 8억원 × 0.4 = **3억 2,000만원**

· 양도소득금액 = 4억원 – 3억 2,000만원 = **8,000만원**

· 과세표준 = 8,000만원 – 250만원 = **7,750만원**

핵심 암기

안분비율은 **양도차익과 장기보유특별공제액 양쪽 모두에 동일하게** 곱한다. 양도차익에만 곱하고 공제액은 전액 빼는 실수가 가장 흔하다. 또 분모는 **양도가액**이지 양도차익이 아니다.

6. 양도소득기본공제 ★★

6-1. 내용

항목	내용
적용대상	**모든 양도자산**(보유기간 불문). 단 **미등기자산은 적용배제**
공제액	**소득별로 각각 연 250만원**
소득별 구분	㉠ 토지·건물·부동산에 관한 권리·기타자산 ㉡ 주식 또는 출자지분 ㉢ 파생상품 등 ㉣ 신탁수익권 → 이 4개 그룹별로 각각 연 250만원 한도, **순차공제**
공동소유 자산	**공유자 각각** 공제 가능
거주자·비거주자	**모두 적용**. **국외자산 양도 시에도 적용**

핵심 암기

국외자산을 양도한 경우 → 장기보유특별공제는 **불가**, 양도소득기본공제는 **가능**. 두 공제의 운명이 갈리는 지점이므로 한 문장으로 붙여서 외운다.

반대로 **미등기자산**은 장기보유특별공제도 불가, 양도소득기본공제도 불가로 **둘 다 안 된다**.

두문자·암기법

기본공제 4그룹 = **"부·주·파·신"** (**부**동산등 · **주**식 · **파**생상품 · **신**탁수익권) × 각 **250만원**.

"연 250 × 4그룹"이므로, 같은 해에 부동산과 주식을 모두 팔았다면 **250만원씩 따로** 받는다.

6-2. 장기보유특별공제 vs 양도소득기본공제 비교 ★★★

구분	장기보유특별공제	양도소득기본공제
대상자산	토지·건물·조합원입주권	모든 양도소득세 과세대상 자산
보유기간	**3년 이상**	**불문**
미등기자산	공제 불가	공제 불가
비사업용토지(등기된 경우)	**공제 가능**	공제 가능
공제횟수·방법	자산별로 양도 시마다 공제	소득별로 연 250만원
국외자산 양도 시	**공제 불가능**	**공제 가능**

표에서 한 줄만 고르라면 마지막 두 줄이다. **비사업용토지(등기)는 둘 다 O**, **국외자산은 장특공 X · 기본공제 O**. 이 두 줄에서 함정이 반복 출제된다.

7. 배우자 이월과세와 우회양도 부인 ★★★

7-1. 두 제도의 공통점

둘 다 **증여받은 자산을 10년 이내에 양도**한 경우에 적용되는, 증여를 이용한 조세회피 차단 장치다. 그러나 작동 원리가 근본적으로 다르다.

- **배우자 이월과세**: 증여 자체는 인정한다. 수증자가 제3자에게 양도한 것으로 그대로 보되, **취득가액과 보유기간만 증여자 기준으로 소급**시킨다.
- **우회양도 부인**: 증여 자체를 부인한다. 아예 **증여자가 직접 제3자에게 양도한 것으로 재구성**한다.

7-2. 핵심 비교표

구분	배우자 이월과세	우회양도 부인
적용요건	부정한 행위와 **관계없이** 적용 (증여는 인정, 수증자→제3자 양도로 취급)	세부담을 **부당하게 감소**시키는 등 부정한 행위가 존재할 때 (증여를 부인하고 증여자가 직접 제3자에게 양도한 것으로 간주)
납세의무자	**수증자**(증여받은 배우자 등)	**증여자**
연대납세의무	**없음**	**있음**
취득가액	증여한 배우자 등의 **취득 당시 가액**	**증여자**의 취득 당시 가액
증여세 처리	**필요경비에 산입**	**환급**
보유기간 기산	증여한 배우자 등의 **취득일**부터 양도일까지	**증여자**의 취득일부터 양도일까지

두문자·암기법

"이월은 수증자, 우회는 증여자" - 납세의무자만 확실히 잡으면 나머지가 줄줄이 딸려 나온다.
· 이월과세: 납세의무자가 **수증자**이므로 수증자가 낸 **증여세는 돌려줄 수 없어 필요경비로 산입**, 연대납세의무 **없음**.
· 우회양도 부인: 증여 자체가 **없던 일**이 되므로 증여세는 **환급**, 납세의무자는 **증여자**이고 수증자와 **연대납세의무 있음**.
한 줄 요약: **"이월 = 산입 · 단독 / 우회 = 환급 · 연대"**

함정 주의

사례형에서 두 제도를 **바꿔치기**하는 것이 최고 빈출 함정이다.
· "우회양도 부인이 적용되는데 수증자가 낸 증여세를 **필요경비에 산입**한다" → **오답**(환급이 맞다).
· "배우자 이월과세가 적용되어 증여자와 수증자가 **연대납세의무**를 진다" → **오답**(연대납세의무는 우회양도 부인에만 있다).
· 두 경우 모두 **취득가액은 증여 당시 시가가 아니라 당초 증여자의 취득 당시 가액**이라는 점은 같다. 이것까지 다르다고 착각하지 말 것.

계산 공식·예제

[배우자 이월과세 사례]

甲이 **2020.1.20.** 취득(취득가액 **3억원**)한 건물을 배우자 乙에게 **2024.3.5.** 증여(증여 당시 시가 **5억원**)하고, 乙이 **2026.10.31.**(증여일부터 10년 이내) 특수관계 없는 제3자에게 **8억원**에 양도하였다.

[풀이 순서]

1. **이월과세 해당 여부**: 배우자로부터 증여받아 10년 이내 양도 → **적용**.
2. **납세의무자**: **乙**(수증자). 甲과 乙의 **연대납세의무는 없다**.
3. **양도가액**: 8억원.
4. **취득가액**: 증여 당시 시가 5억원이 아니라 **甲의 취득 당시 가액 3억원**.
5. **양도차익** = 8억원 − 3억원 = **5억원**
   (乙이 납부한 증여세가 있다면 필요경비에 산입하나, 증여세액이 제시되지 않아 제외하고 계산함. 자본적지출·양도비도 제시되지 않음)
6. **보유기간**: 乙이 증여받은 2024.3.5.이 아니라 **甲의 취득일 2020.1.20.**부터 양도일 2026.10.31.까지 → 약 **6년 9개월** → "6년 이상 7년 미만" → 일반 공제율 **12%**. 3년 이상이므로 장기보유특별공제 적용된다.
7. **장기보유특별공제** = 5억원 × 12% = **6,000만원**
8. **양도소득금액** = 5억원 − 6,000만원 = **4억 4,000만원**
9. **양도소득기본공제** = 250만원
10. **과세표준** = 4억 4,000만원 − 250만원 = **4억 3,750만원**

이 사례의 출제 포인트: ① 취득가액 = **3억원**(5억원 아님) ② 보유기간 기산일 = **2020.1.20.** ③ 따라서 **장기보유특별공제 적용 O** ④ 납세의무자 = **乙**, 연대납세의무 **없음**.

계산 공식·예제

[우회양도 부인 사례]

甲이 **2020.10.20.** 취득(취득가액 **1억원**, 등기)한 토지를 특수관계인인 동생 乙에게 **2023.10.1.** 증여(증여 당시 시가 **3억원**, 등기)하고, 乙이 **2026.6.30.**(10년 이내) 특수관계 없는 제3자에게 **10억원**에 양도하였다. 양도소득이 乙에게 실질귀속되지 아니하고, **乙의 증여세 + 양도소득세 합계액이 甲이 직접 양도하였을 경우 부담할 양도소득세보다 적은** 경우.

[판정] 부당한 세부담 감소 → **우회양도 부인** 적용(배우자 이월과세가 아니다. 乙은 배우자가 아닌 동생이며, 요건도 '부정한 행위'다).

[결과]

- **납세의무자**: **甲**(증여자)이 직접 제3자에게 양도한 것으로 본다. 甲과 乙은 **연대납세의무**를 진다.
- **양도가액**: 10억원 / **취득가액**: 증여 당시 시가 3억원이 아니라 **甲의 취득 당시 가액 1억원**.
- **양도차익** = 10억원 − 1억원 = **9억원**
- **보유기간**: 甲의 취득일 2020.10.20. ~ 양도일 2026.6.30. → 약 **5년 8개월** → "5년 이상 6년 미만" → 일반 공제율 **10%** → 장기보유특별공제 = 9억원 × 10% = **9,000만원**
- **乙이 납부한 증여세**: **환급**한다. 필요경비에 산입하는 것이 아니다.

핵심 암기

사례형 3초 판별법

① 증여받은 사람이 **배우자(또는 직계존비속)**이고, 부정한 행위 언급 없이 단순히 "10년 이내 양도" → **배우자 이월과세**

② "실질귀속되지 않는다", "세부담이 부당하게 감소한다", "증여세+양도소득세 < 직접 양도 시 양도소득세" 같은 표현이 있으면 → **우회양도 부인**

판별이 끝나면 비교표의 6줄(납세의무자·연대·취득가액·증여세·보유기간·요건)을 그대로 대입하면 된다.

8. 5주 마무리 체크리스트 ★★★

핵심 암기

시험 전날 이 아홉 줄만 확인해도 이 단원의 실점을 막을 수 있다.

1. 양도차익 = 양도가액 – **필요경비(취득가액 + 자본적지출 + 양도비)**
2. 추계 취득가액 순서 = **매 → 감 → 환 → 기** / 양도가액은 **환산 없음**
3. 개산공제 = 기준시가 × **30/1,000**, 미등기 **3/1,000**
4. 필요경비 제외 8개 = **가·보·지·부·수·간·소·조**
5. 지연이자는 **제외**, 약정으로 원가에 가산된 이자는 **포함**
6. 장특공 일반 **3년 6%~15년 30%**(매년 2%↑), 1세대1주택 고가 **보유율 + 거주율 최대 80%**
7. 고가주택 안분비율 = **(양도가액 – 12억) ÷ 양도가액**, **양도차익과 장특공 양쪽에** 곱한다
8. 기본공제 = **소득별 연 250만원**, 국외자산 **O**, 미등기 **X**, 공유자 각각 **O**
9. 이월과세 = **수증자·증여세 산입·연대 없음** / 우회양도 부인 = **증여자·증여세 환급·연대 있음** (둘 다 **10년 이내**, 둘 다 취득가액·보유기간은 **증여자 기준**)

기출·모의 지문 OX

1. 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우, 당초 약정에 의한 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가(필요경비)에 포함하지 아니한다. → O (정답률 9%의 최고난도 함정. '지연이자'는 필요경비 제외 8항목 중 3번이다. 당사자 약정에 의해 대금지급방법에 따라 이자상당액을 가산하여 거래가액 자체를 확정한 경우 그 이자는 취득가액에 '포함'되는데, 이 둘은 전혀 다른 개념이다.)
2. 양도차익은 양도가액에서 취득가액을 뺀 금액이다. → X (정답률 18%. 양도차익 = 양도가액 − 필요경비이고, 필요경비 = 취득가액 + 자본적지출액 + 양도비용이다. 자본적지출과 양도비를 빠뜨린 산식이라 틀렸다.)
3. 등기된 비사업용 토지의 경우 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 양도소득기본공제는 적용한다. → X (정답률 18%. 등기된 비사업용 토지는 장기보유특별공제도 '적용된다'. 장특공 적용배제 대상은 미등기자산과 국외자산일 뿐, 비사업용토지는 배제 항목이 아니다.)
4. 취득당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 환산취득가액, 감정가액, 기준시가를 순차로 적용하여 취득가액을 산정한다. → X (정답률 64%. 순서가 틀렸다. 올바른 순서는 매매사례가액 → 감정가액 → 환산취득가액 → 기준시가이다.)
5. 甲이 2020.1.20. 취득(취득가액 3억원)한 건물을 배우자 乙에게 2024.3.5. 증여(시가 5억원)하였고, 乙이 2026.10.31.(증여일부터 10년 이내) 특수관계 없는 제3자에게 8억원에 매도한 경우, 양도소득금액 계산 시 장기보유특별공제가 적용된다. → O (배우자 이월과세 사례. 보유기간을 甲의 취득일 2020.1.20.부터 기산하므로 3년 이상 요건을 충족해 장특공이 적용된다. 이때 취득가액은 증여가액 5억원이 아니라 甲의 취득 당시 가액 3억원이며, 납세의무자는 乙이고 甲·乙의 연대납세의무는 없다.)
6. 甲이 2020.10.20. 취득(취득가액 1억원, 등기)한 토지를 특수관계인인 동생 乙에게 2023.10.1. 증여(시가 3억원, 등기)하고 乙이 2026.6.30.(10년 이내) 특수관계 없는 제3자에게 10억원에 양도하였으며, 양도소득이 乙에게 실질귀속되지 아니하고 乙의 증여세와 양도소득세 합계액이 甲이 직접 양도하였을 경우의 양도소득세보다 적은 경우, 乙이 납부한 증여세는 양도차익 계산 시 필요경비에 산입한다. → X (우회양도 부인이 적용되는 사안이므로 증여세는 '환급'된다. 증여세를 필요경비에 산입하는 것은 배우자 이월과세의 법리로, 두 제도를 섞은 오답 지문이다.)
7. 자본적 지출액은 그 지출에 관한 증명서류를 수취·보관하지 아니한 경우에도 실제 지출사실이 금융거래 증명서류에 의하여 확인되는 경우 양도차익 계산 시 양도가액에서 공제할 수 있다. → O (증명서류 수취·보관 또는 금융거래 증명서류에 의한 확인 중 하나만 충족해도 필요경비로 인정된다.)
8. 양도가액을 기준시가에 따를 때에는 취득가액도 기준시가에 따른다. → O (양도가액과 취득가액은 같은 기준으로 짝을 맞춘다. 실지거래가액이면 양쪽 다 실지거래가액이다.)
9. 환산취득가액은 취득가액뿐만 아니라 양도가액을 추계결정하는 경우에도 적용한다. → X (환산취득가액은 취득가액에만 적용되고 양도가액에는 적용하지 아니한다. 양도가액 추계순서는 매매사례가액 → 감정가액 → 기준시가의 3단계뿐이다.)
10. 추계결정 시 적용하는 매매사례가액과 감정가액은 양도일 전후 각 3개월 이내의 것을 말한다. → O (원문 그대로. '전후 3개월'이라는 기간을 6개월이나 1년으로 바꾼 지문이 나오면 오답이다.)
11. 미등기 토지의 필요경비개산공제액은 취득당시 기준시가의 1,000분의 3이다. → O (등기된 토지·건물은 1,000분의 30, 미등기자산은 1,000분의 3이다. 10배 차이에 주의.)
12. 국외자산을 양도한 경우에는 장기보유특별공제와 양도소득기본공제를 모두 적용하지 아니한다. → X (국외자산은 장기보유특별공제만 적용되지 않고, 양도소득기본공제는 적용된다. 반면 미등기자산은 둘 다 적용되지 않는다.)
13. 양도소득기본공제는 자산별로 각각 연 250만원을 공제한다. → X ('자산별'이 아니라 '소득별'로 각각 연 250만원이다. 토지·건물·부동산에 관한 권리·기타자산 / 주식·출자지분 / 파생상품 등 / 신탁수익권의 4개 그룹별로 각각 250만원 한도이며 순차공제한다. 참고로 '자산별로 각각 공제'하는 것은 장기보유특별공제다.)
14. 배우자 이월과세가 적용되는 경우 증여자와 수증자는 연대납세의무를 진다. → X (배우자 이월과세는 연대납세의무가 '없고' 납세의무자는 수증자다. 연대납세의무가 있는 것은 우회양도 부인이다.)
15. 조합원으로부터 승계취득한 조합원입주권을 양도하는 경우에도 장기보유특별공제를 적용한다. → X (조합원입주권은 원조합원만 적용대상이고 승계취득한 입주권은 제외된다. 또한 원조합원의 경우에도 관리처분계획인가일 전 종전 토지·건물의 보유기간분에 대해서만 공제한다.)
16. 금융기관 외의 자에게 채권을 양도한 경우 그 매각차손은 전액 필요경비로 인정된다. → X (동일한 날에 금융기관에 양도하였을 경우 발생하는 매각차손을 '한도'로 하여 인정한다. '전액'이라는 표현이 함정이다.)

제9장 양도소득세 ③ 세율·비과세(1세대1주택)·감면

이 단원은 매년 16문항 중 **2~3문항**이 출제되는 구간이다. 특히 **1세대 1주택 비과세**는 세법 전체에서 가장 출제빈도가 높은 단일 주제이므로, 요건·특례·부수토지 배율·겸용주택 계산까지 빠짐없이 정리한다. 세율은 숫자 암기만으로 1문항을 확보할 수 있는 가성비 최상 파트다.

1. 양도소득세의 세율 ★★★

(1) 토지·건물·부동산에 관한 권리의 세율

구분	보유기간 등	세율
미등기 양도자산	보유기간 무관	70%
등기 양도자산	1년 미만 보유	50%
등기 양도자산	1년 이상 ~ 2년 미만 보유	40%
등기 양도자산	2년 이상 보유	6%~45% (8단계 초과누진세율)
기타자산	보유기간·등기여부 무관	6%~45% (8단계 초과누진세율)

핵심 암기

- 토지·건물·부동산에 관한 권리 : 미등기 **70** → 1년 미만 **50** → 2년 미만 **40** → 2년 이상 **기본세율(6~45%)**
- **기타자산**은 보유기간이 아무리 짧아도, 미등기라도 언제나 **6~45%** 초과누진세율이다. → 기출 단골 함정.

(2) 8단계 초과누진세율표 (6%~45%)

과세표준	세율(속산식)
1,400만원 이하	과세표준의 **6%**
1,400만원 초과 ~ **5,000만원** 이하	**84만원** + (1,400만원 초과금액의 **15%**)
5,000만원 초과 ~ **8,800만원** 이하	**624만원** + (5,000만원 초과금액의 **24%**)
8,800만원 초과 ~ **1억5천만원** 이하	**1,536만원** + (8,800만원 초과금액의 **35%**)
1억5천만원 초과 ~ **3억원** 이하	**3,706만원** + (1억5천만원 초과금액의 **38%**)
3억원 초과 ~ **5억원** 이하	**9,406만원** + (3억원 초과금액의 **40%**)
5억원 초과 ~ **10억원** 이하	**1억7,406만원** + (5억원 초과금액의 **42%**)
10억원 초과	**3억8,406만원** + (10억원 초과금액의 **45%**)

두문자·암기법

세율 구간 **단계 수**만이라도 반드시 : **8**단계, 최저 **6%** ~ 최고 **45%**.
구간 경계 숫자 : **1,400 → 5,000 → 8,800 → 1억5천 → 3억 → 5억 → 10억**(만원 단위)
세율 : **6 → 15 → 24 → 35 → 38 → 40 → 42 → 45**

계산 공식·예제

산출세액 = 과세표준 × 세율 (속산식 이용)

1. 과세표준 **3,000만원** (등기·2년 이상 보유 토지)
   → 84만원 + (3,000만원 – 1,400만원) × 15% = 84만원 + 240만원 = **324만원**
2. 과세표준 **1억원** (등기·2년 이상 보유 건물)
   → 1,536만원 + (1억원 – 8,800만원) × 35% = 1,536만원 + 420만원 = **1,956만원**

초과누진세율은 "구간을 넘는 금액에만" 높은 세율을 적용한다. 과세표준 전체에 45%를 곱하는 것이 아님에 주의.

(3) 주택 및 조합원입주권·분양권의 세율

보유기간	주택 · 조합원입주권	분양권
1년 미만	70%	70%
1년 이상 ~ 2년 미만	60%	60%
2년 이상	6%~45% (초과누진)	60%

- 주택수를 계산할 때에는 **조합원입주권과 분양권도 주택수에 포함**한다.
- 분양권은 2년 이상 보유하더라도 기본세율이 아니라 60%가 적용된다. 주택·조합원입주권과 갈리는 유일한 칸이므로 반드시 구분한다.

함정 주의

- 같은 1년 미만이라도 **일반 토지·건물은 50%, 주택·조합원입주권·분양권은 70%**이다. 표를 섞어서 출제한다.
- 1년 이상 2년 미만도 **일반 토지·건물 40% vs 주택 등 60%**로 다르다.
- 미등기 양도자산 70%와 주택 1년 미만 70%는 숫자만 같을 뿐 근거가 다르다.

(4) 조정대상지역 내 주택의 중과세율(한시적 적용 배제)

- 조정대상지역 내 주택을 양도하는 경우 **2주택자는 기본세율 + 20%p, 3주택 이상은 기본세율 + 30%p**로 중과하는 규정이 있다.
- 그러나 이 중과 규정은 **2026년 5월 9일까지 한시적으로 적용하지 아니한다**(중과 유예).

핵심 암기

중과 : **2주택 +20%p / 3주택 이상 +30%p**, 단 **2026. 5. 9.까지 유예**. "유예 중"이라는 사실과 "+20/+30" 숫자를 함께 묻는다.

2. 1세대 1주택(및 그 부수토지)의 양도에 대한 비과세 ★★★

(1) 비과세 요건 — 4가지

1. **1세대**로서
2. 양도일 현재 **국내에 1주택**(고가주택 제외)을 보유하고 있을 것
3. 양도일 현재 **2년 이상 보유**되었을 것
   → 다만 **취득 당시 조정대상지역**이었던 경우에는 **2년 이상 거주요건**도 함께 충족하여야 한다.
   → 보유기간은 **취득일부터 양도일까지**로 계산한다.
4. **미등기** 양도자산이 아닐 것

두문자·암기법

"1세대 · 1주택(국내·고가 아님) · 2년 보유(조정지역이면 2년 거주까지) · 등기" → **1·1·2·등**

(2) "1세대"의 범위

원칙

거주자 및 그 배우자가 동일한 주소에서 **생계를 같이하는 가족**과 함께 구성하는 집단을 말한다. 여기서 배우자에는 법률상 이혼하였으나 생계를 같이하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 경우도 포함한다.

부부의 경우 **각각 단독세대를 구성하여도 항상 동일한 세대원으로 본다.**

예외 — 배우자가 없어도 1세대로 보는 경우

1. 연령이 **30세 이상**인 자
2. 배우자가 **사망**하거나 **이혼**한 경우
3. 소득이 「국민기초생활보장법」에 따른 **기준중위소득의 100분의 40 이상**인 경우
   → 다만 **미성년자는 제외**한다.
4. **미성년자의 결혼, 가족의 사망** 등 불가피한 경우

두문자·암기법

배우자 없어도 1세대 : **"삼십 · 사망이혼 · 중위소득 40 · 불가피"**
숫자 두 개만 확실히 : **30세**, **중위소득 40%**.

함정 주의

- 소득요건(중위소득 40% 이상)으로 세대를 인정받을 때 **미성년자는 제외**된다. "소득이 있는 미성년자도 단독세대로 본다"는 지문은 **틀림**.
- 단, 미성년자라도 결혼·가족의 사망 등 불가피한 사유가 있으면 별도 세대로 인정된다(④).
- **부부는 주소를 달리해 각각 세대를 꾸려도 언제나 동일 세대**다. "따로 살면 각각 1세대"라는 지문은 **틀림**.

(3) "1주택"의 의미

양도일 현재 국내에 소재하는, **상시 주거용**으로 사용하는 **건물과 그 부속토지**를 말한다.

- 판정 기준시점은 **양도일 현재**이다(취득일 현재가 아님).
- **국내** 소재 주택만 대상이다. 국외주택은 1세대1주택 비과세 대상이 아니다.
- **상시 주거용**이어야 하므로, 사실상 주거용으로 쓰지 않는 건물은 공부상 주택이어도 주택으로 보지 않는다.

(4) 고가주택

실지거래가액으로 **양도가액이 12억원을 초과**하는 주택을 말한다. 고가주택은 1세대1주택 요건을 모두 갖추어도 **12억원**을 초과하는 부분의 양도차익에 대해서는 양도소득세가 과세된다.

함정 주의

같은 "고가주택 **12억원**"이라도 **판정 기준이 다르다**.

구분	판정 기준
양도소득세 1세대1주택 고가주택	**실지거래가액(양도가액) 12억원** 초과
부동산임대소득 관련 고가주택	**기준시가 12억원** 초과

금액은 같고 기준이 다르다 → "기준시가 12억 초과 주택을 양도하면 과세" 식의 지문에 속지 말 것.

(5) 주택에 부수되는 토지의 한도(배율)

비과세 되는 부수토지 면적 한도 = 주택정착면적 × 배율

구분	도시지역 내 수도권 내 주거·상업·공업지역	도시지역 내 수도권 내 녹지지역	도시지역 내 수도권 밖	도시지역 밖

배율	3배	5배	5배	10배

두문자·암기법

"주상공 3 / 녹지·수도권밖 5 / 도시지역 밖 10"

→ **3 · 5 · 5 · 10** 네 글자로 외운다. 가장 좁은 것이 수도권 내 주거·상업·공업지역의 3배, 가장 넓은 것이 도시지역 밖 10배.

함정 주의

기출 최다 오답 : **"수도권 주거지역 내의 토지는 5배"** → **틀림**. 수도권 내 **주거·상업·공업지역은 3배**이며, **5배**는 수도권 내 녹지지역 또는 수도권 밖 도시지역이다. 3과 5를 바꿔 출제하는 것이 정형화된 함정이다.

(6) 겸용주택(주택과 주택 외의 부분이 함께 있는 건물)

구분	건물분 비과세	토지분 비과세
주택면적 > 주택외 면적	**전부를 주택**으로 보아 비과세	**주택정착면적 × 배율** 전부 비과세
주택면적 ≤ 주택외 면적	**주택 부분만** 주택으로 보아 비과세	① 주택정착면적 × 배율 ② 토지면적 × (주택면적 / 전체면적) → **둘 중 "적은 면적"**을 비과세

- 주택면적이 **더 큰** 경우에만 상가부분까지 통째로 주택으로 보아 비과세된다.
- 주택면적이 **같거나 작은** 경우에는 주택부분만 비과세되고, 토지는 **두 산식 중 적은 면적**만 비과세된다.
- **고가주택**에 해당하는 겸용주택은 면적의 대소와 관계없이 주택 부분만 주택으로 본다.

계산 공식·예제

[실제 기출 — 정답률 36%의 저득점 문제. 그대로 익혀 둘 것]

1세대1주택 요건을 충족한 거주자가 아래 **단층 겸용주택**(도시지역 내, 수도권 내 녹지지역 소재)을 **7억원**에 양도하였다. 양도소득세가 **과세되는** 건물면적과 토지면적은?

- 건물 : 주택 **80㎡**, 상가 **120㎡** (합계 **200㎡**)
- 토지(건물 부수토지) : **800㎡**

[1단계] 적용 규정 판정

주택면적 80㎡ ≤ 상가면적 120㎡ → **"주택 부분만 주택으로 본다"**는 규정을 적용한다.

[2단계] 비과세 토지면적 — 두 산식 비교

① 주택정착면적 × 배율 = **80㎡ × 5배**(수도권 내 녹지지역) = **400㎡**

② 토지면적 × (주택면적 / 전체 건물면적) = **800㎡ × (80/200)** = **320㎡**

→ 둘 중 **적은 면적**인 **320㎡**가 비과세되는 토지분이다.

[3단계] 과세되는 면적

과세 토지면적 = 800㎡ − 320㎡ = **480㎡**

과세 건물면적 = 상가부분 **120㎡** (주택 80㎡는 비과세)

정답 : 건물 120㎡, 토지 480㎡

문제가 "비과세되는 면적"을 묻는지 "과세되는 면적"을 묻는지 반드시 확인할 것. 비과세를 묻는다면 답은 건물 80㎡, 토지 320㎡가 된다. 같은 계산에서 마지막 한 줄 때문에 오답이 되는 경우가 매우 많다.

핵심 암기

겸용주택 토지 계산 순서 : **① 면적 비교 → ② 배율식 계산 → ③ 안분식 계산 → ④ 적은 쪽 채택 → ⑤ 묻는 것이 과세인지 비과세인지 확인**

(7) 다가구주택

- 원칙 : **구획된 부분을 각각 하나의 주택**으로 본다.
- 예외 : **하나의 매매단위로 하여 그 전체를 양도**하는 경우에는 **그 전체를 하나의 주택**으로 본다.

> **함정 주의**
> "하나의 매매단위로 양도하는 경우 그 **각각**을 하나의 주택으로 본다" → **틀림**. 통째로 팔면 **전체**가 하나의 주택이다(그래야 1세대1주택 비과세를 받을 수 있다). "각각 ↔ 전체"를 뒤집는 것이 정형 출제.

(8) 공동소유주택

공동소유주택은 **공동소유자 각자가 그 주택을 소유한 것**으로 본다. 즉 지분만 가지고 있어도 각자 1주택을 소유한 것으로 계산된다.

(9) 1세대 1주택으로 보는 경우 — 2주택 특례 7가지

구분	요건	기간
① 일시적 2주택	종전주택 취득 후 **1년** 이상 지난 후 신규주택 취득 → 종전주택 양도	신규주택 취득일부터 **3년** 이내
② 상속으로 인한 2주택	**일반주택** 양도시 1세대1주택으로 봄(상속개시 당시 보유한 주택에 한함)	기간제한 규정 없음
③ 동거봉양 2주택	**60세** 이상의 직계존속을 봉양하기 위해 세대를 합친 경우, 먼저 양도하는 주택	합친 날부터 **10년** 이내
④ 혼인으로 인한 2주택	혼인으로 2주택이 된 경우, 먼저 양도하는 주택	혼인한 날부터 **10년** 이내
⑤ 문화재주택 2주택	**일반주택** 양도시 1세대1주택으로 봄	기간제한 규정 없음
⑥ 농어촌주택 2주택	**수도권 밖 읍·면지역** 농어촌주택 + 일반주택 → 일반주택 양도	**5년** 이내 양도
⑦ 실수요 목적 2주택	취학·근무상 형편·질병 요양 등 부득이한 사유로 취득한 **수도권 밖** 주택 + 일반주택 → 일반주택 양도	사유 해소일부터 **3년** 이내

보충

- **② 상속 2주택** : 일반주택 양도시에만 1세대1주택으로 본다. 다만 상속인이 상속개시일부터 **2년** 이내에 증여받은 주택은 "일반주택"에서 제외한다.
- **③ 동거봉양** : 배우자의 직계존속도 포함하며, 직계존속 중 한 사람이 **60세** 미만이어도 포함한다.

> **두문자·암기법**
> 기간 숫자만 모아서 : **일시적 1년 후 취득 · 3년 내 양도 / 봉양 10년 / 혼인 10년 / 농어촌 5년 / 실수요 3년**
> → **"1·3 / 10 / 10 / 5 / 3"**, 그리고 **봉양은 60세**.

> **함정 주의**
> - **상속주택을 먼저 양도하면 과세**된다. 비과세는 일반주택을 먼저 양도할 때만 적용. 가장 자주 나오는 뒤집기 지문.
> - 동거봉양·혼인은 **둘 다 10년**이다. 5년·3년으로 바꿔 출제한다.
> - 농어촌주택은 **수도권 밖 읍·면지역**이어야 한다. "수도권 내 읍·면"은 해당 없음.
> - ⑦ 실수요 목적 주택도 **수도권 밖** 소재여야 한다.

(10) 보유기간·거주기간의 제한을 받지 않는 경우

사유	요건
① 건설임대주택	임차일부터 양도일까지 **거주기간 5년 이상**
② 수용	**사업인정고시일 전**에 취득한 주택에 한함. **5년** 이내 양도하는 잔존주택과 그 부수토지 포함

③ 해외이주	출국일 현재 **1주택**, 출국 후 **2년** 이내 양도
④ 국외거주	근무상 형편·취학으로 **1년** 이상 국외거주 필요. 출국일 현재 **1주택**, 출국 후 **2년** 이내 양도하는 경우에 한함
⑤ 부득이한 사유로 이전	**취학, 근무상 형편, 질병의 요양, 학교폭력** 등으로 **1년** 이상 거주하던 주택을 양도하고 **세대전원이 다른 시·군·구로 이주**하는 경우

함정 주의

- ⑤에서 **"사업상의 형편"은 해당하지 않는다**. 인정되는 것은 취학 · 근무상 형편 · 질병의 요양 · 학교폭력이다. → **반복 출제되는 최빈출 함정**.
- ⑤는 **다른 시·군·구로** 이주해야 한다. 같은 시·군·구 내 이전은 해당 없음.
- ⑤는 **세대전원**이 이주해야 한다. 일부만 이주하면 적용되지 않는다.
- ③·④ 모두 **출국일 현재 1주택 + 출국 후 2년 이내 양도**로 동일하다.
- ② 수용은 **사업인정고시일 "전"에 취득**한 주택이어야 한다. 고시 후 취득분은 제외.

두문자·암기법

"건설(5) · 수용(고시 전, 5) · 해외이주(2) · 국외거주(1년 거주, 2) · 부득이(1년 거주, 시군구 이전)"
인정 사유 4가지 : **"취 · 근 · 질 · 폭"** (취학·근무상 형편·질병 요양·학교폭력). 여기에 "사업"은 없다.

3. 농지의 교환 또는 분합에 대한 비과세 ★

(1) 금액요건

교환 또는 분합하는 **쌍방 토지가액의 차액**이, **가액이 큰 편의 4분의 1 이하**인 경우에 비과세한다.

(2) 사유요건 — 다음 중 하나에 해당할 것

1. 국가 또는 지방자치단체 등이 **시행하는 사업**으로 인하여 교환하는 경우
2. 국가 또는 지방자치단체 등이 **소유하는 토지와 교환**하는 경우
3. 「농어촌정비법」·「농지법」 등에 의하여 교환하는 경우
4. **경작상 필요**에 의하여 교환하는 경우 → **3년** 이상 거주하면서 경작할 것

(3) 경작기간의 특례

- **수용**되는 경우에는 **3년** 이상 농지 소재지에 거주하면서 경작한 것으로 본다.
- **피상속인의 경작기간과 상속인의 경작기간은 통산**한다.

핵심 암기

농지 교환·분합 비과세 = **"차액이 큰 쪽의 1/4 이하" + "경작상 필요 교환은 3년 거주·경작"**. 이 두 숫자만 맞으면 대부분의 지문을 처리할 수 있다.

4. 그 밖의 비과세 및 감면 ★

(1) 지적재조사에 따른 조정금

「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 **경계의 확정**으로 지적공부상의 **면적이 감소**되어 같은 법 제20조에 따라 **지급받는 조정금**은 양도소득세를 비과세한다.

(2) 미등기 양도자산에서 제외되는 경우

법원의 결정에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 경우의 미등기 주택은, 비과세·감면이 배제되는 **"미등기 양도자산"에 해당하지 아니한다**. 즉 이 경우에는 미등기로 보지 않으므로 1세대1주택 비과세를 받을 수 있다.

미등기 양도자산이 되면 세율 **70%** 적용 + 비과세·감면 배제 + 장기보유특별공제·양도소득기본공제 배제 등 불이익이 따르므로, "제외되는 경우"에 해당하는지가 실익이 크다.

(3) 2채 이상을 같은 날 양도하는 경우

1세대1주택 비과세 규정을 적용할 때 **2채 이상의 주택을 같은 날에 양도**하는 경우에는, **거주자가 선택한 순서**에 따라 주택을 양도한 것으로 본다.

(4) 감면

양도소득세 감면(자경농지 감면·공익사업용 토지 감면 등 구체적 감면 대상·감면율·종합한도)은 매년 개정 폭이 커서 이 자료에는 반영하지 않았다. **최신 법령 확인**이 꼭 필요한 부분이다.

핵심 암기

[1세대1주택 최종 점검 6문장]

1. 1세대 · 국내 1주택 · 2년 보유(조정지역 취득이면 2년 거주) · 등기
2. 고가주택 = **실지거래가액 12억원 초과**, 초과분 양도차익만 과세
3. 부수토지 배율 **3 · 5 · 5 · 10**
4. 겸용주택 : 주택이 더 크면 전부 주택, 같거나 작으면 주택만 → 토지는 **적은 면적**
5. 특례 기간 **1·3 / 10 / 10 / 5 / 3**, 봉양 **60세**, 상속은 **일반주택 먼저**
6. 보유기간 제한 없는 사유에 **"사업상 형편"은 없다**

기출·모의 지문 OX

1. 주택에 부수되는 토지면적은 건물이 정착된 면적에 수도권 주거지역 내의 토지는 5배를 초과하지 아니하는 것으로 계산한다. → X (수도권 내 주거·상업·공업지역은 **3배**이다. **5배**는 수도권 내 녹지지역 또는 수도권 밖 도시지역에 해당한다)
2. 「건축법 시행령」 별표1에 의한 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 양도하는 경우 그 각각을 하나의 주택으로 본다. → X (하나의 매매단위로 전체를 양도하는 경우에는 그 **전체**를 하나의 주택으로 본다)
3. 1세대 1주택 비과세 적용요건 중 보유기간의 제한을 받지 아니하는 경우로, 취득 후 1년간 거주한 주택을 **사업상의 형편**으로 세대전원이 다른 시·군으로 주거를 이전함으로써 양도하는 경우가 해당한다. → X (취학·근무상 형편·질병 요양·학교폭력 등은 해당하나 **"사업상 형편"은 해당하지 않는다** — 반복 출제되는 함정)
4. 「지적재조사에 관한 특별법」 제18조에 따른 경계의 확정으로 지적공부상의 면적이 감소되어 같은 법 제20조에 따라 지급받는 조정금은 비과세된다. → O (지적재조사 조정금은 양도소득세 비과세)
5. 법원의 결정에 의하여 양도 당시 취득에 관한 등기가 불가능한 미등기 주택은 양도소득세 비과세가 배제되는 미등기 양도자산에 해당하지 않는다. → O (미등기로 보지 않으므로 비과세가 가능하다)
6. 국내에 1주택을 보유하고 있는 1세대가 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우, 출국일부터 **2년** 이내 해당 주택을 양도하면 비과세된다. → O (출국일 현재 1주택 + 출국 후 2년 이내 양도 → 보유기간 제한 없음)
7. 상속으로 인해 1세대 2주택이 된 경우, 상속받은 주택을 먼저 양도하는 때에도 1세대1주택 비과세가 적용된다. → X (**상속주택을 먼저 양도하면 과세**된다. 일반주택을 먼저 양도할 때만 1세대1주택으로 본다)
8. 1세대1주택 비과세 규정 적용시 보유한 2채 이상의 주택을 같은 날 동시에 양도하는 경우에는 거주자가 선택한 순서에 따라 주택을 양도한 것으로 본다. → O (납세자 선택에 따른다)
9. 1세대1주택인 고가주택을 양도한 경우 실지양도가액 중 **12억원**을 초과하는 부분의 양도차익에 대해서는 양도소득세가 과세된다. → O (고가주택은 12억원 초과분만 과세)
10. 보유기간이 1년 미만인 등기된 상업용 건물을 양도하는 경우 양도소득세 세율은 **40%**이다. → X (등기·1년 미만 보유 토지·건물은 **50%**이다. 40%는 1년 이상 2년 미만)
11. 보유기간이 2년 이상인 분양권을 양도하는 경우에는 6%~45%의 초과누진세율을 적용한다. → X (**분양권은 2년 이상 보유해도 60%**이다. 주택·조합원입주권만 2년 이상 보유시 기본세율)
12. 미등기 양도자산에 해당하는 토지의 양도소득세 세율은 **70%**이다. → O (미등기 양도자산은 보유기간과 무관하게 70%)
13. 보유기간이 1년 이상 2년 미만인 주택을 양도하는 경우 세율은 **60%**이다. → O (주택·조합원입주권·분양권 모두 1년 이상 2년 미만은 60%)
14. 기타자산은 보유기간이 1년 미만인 경우 **50%**의 세율을 적용한다. → X (기타자산은 **보유기간·등기 여부와 관계없이** 언제나 **6%~45%** 초과누진세율)
15. 조정대상지역 내 주택에 대한 중과세율(2주택 기본세율+**20%p**, 3주택 이상 기본세율+**30%p**) 규정은 **2026년 5월 9일**까지 한시적으로 적용하지 아니한다. → O (중과 유예 기간 중이다)
16. 배우자가 없어도 1세대로 보는 경우로서, 소득이 「국민기초생활보장법」에 따른 기준중위소득의 **100분의 40** 이상인 미성년자는 별도의 1세대를 구성한 것으로 본다. → X (소득요건에 의한 단독세대 인정에서 **미성년자는 제외**된다. 다만 미성년자의 결혼·가족의 사망 등 불가피한 경우는 별개)

제10장 양도소득세 ④ 신고·납부, 미등기양도자산, 국외부동산 양도

핵심 암기

양도소득세 전체(07~10단원) 총정리 — 계산구조 한 줄

양도가액 – 필요경비 = **양도차익** → – 장기보유특별공제 = **양도소득금액** → – 양도소득기본공제(연 **250만원**) = **과세표준** → × 세율 = **산출세액** → **신고·납부**(예정신고 → 확정신고)

본 단원은 마지막 단계인 신고·납부와, 계산 전 과정에서 불이익을 받는 미등기양도자산, 계산구조가 달라지는 국외자산을 다룬다.

1. 양도소득 과세표준 예정신고 ★★★

(1) 예정신고기간

구분	예정신고기간
토지·건물·부동산에 관한 권리·기타자산·신탁수익권 **(원칙)**	양도일이 속하는 달의 말일부터 **2개월** 이내
토지거래허가구역 내 토지로서 **허가 전에 대금을 청산**한 경우	**허가일**이 속하는 달의 말일부터 **2개월** 이내
허가를 받기 전에 **허가구역 지정이 해제**된 경우	**해제일**이 속하는 달의 말일부터 **2개월** 이내
부담부증여 중 채무인수액(유상양도로 보는 부분)	양도일이 속하는 달의 말일부터 **3개월** 이내
주식 및 출자지분	양도일이 속하는 **반기**의 말일부터 **2개월** 이내
파생상품	**예정신고 의무 없음**

함정 주의

토지거래허가구역은 "순서"가 생명이다.

- **허가 전에 대금청산** → 특칙 적용: 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월
- **허가를 받은 후 대금청산**(일반적인 경우) → 특칙이 아니라 원칙 적용: 양도일(=대금청산일)이 속하는 달의 말일부터 2개월

지문에서 "허가를 **받은 후** 대금을 청산한 경우 **허가일**이 속하는 달의 말일부터 2개월"이라고 나오면 **틀린 지문**이다. 둘을 뒤집어 출제하는 것이 단골 함정.

(2) 예정신고의 성격

- 양도차익이 **없거나** 양도**차손**이 발생한 경우에도 예정신고를 **하여야 한다**.
- 예정신고를 하지 않은 경우 **가산세가 적용**된다(예정신고는 임의가 아니라 의무).
- 예정신고 납부 시 **수시부과세액**이 있는 경우 이를 **공제하고** 납부한다.

두문자·암기법

"부담부증여만 3, 나머지 부동산은 2, 주식은 반기 2, 파생은 無"

→ 3(부담부증여) / 2(부동산·권리·기타자산·신탁수익권) / 반기 2(주식) / 0(파생상품)

2. 양도소득 과세표준 확정신고·납부 ★★★

(1) 신고기한

과세기간의 **다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지** 납세지 관할 세무서장에게 신고·납부한다.

- **과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도** 확정신고를 **하여야 한다**.

(2) 확정신고 면제와 그 예외

예정신고를 한 자는 해당 소득에 대하여 **확정신고를 하지 아니할 수 있다**. 다만 다음의 경우에는 **반드시 확정신고를 하여야 한다**.

1. 해당 과세기간에 **누진세율 적용대상 자산**에 대한 예정신고를 **2회 이상** 한 자가, 이미 신고한 양도소득금액과 **합산하여 신고하지 아니한** 경우
2. **토지·건물·부동산에 관한 권리·기타자산**을 **2회 이상** 양도한 경우로서, 합산신고에 따른 산출세액과 자산별 산출세액 합계액 중 **큰 금액**으로 신고하지 아니한 경우

(3) 예정신고와 확정신고의 가산세 관계

- 예정신고와 관련하여 **가산세가 부과된 부분**에 대해서는 확정신고와 관련하여 가산세를 **이중으로 부과하지 아니한다**.
- 예정신고를 하지 않은 자가 그 후 **확정신고를 한 경우**에는 가산세의 **50%**를 감면한다.

> **핵심 암기**
> **"예정신고 안 했어도 → 확정신고하면 가산세 50% 감면 / 예정에서 맞은 가산세를 확정에서 또 때리지는 않는다(이중부과 X)"**

3. 가산세 ★★

구분	일반	부정(부당)
무신고가산세	무납부세액의 **20%**	부정 무납부세액의 **40%**
과소신고가산세	과소납부세액의 **10%**	부정 과소납부세액의 **40%**
납부지연가산세	미납·과소납부세액 × 미납일수 × **10만분의 22**(1일 0.022%) + 납부고지서에 따른 납부기한까지 미납 시 미납세액의 **3%** 추가(1회)	

납부지연가산세율은 세목과 관계없이 국세·지방세 공통으로 1일 10만분의 22이다(제1장 조세총론 참조). 재산세 등 보통징수 세목은 3% 가산세만 있고(신고 관련 가산세 없음), 신고납부 세목(양도소득세 등)은 위 두 요소가 함께 적용될 수 있다.

환산취득가액 적용에 따른 가산세

> **핵심 암기**
> 거주자가 건물을 **신축 또는 증축**(바닥면적 합계 **85㎡**를 초과하여 증축한 경우)하고, 그 신축·증축한 건물의 취득일 또는 증축일부터 **5년 이내**에 해당 건물을 양도하는 경우로서 **환산취득가액**(증축은 증축한 부분에 한정)이나 **감정가액**(증축은 증축한 부분에 한정)을 그 취득가액으로 하는 경우
> → 해당 건물의 환산취득가액이나 감정가액의 **100분의 5에 해당하는 금액**을 **양도소득 결정세액에 더한다**.

주의: "산출세액"이 아니라 **결정세액에 가산**하며, 납부할 세액이 없더라도 적용된다. "신축 + 5년 이내 + 환산취득가액 + 5%"의 4개 키워드를 함께 기억할 것.

4. 납세지 ★

구분	원칙	예외
거주자	주소지	주소지가 없는 경우 → **거소지**
비거주자	국내사업장 소재지	국내사업장이 없는 경우 → **원천소득이 발생한 장소**

부동산 양도에 따른 소득세 납세지는 **국내자산·국외자산을 불문하고** 거주자의 **주소지**가 원칙이다(부동산 소재지가 아님).

5. 분할납부(분납)·물납 ★★★

(1) 분할납부 요건 및 금액

구분	내용
요건	납부할 세액이 **1,000만원 초과** + 납부기한 경과 후 **2개월** 이내 분납
납부할 세액이 2,000만원 이하	**1,000만원**을 초과하는 금액

납부할 세액이 2,000만원 초과	그 세액의 **100분의 50** 이하의 금액
신청기한	**예정신고기한 또는 확정신고기한**까지

계산 공식·예제

예제 1 납부세액 1,800만원 → 2,000만원 이하이므로 **1,000만원 초과분**인 **800만원**까지 분납 가능(최소 1,000만원은 기한 내 납부).
예제 2 납부세액 3,600만원 → 2,000만원 초과이므로 **세액의 50% 이하**인 3,600만원 × 50% = **1,800만원**까지 분납 가능.
예제 3 납부세액 1,000만원 → "초과"가 아니므로 **분납 불가**.

(2) 물납 및 부가세

- **양도소득세는 물납 제도가 없다.** 재산세·상속세와 달리 물납이 인정되지 않는다(반복 출제).
- **부가세**: 양도소득세를 감면받은 경우 **감면세액의 20%가 농어촌특별세**로 부과된다.

함정 주의

"양도소득세는 분납 O, 물납 X" — "양도인 소유의 다른 부동산으로 물납할 수 있다"는 지문은 항상 **틀린 지문**. 또한 분납 신청은 납부기한이 아니라 **예정·확정신고기한까지** 해야 한다는 점도 함께 묻는다.

6. 미등기 양도자산 ★★★

(1) 미등기 양도자산의 불이익

항목	적용 여부
비과세·감면	**배제**
장기보유특별공제	**배제**
양도소득기본공제	**배제**
필요경비개산공제	**적용 O** (다만 공제율 **1,000분의 3** — 일반 **1,000분의 30**보다 낮음)
세율	**70%**

두문자·암기법

"비·감·장·기 → 다 죽고(배제), 개산공제만 산다(단 3/1,000)"
비과세 · **감**면 · **장**기보유특별공제 · **기**본공제 = 전부 배제 / 세율은 최고 **70%**

(2) 미등기 양도제외 자산 (등기하지 않아도 중과하지 않는 예외)

1. **장기할부조건**으로 취득한 자산으로서 계약조건에 의하여 등기가 불가능한 자산
2. **법률의 규정** 또는 **법원의 결정**에 의하여 양도 당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
3. 농지의 **비과세 또는 감면 요건을 충족**한 **교환·분합** 농지
4. 비과세 요건을 충족한 **1세대 1주택**으로서 건축법에 따른 건축허가를 받지 아니하여 등기가 불가능한 **무허가주택 등**
5. 그 밖에 법령이 정하는 **도시개발법상 체비지** 등 일부 자산

핵심은 "**본인의 의사로 등기를 회피한 것이 아니라, 등기 자체가 불가능한 경우**"에는 중과하지 않는다는 취지이다.

7. 국외부동산 양도에 대한 양도소득세 ★★★

(1) 납세의무자

국외자산의 **양도일까지 계속하여 5년 이상** 국내에 **주소 또는 거소**를 둔 **거주자**.

(2) 과세범위·계산구조

- **환차익 제외**: 환율변동으로 인한 외화차입금의 환차익은 양도소득의 범위에서 **제외**한다.

- **양도가액·취득가액**: 원칙은 **실지거래가액**. 실지거래가액을 인정 또는 확인할 수 없는 경우에 한하여 양도 당시·취득 당시의 현황을 반영한 **시가**에 의한다(국내자산과 달리 **기준시가** 개념을 적용하지 않음).
- **장기보유특별공제**: **적용하지 않는다.**
- **양도소득기본공제**: **적용한다**(연 **250만원**).
- **세율**: **6%~45%**의 **8단계** 초과누진세율(국내 토지·건물과 동일한 누진세율표). 보유기간에 따른 세율 차등이나 미등기 중과는 없다.
- **미등기 중과세율(70%) 규정은 국외자산 양도에 적용하지 않는다.**

(3) 외화환산

양도차익 계산 시 **양도가액 또는 필요경비**를 **수령하거나 지출한 날** 현재의 **외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율**로 환산한다.

(4) 외국납부세액의 이중과세 조정

세액공제방법 또는 **필요경비 산입방법** 중 **선택하여** 적용한다.

(5) 국내자산과 국외자산 비교

구분	국내 토지·건물	국외 부동산
납세의무자	거주자·비거주자	양도일까지 계속 **5년 이상** 국내 주소·거소를 둔 거주자
가액 산정	실지거래가액(추계 시 기준시가 등)	실지거래가액, 확인 불가 시 **시가**
장기보유특별공제	적용 O	**적용 X**
양도소득기본공제	적용 O(연 **250만원**)	**적용 O**(연 **250만원**)
세율	누진세율 + 단기·미등기 중과	**6%~45% 8단계** 누진세율만, **미등기 중과 X**

두문자·암기법

국외자산 "장(長)은 없고 기(基)는 있다" — **장**기보유특별공제 X, **기**본공제 O(250만원).
덧붙여 **"기준시가 X, 개산공제 X, 미등기 중과 X, 환차익 X"** → **없는 것 4가지**로 정리.

함정 주의

국외자산에는 **필요경비개산공제 제도가 없다**. "양도가액 – 취득가액 – 필요경비개산공제"로 양도차익을 계산한다는 지문은 **틀린 지문**이며, 실제로는 **취득가액 + 자본적지출액 + 양도비** 등 실제 필요경비를 차감한다.

기출·모의 지문 OX

1. 부담부증여 시 양도로 보는 부분(채무인수액)에 대한 양도소득세는 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고를 하여야 한다. → X (부담부증여는 양도일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내이다)
2. 토지거래계약에 관한 허가구역에 있는 토지에 대해 토지거래계약 허가를 받은 후 대금을 청산한 경우에는 그 허가일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고를 하여야 한다. → X ("허가를 받은 후 대금청산"은 원칙에 따라 대금청산일(=양도일)이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내이다. "허가일 기준" 특칙은 반대로 "허가 전에 대금을 청산"한 경우에만 적용된다)
3. 예정신고 납부를 하는 경우 수시부과세액이 있는 경우에는 이를 공제하지 아니한 세액을 납부한다. → X (수시부과세액이 있으면 이를 공제하고 납부한다)
4. 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신고를 하여야 한다. → O (확정신고는 세액 유무와 무관한 의무이다)
5. 양도를 하였는데도 양도차익이 없는 경우에는 양도소득세 예정신고를 할 필요가 없다. → X (양도차익이 없거나 양도차손이 발생한 경우에도 예정신고를 하여야 한다)
6. 예정신고 납부와 관련하여 가산세가 부과되는 부분에 대해서는 확정신고 납부와 관련하여 가산세를 부과하지 아니한다. → O (가산세 이중부과 금지)
7. 국내 소재 부동산에 대한 양도소득세는 양도인 소유의 다른 부동산으로 물납할 수 있다. → X (양도소득세는 물납이 인정되지 않는다. 분납만 가능)
8. 양도소득세 납부세액이 3,600만원인 경우 최대 1,800만원을 납부기한이 지난 후 2개월 이내 분할납부할 수 있다. → O (납부세액 2,000만원 초과이므로 그 세액의 50% 이하 금액까지 분납 가능: 3,600만원 × 50% = 1,800만원)
9. 국외자산 양도 시 양도소득세의 납세의무자는 국외자산의 양도일까지 계속하여 3년간 국내에 주소를 둔 거주자이다. → X (3년이 아니라 5년 이상이다)
10. 국외자산 양도차익 계산 시 필요경비의 외화환산은 지출일 현재 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의한다. → O (수령하거나 지출한 날 현재의 기준환율·재정환율로 환산)
11. 국외자산 양도에 대한 양도차익은 양도가액에서 취득가액과 필요경비개산공제를 차감하여 계산한다. → X (국외자산은 필요경비개산공제 제도가 없고, 실지거래가액 또는 시가에 의한 실제 필요경비[취득가액 + 자본적지출액 + 양도비]를 차감한다)
12. 국외주택 양도소득에 대하여 납부하였거나 납부할 국외주택 양도소득세액은 해당 과세기간의 국외주택 양도소득금액 계산상 필요경비에 산입할 수 있다. → O (외국납부세액은 세액공제방법 또는 필요경비 산입방법 중 선택 적용 가능)
13. 국외자산의 양도가액은 실지거래가액이 있더라도 양도 당시 현황을 반영한 시가에 의하는 것이 원칙이다. → X (국외자산도 원칙은 실지거래가액이며, 실지거래가액을 인정·확인할 수 없는 경우에 한해 시가에 의한다)
14. 거주자가 건물을 신축하고 신축한 건물을 5년 이내 양도하는 경우로서 환산취득가액을 그 취득가액으로 하는 경우 해당 건물 환산취득가액의 100분의 5에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 더한다. → O (환산취득가액·감정가액 적용에 따른 가산세)

마무리 체크 — 07~10단원 전체에서 매년 나오는 최빈출 포인트: ① 예정신고 2개월/3개월/반기 구분 ② 확정신고 5.1~5.31 및 면제 예외 ③ 분납 1,000만원 초과·50%·물납 불가 ④ 미등기 70%와 공제 전면 배제(개산공제 3/1,000만 적용) ⑤ 국외자산 5년 거주자·장특공제 X·기본공제 O·6~45% 8단계.

최종점검 — 시험 직전 총정리

부동산세법은 2차 1교시 후반부에 **16문항**이 출제된다. 합격에는 **과목당 40점(16문항 중 약 6~7개) 이상 + 5과목 평균 60점**이 필요하다. 이 장은 01~10단원을 전부 훑은 뒤 ① 세목별 비교표 ② 정답률이 낮았던 함정 TOP ③ 남은 5주 학습전략 순서로 마지막 점검을 하기 위한 것이다. 표는 이미 각 단원에서 정리한 내용을 세목 기준으로 재배열한 것이므로, 세부 논거·예외는 해당 단원 본문을 참조한다.

1. 세목별 핵심 비교표 ★★★

1-1. 과세권자·성립시기·확정시기

세목	과세권자	납세의무 성립시기	확정시기
취득세	특별시·광역시·**도세**(부과·징수는 시·군·구 위임)	과세물건을 **취득하는 때**	신고하는 때(무신고 시 결정하는 때)
등록면허세	**도세 및 구세**	등기·등록을 **하는 때**	신고하는 때(무신고 시 결정하는 때)
재산세	**시·군·구세**	**과세기준일(매년 6월 1일)**	**과세권자가 결정하는 때**(보통징수)
종합부동산세	**국세**	**과세기준일(매년 6월 1일)** — 재산세와 동일	과세권자 결정(신고납부 선택 시 **신고하는 때**)
양도소득세	**국세**	과세기간(1.1.~12.31.)이 끝나는 때(예정신고분은 **해당 달의 말일**)	신고하는 때(무신고 시 결정하는 때)

1-2. 과세표준 핵심식

세목	과세표준(원칙)	비고
취득세	**취득 당시가액**(유상: 사실상 취득가격 / 무상 증여: 시가인정액 / 상속: 시가표준액)	연부취득은 연부금액
등록면허세	부동산가액·전세금액·채권금액·월임대차금액 등 **등기 종류별로 상이**	신고가액과 시가표준액 중 큰 금액
재산세	시가표준액 × **공정시장가액비율**(토지·건물 70%, 주택 60%)	주택은 과세표준상한액과 비교해 **작은 금액**
종합부동산세	(공시가격 합계 − **공제액**) × 공정시장가액비율(주택 60%, 토지 100%)	공제액: 주택 9억(1세대1주택 12억, 법인 0) / 종합합산토지 5억 / 별도합산토지 80억
양도소득세	양도가액 − **필요경비**(취득가액+자본적지출액+양도비) = 양도차익	장특공제·기본공제를 순차로 추가 차감

1-3. 신고·납부기한

세목	기한
취득세	취득일부터 **60일** / 무상(부담부증여 포함) **3개월** / 상속 **6개월**(국외 9개월) — 모두 등기·등록 전까지가 최종 한계
등록면허세	**등기·등록을 하기 전까지**(접수하는 날까지)
재산세	신고 없음(**보통징수**). 납기: 건축물·선박·항공기 7.16~7.31 / 토지 9.16~9.30 / 주택 1/2씩 분할
종합부동산세	납기 **12.1.~12.15.**(정부부과 원칙, 신고납부 선택 가능 — 기한 동일)
양도소득세	예정신고: 양도일 속하는 달의 말일부터 **2개월**(부담부증여 채무액분 3개월, 주식은 반기 말일부터 2개월) / 확정신고: 다음 해 **5.1.~5.31.**

1-4. 물납·분납 가능 여부

세목	물납	분납(분할납부)

취득세	X	X
등록면허세	X	X
재산세	O(1,000만원 초과, 관할구역 내 부동산)	O(250만원 초과, **3개월** 이내)
종합부동산세	X(금액과 무관하게 불가)	O(250만원 초과, **6개월** 이내)
양도소득세	X	O(1,000만원 초과, **2개월** 이내)

물납·분납이 둘 다 가능한 세목은 **재산세뿐**이다. 분납 신청기한은 재산세·종부세는 "납부기한까지", 양도소득세는 "예정·확정신고기한까지"이며 모두 허가가 필요 없다(물납만 허가 필요, 신청은 납부기한 10일 전까지).

1-5. 부가세(附加稅)

본세	부가세
취득세	지방교육세 + 농어촌특별세(국세)
등록면허세	지방교육세 20%(감면 시 농어촌특별세 20%)
재산세	지방교육세 20%(**도시지역분 제외**). 병기고지: 소방분 지역자원시설세(분납 O, 물납 X)
종합부동산세	농어촌특별세 20%
양도소득세	**납부세액 자체에는 부가세 없음**. 감면세액에만 농어촌특별세 20%

2. 함정 TOP 25 — 단원 간 반복·혼동 포인트 ★★★

#	단원	함정 포인트	정답
1	01 총론	"보통징수란 징수 여건이 좋은 자가 징수해 납부하는 것" 식으로 정의를 바꿔치기	그것은 **특별징수**의 정의. 보통징수는 세무공무원이 **고지서를 발급**하는 것
2	01 총론	재산세는 "납세의무자가 신고하는 때 확정"	X — 재산세는 **과세권자가 결정하는 때** 확정(보통징수)
3	01 총론	지방세 징수권 소멸시효 "5천만원 이상 10년"을 국세에 적용	국세는 **5억원** 이상 10년, 지방세는 **5천만원** 이상 10년으로 기준이 다름
4	01 총론	분할납부기간을 소멸시효 **중단**사유로 서술	중단(고지·독촉·교부청구·압류)이 아니라 **정지**사유
5	02 취득세	차량·기계장비·항공기는 "원시취득의 경우에 한하여" 과세	반대로 **승계취득**의 경우에만 과세(원시취득은 과세 안 됨)
6	02 취득세	배우자·직계존비속 간 부담부증여는 "항상" 채무액도 증여로 본다	파·경·대·교(파산·경공매·대가입증·교환) 입증 시 **채무액은 유상취득**
7	02 취득세	건설자금이자·중개보수를 개인의 취득가액에도 포함	건설자금이자·할부이자·중개보수는 **법인만** 취득가액에 포함
8	02 취득세	개수로 면적이 증가한 경우 "중과기준세율" 적용	면적 증가분은 **원시취득(2.8%)**. 중과기준세율(2%)은 면적 증가 없는 개수만
9	02 취득세	상속으로 인한 1가구1주택 취득을 "비과세"로 서술	비과세가 아니라 **특례세율(2.8%−2%=0.8%)** 적용 대상
10	03 등록면허세	가압류·저당권 등기의 과세표준을 "부동산가액"으로 서술	**채권금액**이 과세표준(지상권만 부동산가액, 지역권은 요역지가액)
11	03 등록면허세	미신고 후 등록 전 납부 시 "가산세 50% 감면"	감면이 아니라 **신고·납부한 것으로 보아 가산세 자체를 부과하지 않음**
12	04 재산세	염전·터미널·종중 소유 농지·임야를 "종합합산"으로 서술	세 가지 모두 **분리과세(0.2%~0.07%)** 대상
13	04 재산세	주택 공시가격 3억·6억원에 "세부담 상한 105%·150%" 적용	주택은 **세부담 상한이 없다**(과세표준상한제로 대체). 상한 150%는 토지·건축물만

14	04 재산세	조례로 가감한 세율이 "3년간·5년간" 적용	**해당 연도에만** 적용
15	04/05	재산세·종부세의 별도합산·종합합산 토지 합산 범위를 동일하게 서술	재산세는 **시·군·구별** 합산, 종합부동산세는 **전국** 합산
16	05 종부세	과세표준을 "공시가격 합계 – 9억원"에서 멈춤	거기에 반드시 **공정시장가액비율(60%/100%)**을 곱해야 함
17	05 종부세	공동소유 1주택은 "지분이 가장 큰 자"가 소유한 것으로 서술(종부세)	종부세는 **공동소유자 각자**가 소유. (주택임대소득은 지분 큰 자 기준으로 반대이니 06과 비교해 구분)
18	06 임대소득	임대소득 고가주택 기준을 양도세와 같은 "실지거래가액 12억"으로 서술	임대소득은 **기준시가** 12억 초과, 양도세 1세대1주택은 **실지거래가액** 12억 초과
19	07 양도세①	재산분할청구권(이혼)과 위자료 지급을 같은 것으로 서술	재산분할청구권은 **양도 아님**(원래 내 몫 환원), 위자료는 **양도 O**(대물변제)
20	07 양도세①	매매원인 무효와 계약의 합의해제를 같은 결론으로 서술	원인무효는 **양도 아님**(처음부터 무효), 적법계약의 합의해제는 **양도(재양도)**
21	08 양도세②	"양도차익 = 양도가액 – 취득가액"	정답률 18%의 최다 오답. 정확히는 **양도가액 – 필요경비(취득가액+자본적지출액+양도비)**
22	08 양도세②	등기된 비사업용토지는 "장기보유특별공제를 적용하지 않는다"	정답률 18%. 장특공 배제 대상은 **미등기·국외자산뿐**, 비사업용토지는 적용됨
23	08 양도세②	추계 취득가액 순서를 "매매사례 → 환산 → 감정 → 기준시가"로 서술	정답률 64%. 정확한 순서는 **매매사례 → 감정 → 환산 → 기준시가** (양도가액은 환산 없음)
24	09 양도세③	수도권 주거지역 내 비과세 부수토지 배율을 "5배"로 서술	최다 오답. 수도권 **주·상·공업지역은 3배**, 5배는 수도권 녹지·수도권 밖 도시지역
25	09 양도세③	보유기간 제한 없는 사유에 "사업상 형편"을 포함	인정되는 것은 **취학·근무상 형편·질병 요양·학교폭력**뿐, 사업상 형편은 해당 없음

함정 주의

이 밖에 반드시 헷갈리지 않아야 할 세목 간 대비 쌍: **재산세 vs 종부세**(합산 범위·물납·세부담상한), **취득세 vs 등록면허세**(중가산세 유무, 표준세율 조정 대상), **이월과세(수증자·산입·연대無) vs 우회양도부인(증여자·환급·연대有)**, **다가구주택의 세목별 주택 수**(재산세 =구분된 부분 각각 / 종부세·임대소득=1개 / 양도세=구분된 부분 각각, 단 통매매 시 전체 1개).

3. 남은 5주 학습전략 (16문항 기준) ★★★

세법은 40점(약 6~7문항) 확보가 목표선이다. 출제 비중은 대략 **조세총론 2 · 취득세 2~3 · 등록면허세 0~2 · 재산세 2~3 · 종합부동산세 2 · 소득세총설/임대소득 1 · 양도소득세(07~10) 5~6**문항이다. 양도소득세 하나가 전체의 1/3을 넘게 차지하므로 시간 배분의 축이 되어야 한다.

주차	범위	목표
5주 전 (1주차)	01 조세총론 + 02 취득세 + 03 등록면허세	물납·분납표, 성립·확정·소멸, 제척기간·소멸시효, 가산세·부가세를 통으로 암기. 취득세 납세의무자·취득시기·세율표·비과세를 표로 재구성. 각 단원 OX 전부 1회독
4주 전 (2주차)	04 재산세 + 05 종합부동산세	토지 과세대상 3구분(분리/별도합산/종합합산) 완전암기가 최우선(단독으로 매년 출제). 재산세·종부세 비교표를 다시 그려보며 물납·세부담상한·합산범위 차이 확정. 종부세 세액 계산 순서 연습
3주 전 (3주차)	07 양도세①(과세대상·양도범위·양도시기) + 08 양도세②(양도차익·필요경비·장특공제·기본공제)	계산문제가 실제 출제되는 구간이므로 계산 순서(양도가액→필요경비→양도차익→장특공→양도소득금액→기본공제→과세표준)를 손으로 직접 써서 연습. 배우자 이월과세 vs 우회양도부인 비교표 암기

2주 전 (4주차)	09 양도세③(세율·1세대1주택 비과세)	세법 전체에서 출제빈도가 가장 높은 단일 주제. 1세대1주택 요건 4가지, 2주택 특례 7가지, 부수토지 배율(3·5·5·10), 겸용주택 계산을 반복 훈련. 세율표(70/60/50/40/기본세율) 암기
1주 전 (5주차)	10 양도세④ + 06 소득세총설·임대소득 + 전 단원 복습	예정·확정신고기한, 분납, 미등기양도자산 불이익, 국외자산 비교표 마무리. 이 문서의 함정 TOP 25와 각 단원 OX를 전부 재점검. 시간이 남으면 최신 개정사항(조정대상지역 중과 유예 등) 뉴스로 재확인

먼저 잡을 것 (고ROI)

- **1세대 1주택 비과세**(09단원) — 매년 반드시 나오고 배점 대비 암기량이 정형화되어 있다.
- **재산세 토지 3구분**(분리·별도합산·종합합산) — 재산세뿐 아니라 종부세 문제의 선택지로도 반복 등장한다.
- **취득세 납세의무자·취득시기** — 매년 출제되며 다른 세목(등록면허세·재산세)의 대비 문제로도 연결된다.
- **납세의무 성립·확정시기 표(01단원)** — 모든 세목 문제의 선택지에 섞여 나오므로 투자 대비 회수가 가장 크다.
- **양도소득세 계산구조(08단원)** — 계산문제 1~2문항을 그대로 가져간다.

버릴 것 (저ROI, 시간 부족 시 후순위)

- 등록면허세의 **대도시 법인 중과세 제외 업종** 세부 목록(은행업·할부금융업 등) — 출제 빈도가 매우 낮다.
- 09단원의 **농지의 교환·분합 비과세** 세부요건(★ 1개, 출제 드묾) — 금액요건(1/4)과 경작기간(3년)만 기억하고 넘어간다.
- 양도소득세 **감면(자경농지 감면 등)** 세부 한도 — 자료에도 "최신 법령 확인" 항목으로 남겨둔 부분이며 개정이 잦아 암기 대비 효율이 낮다.
- 국외자산 양도의 **외국납부세액 계산 세부 산식** — 개념(세액공제 또는 필요경비 산입 중 선택)만 알면 충분하다.
- 취득세 **고급주택·고급오락장 부속토지 판정 세부기준**처럼 지엽적인 숫자 — 중과 대상이라는 큰 틀만 기억한다.

핵심 암기

합격 전략 한 줄 요약: **"성립확정소멸표 + 물납분납표 + 토지3구분 + 1세대1주택비과세 + 양도세계산구조"** 다섯 덩어리만 실수 없이 가져가면 16문항 중 8~9문항(40점 이상)은 확보된다. 나머지는 이 최종점검 문서의 함정 TOP 25를 반복해서 걸러내는 방식으로 채운다.

이 문서는 01~10단원 본문을 세목·시기 기준으로 재배열한 것이며, 세부 근거와 예외 조항은 각 단원 본문 및 "함정 주의"·"기출·모의 지문 OX" 박스를 함께 확인한다.